

1 Sub sancțiunea nulității relative nu pot cumpăra drepturi litigioase:

- A. judecătorii, atunci când drepturile litigioase sunt de competența instanței superioare celei la care își desfășoară activitatea;
- B. părinții pentru bunurile persoanei pe care o reprezintă;
- C. mandatarii pentru bunurile pe care sunt însărcinați să le vândă, chiar dacă au fost împuterniciți în mod expres în acest sens;

Răspuns: B

2 Sublocațiunea:

- A. spre deosebire de cesiune, nu poate fi interzisă;
- B. este permisă doar dacă este încheiată sub formă autentică;
- C. când are ca obiect o locuință este condiționată de acordul scris al locatorului;

Răspuns: C

3 Proprietatea periodică:

- A. este un caz de coproprietate forțată;
- B. poate înceta prin partaj judiciar;
- C. poate avea ca obiect doar bunurile imobile;

Răspuns: A

4 Actul de opțiune succesorală:

- A. poate fi exercitat valabil și înainte de deschiderea succesiunii;
- B. este în toate cazurile indivizibil și irevocabil;
- C. poate consta și în acțiunea unui succesibil, prin care solicită instanței judecătorești nedemnitatea unui alt succesibil;

Răspuns: C

5 Clauza de inalienabilitate:

- A. poate fi instituită pentru o durată de cel mult 49 de ani, doar prin convenția părților;
- B. este subînțeleasă în antecontracte având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel;
- C. în lipsa înscrierii în cartea funciară este lovită de nulitate relativă.

Răspuns: B

6 În materia punerii în întârziere a debitorului:

- A. cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere trebuie dovedite de creditor, în lipsa clauzei contrare;
- B. debitorul răspunde, de la data la care se află în întârziere, pentru orice pierdere cauzată de un caz fortuit, în toate situațiile;
- C. în cazul unei solidarități active notificarea nu trebuie făcută de toți creditorii.

Răspuns: C

7 În cazul regimului comunității legale, constituie bunuri proprii ale fiecărui soț:

- A. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, în toate cazurile;
- B. bunurile dobândite prin legat, chiar dacă dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
- C. bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare.

Răspuns: C

8 În cazul divorțului din cauza stării sănătății unuia dintre soți:

- A. divorțul poate avea loc la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei;
- B. desfacerea căsătoriei se pronunță din culpă comună;
- C. divorțul soților poate avea loc numai la cererea comună a soților.

Răspuns: A

9 În ceea ce privește proprietatea privată:

- A. bunurile obiect al proprietății private, indiferent de titular, sunt și rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se prevede altfel;
- B. moștenirile vacante intră în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, numai prin înscriere în cartea funciară;
- C. moștenirile vacante intră în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, fără înscriere în cartea funciară.

Răspuns: A**10 În materie de liberalități:**

- A. sub sancțiunea nulității relative, dispunătorul trebuie să îl determine pe beneficiarul liberalității ori cel puțin să prevadă criteriile pe baza cărora să poată fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice;
- B. dispunătorul poate lăsa unui terț dreptul de a-l desemna pe beneficiarul liberalității sau de a stabili obiectul acesteia;
- C. persoana care nu există la data întocmirii liberalității poate beneficia de o liberalitate dacă aceasta este făcută în favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru aceasta din urmă de a transmite beneficiarului obiectul liberalității îndată ce va fi posibil.

Răspuns: C**11 În cazul ofertei de donație:**

- A. aceasta poate fi acceptată după decesul destinatarului, de către moștenitorii acestuia;
- B. dacă aceasta este făcută unei persoane lipsite de capacitate de exercițiu, ea nu poate fi acceptată de către reprezentantul legal;
- C. incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptării ofertei.

Răspuns: C**12 În ceea ce privește efectele obligației indivizibile:**

- A. aceasta nu se divide între debitori, între creditori, dar se divide între moștenitorii acestora proporțional cu cota deținută din moștenire;
- B. aceasta nu se divide între debitori, între creditori și nici între moștenitorii acestora;
- C. niciunul dintre debitori nu poate fi constrâns separat la executarea întregii obligații.

Răspuns: B**13 În cazul existenței mai multor debitori:**

- A. punerea în întârziere a unuia dintre debitori, de drept sau la cererea creditorului, nu produce efecte împotriva celorlalți debitori;
- B. creditorul nu poate să ceară ca toți debitorii obligației indivizibile să efectueze plata în același timp;
- C. debitorul chemat în judecată pentru totalitatea obligației nu poate în nicio situație să solicite termen pentru a-i introduce în cauză pe ceilalți debitori, fiind ținut să execute singur obligația, având ulterior drept de regres împotriva celorlalți debitori.

Răspuns: A**14 În situația înstrăinării bunului supus restituirii:**

- A. debitorul obligației de restituire este ținut, în toate cazurile, să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al înstrăinării în funcție de cea mai mare dintre aceste valori;
- B. creditorul obligației de restituire se poate îndrepta exclusiv împotriva debitorului obligat, nu și împotriva celui care a dobândit bunul;
- C. dacă debitorul este de rea-credință ori obligația de restituire provine din culpa sa, atunci acesta este ținut să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al înstrăinării, în funcție de valoarea cea mai mare.

Răspuns: C**15 Calculul termenelor de drept substanțial se efectuează astfel:**

- A. mijlocul lunii se socotește a cinsprezecea zi;
- B. mijlocul lunii se socotește a șaisprezecea zi;
- C. când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima zi a termenului dar se ia în calcul ultima zi a termenului.

Răspuns: A

16 Potrivit Constituției României:

- A. bunurile proprietate publică pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate, în condițiile legii organice;
- B. bunurile proprietate publică pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau asociațiilor fără scop patrimonial;
- C. bunurile proprietate publică pot aparține statului, unităților administrativ-teritoriale, regiilor autonome ori instituțiilor publice.

Răspuns: A**17 Eroarea comună și invincibilă:**

- A. constituie, după caz, o cauză de nulitate absolută sau relativă;
- B. nu se prezumă;
- C. nu se aplică în cazul în care legea reglementează forma scrisă sau un sistem de publicitate.

Răspuns: B**18 În cazul fraudei comise de incapabil:**

- A. declarația că este capabil să contracteze, făcută de cel cu capacitate de exercițiu restrânsă înlătură anulabilitatea actului, cu excepția cazului în care declarația a fost obținută prin dol;
- B. dacă incapabilul a folosit manopere dolosive, instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancțiune civilă adecvată;
- C. instanța poate menține contractul dacă există o declarație a celui cu capacitate de exercițiu restrânsă că este capabil să contracteze.

Răspuns: B**19 Dreptul de superficie:**

- A. se poate constitui pe o durată de cel mult 99 de ani, iar termenul nu poate fi reînnoit ;
- B. se poate înscrie pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, în favoarea constructorului, în situația în care s-a construit pe terenul altuia ;
- C. se poate înscrie în temeiul unui act juridic prin care proprietarul întregului fond a transmis terenul și construcția, în mod separat, către două persoane, numai dacă constituirea superficiei s-a stipulat expres.

Răspuns: B**20 În ceea ce privește viciile posesiei:**

- A. clandestinitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată;
- B. posesia este discontinuă atât timp cât posesorul o exercită în mod intermitent;
- C. numai persoana față de care posesia este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii.

Răspuns: C**21 Contractul se încheie:**

- A. în momentul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile;
- B. în momentul acceptării ofertei;
- C. în momentul în care ofertantul ia cunoștință de acceptarea ofertei.

Răspuns: A**22 În materia cauzelor exoneratoare de răspundere, următoarea afirmație este falsă:**

- A. dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră ;
- B. fapta victimei înseși înlătură răspunderea, dacă are caracteristicile cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenției părților, cazul fortuit este exonerator de răspundere;
- C. fapta terțului înlătură răspunderea chiar dacă nu are caracteristicile forței majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit.

Răspuns: C

23 În materia contractului de mandat:

- A. dacă părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat se prezumă a fi pe durată nedeterminată;
- B. mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare;
- C. dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este ținut să execute mandatul cu diligența unui bun proprietar.

Răspuns: C**24 În materia contractului de locațiune:**

- A. dacă legea nu dispune altfel, locațiunile încheiate de persoanele care, potrivit legii, nu pot face decât acte de administrare nu vor depăși 5 ani;
- B. în situația unor locațiuni succesive ale căror perioade se suprapun fie și parțial, conflictul dintre locatari se rezolvă întotdeauna în favoarea locatarului care a intrat cel dintâi în folosința bunului;
- C. dacă în contract părțile nu au arătat durata locațiunii, fără a-și fi dorit să contracteze pe o durată nedeterminată, în lipsa uzanțelor, locațiunea se consideră încheiată pentru o lună.

Răspuns: A**25 În materia prescripției extinctive:**

- A. cel lipsit de capacitatea de a înstrăina sau, după caz, de a se obliga poate renunța la prescripție;
- B. prescripția operează de plin drept;
- C. acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept este imprescritibilă.

Răspuns: C

26 Sunt supuse recursului:

- A. hotărârile date în apel, doar când legea o prevede expres;
- B. hotărârile date de instanțele de apel, în cauzele referitoare la cereri de partaj;
- C. hotărârile date, potrivit legii, fără drept de apel.

Răspuns: C**27 Revizuirea pentru hotărâri potrivnice:**

- A. se îndreaptă la instanța mai mare în grad față de instanța care a dat hotărârea a cărei revizuire se cere;
- B. poate avea ca efect trimiterea cauzei spre rejudecare;
- C. presupune cu necesitate ca prin cele două hotărâri să se fi soluționat fondul cauzei.

Răspuns: B**28 Judecarea cauzelor se suspendă de drept atunci când:**

- A. într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară;
- B. după o amânare a judecății, pentru lipsă de apărare, părțile nu stăruiesc în judecată;
- C. două instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Răspuns: C**29 Renunțarea la drept:**

- A. are ca efect respingerea cererii în fond, instanța dispunând, din oficiu, asupra cheltuielilor de judecată efectuate de pârât;
- B. se pronunță prin hotărâre definitivă când are loc în fața unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. nu poate fi făcută atunci când reclamantul nu poate dispune de acesta.

Răspuns: C**30 Nulitatea absolută a actului de procedură:**

- A. nu poate fi invocată de partea vinovată de încălcarea normei legale;
- B. este incidentă în cazul cererii insuficient timbrate;
- C. constând în cererea de chemare în judecată intervine în cazul neparcurgerii procedurii prealabile, atunci când aceasta este reglementată prin norme de ordine publică.

Răspuns: B**31 Termenul pentru înmânarea citației:**

- A. nu poate fi scurtat decât atunci când legea prevede expres;
- B. este un termen legal și relativ;
- C. este prevăzut în citație atunci când se dispune scurtarea sa.

Răspuns: C**32 În cazul procedurii speciale a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept:**

- A. reclamantul poate cere, cu titlu accesoriu, plata chiriilor neachitate de pârât;
- B. pârâtul nu poate formula întâmpinare și cerere reconvențională;
- C. reclamantul este considerat legal citat doar la imobilul în litigiu.

Răspuns: A**33 Determinarea competenței materiale se face astfel:**

- A. după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere;
- B. pentru stabilirea valorii obiectului cererii se vor avea în vedere și accesoriile pretenției principale, scadente până la momentul introducerii cererii de chemare în judecată;
- C. în cererile privitoare la executarea unui contract, pentru stabilirea competenței instanței se va avea în vedere valoarea obiectului contractului, chiar dacă este dedus judecății doar o parte din obiectul acestuia.

Răspuns: A

34 Necompetența de ordine publică:

- A. poate fi invocată în orice stare a pricinii, în toate situațiile;
- B. nu poate fi invocată în privința încălcării competenței materiale procesuale a secției sau completului specializat;
- C. poate fi invocată în orice stare a pricinii în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești, ci de cea a unui organ fără activitate jurisdicțională.

Răspuns: C**35 Excepția de litispendență:**

- A. poate fi invocată numai în fața primei instanțe;
- B. poate fi invocată de procuror atunci când participă la judecata cauzei;
- C. când instanțele sunt de grad diferit, excepția se invocă înaintea instanței ulterior sesizată.

Răspuns: B**36 Amânarea judecării pentru lipsă de apărare:**

- A. poate fi dispusă, numai o singură dată, la cererea părții interesate, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei;
- B. când instanța refuză amânarea judecării pentru acest motiv, poate admite solicitarea părții de amânare a pronunțării în vederea depunerii de concluzii scrise, numai dacă apreciază că este necesară depunerea de concluzii scrise;
- C. poate fi dispusă, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei.

Răspuns: C**37 La primul termen de judecată:**

- A. instanța va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, exclusiv în raport de împrejurările cauzei, chiar dacă părțile nu au fost legal citate, nefiind necesară ascultarea acestora;
- B. la primul termen la care părțile sunt legal citate reclamantul poate modifica cererea de chemare în judecată, acesta fiind termenul limită până la care se poate formula o cerere adițională;
- C. dacă părțile sunt legal citate și pot pune concluzii, instanța investită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca incompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de incompetență în termenul legal.

Răspuns: C**38 Constituie excepții de procedură:**

- A. excepția de tardivitate și excepția de perimare;
- B. excepția nulității cererii de chemare în judecată și excepția de prematuritate a cererii de chemare în judecată;
- C. excepția de litispendență și excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Răspuns: A**39 Proba cu martori:**

- A. este admisibilă pentru dovedirea unui act juridic, chiar dacă pentru validitatea acestuia legea cere forma scrisă;
- B. este inadmisibilă pentru a dovedi, că după încheierea contractului, părțile au convenit verbal să modifice termenul de executare a obligației uneia dintre ele;
- C. este inadmisibilă dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, chiar dacă există început de dovadă scrisă.

Răspuns: B**40 În ceea ce privește judecata în complet de divergență:**

- A. divergența se judecă în aceeași zi sau, dacă nu este posibil, într-un termen care nu poate depăși 20 zile de la ivirea divergenței, iar în pricinile considerate urgente acest termen nu poate fi mai mare de 5 zile;
- B. judecătorii nu au dreptul de a reveni asupra părerii lor care a provocat divergența;
- C. când divergența nu privește soluția ce trebuie dată întregii cauze, după judecarea chestiunilor rămase în divergență, completul care a judecat înainte de ivirea ei va putea continua judecarea cauzei.

Răspuns: C

41 Termenul de apel:

- A. în cazul ordonanței președințiale, curge de la comunicare, în toate cazurile;
- B. curge de la comunicarea hotărârii, chiar dacă aceasta a fost comunicată odată cu încheierea de încuviințare a executării silite;
- C. curge de la data introducerii unei cereri de revizuire împotriva unei hotărâri de primă instanță susceptibile de apel și care nu a fost comunicată părții.

Răspuns: B**42 În ceea ce privește principiul "Neînfrățirea situației în propria cale de atac":**

- A. nu se aplică atunci când apelul este declarat de procuror în favoarea uneia dintre părți;
- B. consimțământul apelantului privind renunțarea la acest principiu trebuie să fie expres;
- C. ca efect al admiterii excepției autorității de lucru judecat, părți nu i se poate crea în propria cale de atac o situație mai rea decât cea din hotărârea atacată.

Răspuns: B**43 În cazul decesului unuia dintre soți în timpul procesului de divorț:**

- A. în toate cazurile, la cererea celui alt soț, instanța acordă termen pentru introducerea în cauză a moștenitorilor;
- B. când acțiunea este continuată de moștenitorii soțului reclamant, în ipoteza cererii de divorț întemeiate pe culpa pârâtului, în cazul admiterii acesteia, căsătoria se consideră desfăcută la data introducerii cererii de divorț;
- C. când cererea de divorț se întemeiază pe culpa pârâtului și acesta decedează în cursul procesului, reclamantul poate continua acțiunea împotriva moștenitorilor pârâtului.

Răspuns: B**44 Hotărârea de partaj:**

- A. are efect declarativ;
- B. executarea cu privire la bunurile împărțite poate fi cerută în termenul de prescripție de 3 ani;
- C. odată rămasă definitivă, constituie titlu executoriu și poate fi pusă în executare chiar dacă nu s-a cerut predarea efectivă a bunului ori instanța nu a dispus în mod expres această predare.

Răspuns: C**45 Următoarea afirmație este falsă:**

- A. judecătorul care a pronunțat o hotărâre prin care a admis excepția lipsei de interes nu poate judeca aceeași pricină după casarea cu trimitere, dacă în recurs s-a reținut că în cauză excepția a fost greșit admisă;
- B. judecătorul care a pronunțat o hotărâre în primă instanță este incompatibil să soluționeze cauza în revizuire;
- C. judecătorul care a pronunțat decizia din apel este incompatibil absolut să soluționeze cererea de revizuire sau contestația în anulare exercitată împotriva deciziei date în recursul declarat împotriva deciziei sale din apel.

Răspuns: A**46 Actele de procedură transmise prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță:**

- A. sunt tardive, dacă întârzierea nu a fost cauzată de deficiențe ale sistemului de comunicare;
- B. sunt socotite a fi depuse în termen;
- C. sunt nule, dacă tardivitatea se invocă la primul termen de judecată.

Răspuns: B

47 În cazul solicitării reclamantului de a i se comunica actele de procedură în format electronic prin e-mail:

- A. actul de citare a acestuia în proces, într-o altă modalitate decât cea invocată prin cererea adresată instanței este lovit de nulitate, dacă prin nerespectarea modalității de comunicare a actului de procedură s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia, fără a fi condiționată de utilizarea procedurii înscrierii în fals împotriva dovezii de înmânare și a mențiunilor din procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii;
- B. efectuarea procedurii de citare în acest mod, chiar dacă partea a solicitat și a indicat datele corespunzătoare în acest scop, constituie o modalitate secundară de comunicare a actelor de procedură, fiind condiționată de efectuarea procedurii în format letric.
- C. actul de citare a acestuia în proces este lovit de nulitate care nu este condiționată de vătămare.

Răspuns: A

48 În cazul în care revizuirea s-a cerut pentru hotărâri potrivnice, recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluționată cererea de revizuire:

- A. este inadmisibil dacă hotărârea atacată cu revizuire are caracter definitiv;
- B. este inadmisibil dacă hotărârea atacată cu revizuire a fost pronunțată de una dintre secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. este admisibil, indiferent dacă hotărârea atacată cu revizuire are sau nu caracter definitiv.

Răspuns: C

49 Încheierea prin care a fost suspendată judecata:

- A. poate fi atacată cu recurs, în mod separat, indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată de curtea de apel într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă;
- B. poate fi atacată cu recurs la completul de 5 judecători, când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție;
- C. poate fi atacată cu recurs, în mod separat, indiferent de instanța care a pronunțat-o și indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă.

Răspuns: A

50 Situația în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor, în timp ce, pentru ceilalți membri, este semnată de către președintele completului sau de președintele instanței, în condițiile legii:

- A. se încadrează în motivul de contestație în anulare cu privire la încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței;
- B. nu se încadrează în motivul de contestație în anulare cu privire la încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței;
- C. determină aplicarea sancțiunii nulității necondiționate de vătămare.

Răspuns: B

51 În cazul legitimei apărări:

- A. se reține cauza justificativă și dacă apărarea se realizează împotriva unei persoane care pune în executare un mandat de aducere, pe motiv că autorul consideră că a fost acuzat în mod injust de comiterea unei infracțiuni;
- B. apărarea poate fi comisă ca ripostă împotriva atacului unui urs sălbatic;
- C. nu se poate dispune confiscarea specială a bunului folosit pentru comiterea faptei în legitimă apărare.

Răspuns: C**52 Actele de pregătire sunt:**

- A. incompatibile cu intenția spontană;
- B. sancționate doar atunci când legiuitorul le asimilează tentativei;
- C. posibile în cazul infracțiunilor comise cu intenție depășită.

Răspuns: C**53 Renunțarea la aplicarea pedepsei nu se poate dispune dacă:**

- A. pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de la unu la 5 ani;
- B. față de același infractor s-a mai dispus, în urmă cu 3 ani față de săvârșirea infracțiunii pentru care este judecat, renunțarea la aplicarea pedepsei;
- C. infracțiunea a fost comisă în perioada în care era suspendată prescripția executării pedepsei aplicate pentru o infracțiune săvârșită în urmă cu 3 ani.

Răspuns: C**54 Pe durata termenului de supraveghere, persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei i se poate impune obligația de a presta o muncă în folosul comunității pentru o perioadă cuprinsă între:**

- A. 30 și 60 de zile;
- B. 90 și 120 de zile;
- C. 70 și 120 de zile.

Răspuns: A**55 Legea penală de dezincriminare:**

- A. nu împiedică posibilitatea luării măsurii de siguranță a obligării la tratament medical, însă numai cu acordul prealabil al inculpatului;
- B. nu se aplică dacă fapta este reîncriminată, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii care a dezincriminat fapta;
- C. produce efecte chiar dacă condamnarea a rămas definitivă și a fost reținută ca prim termen al recidivei pentru o infracțiune comisă de aceeași persoană.

Răspuns: C**56 Minoritatea se va reține drept cauză de neimputabilitate dacă minorul:**

- A. a comis o faptă chiar neprevăzută de legea penală;
- B. a comis o faptă prevăzută de legea penală înainte de a împlini 14 ani, iar urmarea imediată se produce ulterior acestui moment;
- C. a luat rezoluția de a comite o faptă prevăzută de legea penală anterior împlinirii vârstei de 14 ani, chiar dacă fapta este comisă după acest moment.

Răspuns: B**57 Pedeapsa accesorie:**

- A. în cazul unei pluralități de infracțiuni, poate fi aplicată pe lângă pedeapsa rezultantă chiar dacă nu a fost mai întâi aplicată pe lângă niciuna dintre pedepsele stabilite pentru infracțiunile ce au format pluralitatea;
- B. nu se dispune în toate cazurile în care se aplică o pedeapsă complementară;
- C. poate fi aplicată numai dacă se dispune o condamnare la pedeapsa închisorii.

Răspuns: B

58 Confiscarea extinsă poate viza și:

- A. sumele de bani transferate membrilor familiei, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea acestei măsuri;
- B. bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;
- C. toate bunurile dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani de la comiterea infracțiunii, chiar dacă instanța de judecată este sesizată înainte de împlinirea acestui termen.

Răspuns: A**59 În cazul în care infracțiunea de omor pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv este concurentă atât cu infracțiunea de tâlhărie ce reprezintă primul termen, cât și cu infracțiunea de furt calificat ce reprezintă al doilea termen al unei recidive postcondamnatorii, operațiunea de stabilire a pedepsei rezultante în cazul trimiterii în judecată pentru această din urmă infracțiune de furt calificat implică:**

- A. aplicarea regulilor concursului de infracțiuni între pedepsele stabilite pentru omor și tâlhărie, pedeapsa rezultantă fiind considerată primul termen al recidivei postcondamnatorii pentru infracțiunea de furt calificat;
- B. aplicarea regulilor recidivei postcondamnatorii cu privire la infracțiunea de tâlhărie și furt calificat, pedeapsa rezultantă fiind ulterior contopită, potrivit regulilor concursului de infracțiuni, cu pedeapsa stabilită pentru infracțiunea de omor;
- C. contopirea pedepselor pentru infracțiunile de omor, tâlhărie și furt calificat potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni, aplicând apoi și regulile privind recidiva postcondamnatorie, prin adăugarea pedepsei anterioare neexecutate sau a restului rămas neexecutat din aceasta.

Răspuns: A**60 În materia prescripției executării măsurilor educative:**

- A. termenul curge de la data pronunțării hotărârii, dacă măsura a constat în aplicarea unui avertisment;
- B. în cazul măsurilor neprivative de libertate termenul este egal cu durata măsurii, dar nu mai puțin de 2 ani;
- C. în cazul măsurilor privative de libertate, termenul de prescripție poate depăși 2 ani.

Răspuns: C**61 Acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracțiune reprezintă circumstanță atenuantă legală în ipoteza unei infracțiuni de:**

- A. purtare abuzivă, dacă sunt acoperite toate pretențiile părții civile, inclusiv în ceea ce privește diminuarea veniturilor din activități pe perioada spitalizării victimei;
- B. înșelăciune, chiar dacă acoperirea integrală a prejudiciului a avut loc în faza camerei preliminare, după sesizarea instanței;
- C. ucidere din culpă, atunci când autorul a acoperit cheltuielile cu spitalizarea victimei, contravaloarea cheltuielilor de înmormântare și a încheiat un acord de mediere cu privire la celelalte daune solicitate de urmașii decedatului.

Răspuns: B**62 Ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante, instanța reduce:**

- A. quantumul sumei corespunzătoare zilei-amendă;
- B. în mod corespunzător limitele prevăzute de lege pentru pedepsele complementare;
- C. limitele speciale ale pedepsei închisorii o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute.

Răspuns: C

63 Întrunește și elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de omor calificat fapta celui care:

- A. dorind să-și ucidă soția cu care se afla în proces de divorț, o așteaptă pe aceasta la locul de muncă, la terminarea programului, având asupra sa un cuțit de mari dimensiuni, dar, în urma discuției cu ea, renunță să mai comită fapta, hotărând împreună să mai acorde o șansă relației lor;
- B. fiind medic de specialitate obstetrică-ginecologie, încearcă să provoace întreruperea cursului sarcinii unei persoane prin manopere abortive specifice, efectuate fără consimțământul acesteia, care i-au produs victimei o infecție pentru a cărei vindecare au fost necesare 20 de zile de îngrijiri medicale, fără ca vreun moment să-i fi fost pusă viața în primejdie;
- C. fiind condamnat definitiv pentru o infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, aflându-se în executarea pedepsei cu închisoarea în penitenciar, pentru a putea evada, înjunghie în zona pieptului un alt deținut care încerca să avertizeze paznicii despre evadare, victima fiind transportată de urgență la spital, unde viața i-a fost salvată.

Răspuns: C**64 Amenințarea:**

- A. unui judecător constituie infracțiunea de ultraj judiciar doar dacă este realizată nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă;
- B. constituie infracțiune numai dacă se probează că a fost produsă în concret o stare de temere;
- C. cu darea în vileag a unui fapte imaginare compromițătoare pentru un membru de familie al persoanei amenințate, în scopul obținerii unei sume de bani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj.

Răspuns: C**65 Nici infracțiunea de viol, nici cea de agresiune sexuală comise asupra unui major:**

- A. nu pot fi comise în formă continuată;
- B. săvârșite de două sau mai multe persoane împreună nu permit reținerea circumstanței agravante constând în săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
- C. nu au ca variantă agravată situația în care, în urma faptei, victima rămâne însărcinată.

Răspuns: B**66 Spre deosebire de violarea de domiciliu, violarea sediului profesional:**

- A. nu presupune lipsa consimțământului persoanei vătămate, ca o condiție (cerință) atașată elementului material prevăzută de Codul penal;
- B. presupune, în mod obligatoriu, plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru punerea în mișcare a acțiunii penale;
- C. nu se poate absorbi în infracțiunea de tâlhărie calificată.

Răspuns: A**67 Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere fapta celui care:**

- A. luând cu împrumut o sumă de bani pentru 3 luni, nu o restituie la scadență;
- B. folosește un autovehicul, lăsat în vederea vopsirii caroseriei, pentru a face o deplasare la mare cu prietenii;
- C. fiind gestionar la un magazin de încălțăminte, își însușește mai multe perechi de pantofi din gestiune.

Răspuns: B**68 Este tipică fapta constând în conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care:**

- A. deține un permis de conducere provizoriu valabil, eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie, chiar dacă are dreptul de a conduce în România;
- B. a consumat băuturi alcoolice înainte de a conduce, indiferent de îmbibația alcoolică;
- C. consumă alcool după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea unei persoane, până la recoltarea mostrelor biologice.

Răspuns: C

69 Distrugerea unui înscris:

- A. sub semnătură privată constituie întotdeauna infracțiune;
- B. oficial care se află în păstrarea unui notar public conduce la reținerea infracțiunii de distrugere în variantă agravată;
- C. în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, conduce la reținerea infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri.

Răspuns: C**70 Infracțiunile de înșelăciune și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor:**

- A. aduc, ambele, atingere bunei-credințe și corectitudinii (încrederii) care trebuie să existe între participanții la relațiile patrimoniale;
- B. au același obiect material;
- C. au aceleași variante agravate.

Răspuns: A**71 Lovirea unui minor:**

- A. nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică care nu înlătură discernământul, nu constituie infracțiune;
- B. de către tatăl său, în mod repetat, cu consecința punerii în primejdie gravă a dezvoltării fizice și morale a minorului, conduce la reținerea în concurs a unei infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului;
- C. conduce la reținerea infracțiunii de lovire sau alte violențe în varianta tip dacă minorul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Răspuns: B**72 Spre deosebire de infracțiunea de nedenunțare, infracțiunea de omisiunea sesizării:**

- A. are un subiect activ calificat (special);
- B. nu poate fi comisă și din culpă;
- C. nu se pedepsește dacă, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei a cărei sesizare a fost omisă, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta.

Răspuns: A**73 Infracțiunea de favorizare a făptuitorului:**

- A. nu poate intra niciodată în concurs cu infracțiunea de mărturie mincinoasă comisă de aceeași persoană;
- B. se poate reține în concurs cu o infracțiune de înlesnirea evadării;
- C. se reține atunci când o persoană i-a promis autorului, înainte de săvârșirea faptei de către acesta, că îl va ajuta în scopul sustragerii de la răspundere penală, iar ulterior își ține promisiunea.

Răspuns: B**74 Infracțiunile de luare de mită și trafic de influență:**

- A. au aceleași condiții (cerințe) esențiale atașate elementului material;
- B. pot fi comise doar cu intenție;
- C. au, ambele, subiect activ calificat (special).

Răspuns: B**75 Infracțiunea de incest:**

- A. se poate comite prin întreținerea unui act sexual anal între tată și fiul său major;
- B. are același element material ca infracțiunea de agresiune sexuală;
- C. se absoarbe în mod natural în infracțiunea de corupere sexuală a minorilor.

Răspuns: A

76 Acțiunea penală:

- A. nu poate fi pusă în mișcare în cadrul procedurii de verificare a legalității soluției de renunțare la urmărirea penală;
- B. poate fi retrasă în cursul judecății prin concluziile orale ale procurorului de ședință;
- C. se stinge prin reluarea urmăririi penale.

Răspuns: A**77 Acțiunea civilă exercitată împotriva inculpatului:**

- A. se stinge prin încheierea judecătorului de cameră preliminară de restituire a cauzei la parchet;
- B. respinsă de către instanță constituie un impediment pentru dispunerea prin aceeași hotărâre a luării unei măsuri asiguratorii;
- C. poate fi admisă, chiar dacă partea responsabilă civilmente nu a fost introdusă în procesul penal în faza de judecată.

Răspuns: C**78 În cursul procesului penal:**

- A. este necesară formularea unui denunț cu privire la o anumită persoană (in personam) pentru a se putea dispune continuarea efectuării urmăririi penale față de suspect;
- B. instanța poate dispune o soluție de achitare chiar dacă a fost sesizată prin încheierea judecătorului de cameră preliminară;
- C. organul judiciar delegat nu poate avea aceeași competență teritorială cu cel care a dispus delegarea.

Răspuns: B**79 Judecătoria:**

- A. nu are competența de a judeca o cale extraordinară de atac;
- B. este competentă material să judece infracțiunea de evadare comisă din executarea pedepsei aplicate pentru infracțiunea de omor;
- C. este în toate cazurile competentă material și teritorial să judece o infracțiune care a produs consecințe deosebit de grave în circumscripția mai multor instanțe.

Răspuns: B**80 Parchetul de pe lângă Curtea de apel:**

- A. poate dispune începerea urmăririi penale in rem (cu privire la faptă), chiar dacă competența sa este atrasă de aplicarea normelor de competență personală;
- B. nu poate sesiza cu rechizitoriu judecătoria;
- C. este competent să dispună trimiterea în judecată a unui judecător din cadrul unei alte curți de apel.

Răspuns: A**81 Prorogarea de competență:**

- A. este condiționată sub aspectul efectelor de formularea unei cereri, în acest sens, de partea interesată;
- B. nu operează în ipoteza chestiunilor prelabile, dacă instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției;
- C. poate surveni în cazul schimbării încadrării juridice dispuse de către instanța de judecată.

Răspuns: C**82 Judecătorul:**

- A. din cadrul instanței superioare în grad celei competente poate să invoce excepția de necompetență materială numai până la citirea actului de sesizare;
- B. de cameră preliminară este competent să se pronunțe cu privire la încuviințarea procedurii audierii anticipate;
- C. care a respins calea de atac a revizuirii nu este incompatibil să se pronunțe cu privire la admisibilitatea în principiu a contestației în anulare exercitate de aceeași parte împotriva aceleiași hotărâri.

Răspuns: C

83 Împotriva ordonanței prin care organul de cercetare penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de care este acuzat suspectul:

- A. este admisibilă calea de atac a contestației;
- B. nu este admisibilă plângerea la procurorul ierarhic superior celui care supraveghează efectiv cercetarea penală;
- C. nu este admisibilă nicio cale de atac, legalitatea ordonanței urmând a fi analizată doar în faza de cameră preliminară.

Răspuns: B

84 Cererea de strămutare:

- A. se soluționează în camera de consiliu, asistența juridică a inculpatului și a persoanei vătămate minore fiind în toate cazurile obligatorie;
- B. se soluționează prin decizie, dacă strămutarea vizează o cauză aflată în etapa procesuală a apelului;
- C. înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție nu atrage suspendarea de drept a judecării cauzei.

Răspuns: C

85 În faza de judecată:

- A. formularea unei cereri de recuzare constituie un caz de suspendare de drept a judecării;
- B. instanța poate dispune reluarea fazei de cameră preliminară, chiar dacă procedura de citare fusese legal îndeplinită în respectiva fază;
- C. circumstanțele atenuante legale nu constituie obiect al probei.

Răspuns: B

86 Percheziția domiciliară:

- A. întocmai ca executarea unui mandat de aducere emis de judecătorul de drepturi și libertăți, poate fi începută numai într-un anumit interval orar;
- B. este dispusă în faza de urmărire penală doar de judecătorul de drepturi și libertăți în circumscripția căruia se află spațiul care se solicită a fi percheziționat;
- C. nu poate fi încuviințată în cazuri urgente de procuror pentru o perioadă de cel mult 24 de ore.

Răspuns: C

87 În faza de judecată instanța:

- A. nu este obligată să dispună efectuarea unei noi expertize ori de câte ori constată existența unor contradicții între conținutul și concluziile raportului de expertiză;
- B. poate dispune efectuarea unui raport de expertiză tehnică de către un specialist care funcționează în cadrul organelor de urmărire penală;
- C. este obligată în toate cazurile să dispună efectuarea unei expertize psihiatrice atunci când inculpatul era minor la data emiterii rechizitoriului.

Răspuns: A

88 În faza de cameră preliminară:

- A. măsura preventivă a controlului judiciar poate fi luată doar dacă este formulată o propunere de către procuror în acest sens;
- B. măsura arestării preventive nu trebuie revocată ori de câte ori se dispune restituirea cauzei la parchet;
- C. nu se poate dispune modificarea obligațiilor aferente controlului judiciar.

Răspuns: B

89 Atunci când inculpatul este prezent, ascultarea sa este obligatorie la soluționarea:

- A. tuturor contestațiilor formulate în faza de judecată;
- B. propunerii procurorului de impunere a unor noi obligații în cadrul controlului judiciar în faza camerei preliminare;
- C. cererii de restituire a cauțiunii în cursul urmăririi penale.

Răspuns: B

90 Arestul la domiciliu:

- A. poate fi luat chiar dacă urmărirea penală se efectuează pentru o infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii alternativă cu pedeapsa amenzii;
- B. nu poate fi înlocuit cu arestarea preventivă în faza de cameră preliminară în primele 60 de zile după sesizarea instanței;
- C. încetează de drept în faza de judecată odată cu pronunțarea sentinței prin care a fost impusă o măsură educativă inculpatului minor.

Răspuns: A**91 Măsurile asigurătorii:**

- A. pot fi menținute de procuror prin dispoziția din rechizitoriu prin care se adoptă doar soluția de trimitere în judecată a inculpatului;
- B. nu pot fi luate din oficiu de judecătorul de drepturi și libertăți în faza de urmărire penală;
- C. încetează de drept ori de câte ori se dispune restituirea cauzei la parchet de judecătorul de cameră preliminară.

Răspuns: B**92 Asistența juridică este obligatorie:**

- A. în cursul urmăririi penale numai pentru suspect și inculpat la exprimarea consimțământului pentru examinarea fizică;
- B. în faza de cameră preliminară la dezbaterile admisibilității în principiu a cererii de înlocuire a arestului la domiciliu cu controlul judiciar pe cauțiune;
- C. în faza de judecată, ori de câte ori instanța a fost sesizată cu o faptă comisă în minorat.

Răspuns: B**93 Nulitatea absolută:**

- A. poate fi invocată și de subiecții procesuali principali;
- B. poate fi invocată numai până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în procedura camerei preliminare;
- C. spre deosebire de nulitatea relativă, trebuie invocată în termen de cel mult 10 zile de la data încălcării dispoziției legale.

Răspuns: A**94 În faza de urmărire penală:**

- A. efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect poate fi dispusă de aceleași organe judiciare care pot dispune reținerea;
- B. infirmarea poate fi dispusă numai de către conducătorul parchetului pe rolul căruia se află cauza;
- C. suspendarea urmăririi penale nu se poate dispune după luarea măsurii arestării preventive.

Răspuns: A**95 Renunțarea la urmărire penală:**

- A. revocată de procuror poate fi urmată de încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției;
- B. poate fi dispusă în aceleași cazuri și condiții în care poate fi încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției;
- C. dispusă de procuror poate fi înlocuită cu o soluție de începere a judecării de către judecătorul de cameră preliminară.

Răspuns: A**96 Judecătorul de cameră preliminară:**

- A. poate schimba încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus clasarea și dispune o soluție de renunțare la urmărirea penală în considerarea noii încadrări juridice;
- B. nu poate exclude probele administrate în cursul urmăririi penale dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
- C. nu poate dispune începerea judecării în urma soluționării plângerii formulate de inculpat împotriva soluției de clasare dispuse față de acesta.

Răspuns: C

97 Întocmirea minutei este obligatorie în ipoteza în care:

- A. instanța amână judecata pentru lipsă de apărare, la cererea unui inculpat arestat preventiv;
- B. sentința a fost pronunțată într-o cauză în care judecata a avut loc potrivit procedurii în cazul recunoașterii învinuirii;
- C. este admis apelul împotriva sentinței prin care a fost respinsă cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate.

Răspuns: C

98 În cazul judecării în primă instanță:

- A. niciuna dintre dispozițiile sentinței nedefinitive nu este executorie de la data pronunțării;
- B. nu este obligatorie acordarea unui nou termen pe motiv că judecătorul de cameră preliminară nu a procedat la comunicarea rechizitoriului;
- C. după începerea cercetării judecătorești nu este posibilă luarea unei măsuri asiguratorii în vederea garantării reparării prejudiciului.

Răspuns: B

99 Apelul poate fi declarat:

- A. de copilul major pentru părinte, în toate cazurile;
- B. prin cerere scrisă care trebuie să fie depusă la aceeași instanță la care poate fi formulată și declarația de retragere a apelului;
- C. și după expirarea termenului prevăzut de lege, caz în care instanța nu poate soluționa apelul înainte de a se pronunța cu privire la cererea de repunere în termenul de apel.

Răspuns: C

100 În cazul revizuirii:

- A. rejudecarea cauzei nu poate avea loc în lipsa revizuiantului deținut care nu a solicitat judecata în lipsă;
- B. formulate împotriva unei hotărâri prin care a fost dispusă o soluție de condamnare împlinirea termenului de reabilitare atrage inadmisibilitatea căii extraordinare de atac;
- C. spre deosebire de contestația în anulare, odată cu admiterea în principiu și suspendarea executării hotărârii, nu pot fi impuse și una sau mai multe dintre obligațiile ce intră în conținutul controlului judiciar.

Răspuns: A

1 Dreptul de superficie:

- A. se poate constitui pe o durată de cel mult 99 de ani, iar termenul nu poate fi reînnoit ;
- B. se poate înscrie pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, în favoarea constructorului, în situația în care s-a construit pe terenul altuia ;
- C. se poate înscrie în temeiul unui act juridic prin care proprietarul întregului fond a transmis terenul și construcția, în mod separat, către două persoane, numai dacă constituirea superficiei s-a stipulat expres.

Răspuns: B

2 În materia contractului de locațiune:

- A. dacă legea nu dispune altfel, locațiunile încheiate de persoanele care, potrivit legii, nu pot face decât acte de administrare nu vor depăși 5 ani;
- B. în situația unor locațiuni succesive ale căror perioade se suprapun fie și parțial, conflictul dintre locatari se rezolvă întotdeauna în favoarea locatarului care a intrat cel dintâi în folosința bunului;
- C. dacă în contract părțile nu au arătat durata locațiunii, fără a-și fi dorit să contracteze pe o durată nedeterminată, în lipsa uzanțelor, locațiunea se consideră încheiată pentru o lună.

Răspuns: A

3 În cazul fraudei comise de incapabil:

- A. declarația că este capabil să contracteze, făcută de cel cu capacitate de exercițiu restrânsă înlătură anulabilitatea actului, cu excepția cazului în care declarația a fost obținută prin dol;
- B. dacă incapabilul a folosit manopere dolosive, instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancțiune civilă adecvată;
- C. instanța poate menține contractul dacă există o declarație a celui cu capacitate de exercițiu restrânsă că este capabil să contracteze.

Răspuns: B

4 În materie de liberalități:

- A. sub sancțiunea nulității relative, dispunătorul trebuie să îl determine pe beneficiarul liberalității ori cel puțin să prevadă criteriile pe baza cărora să poată fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice;
- B. dispunătorul poate lăsa unui terț dreptul de a-l desemna pe beneficiarul liberalității sau de a stabili obiectul acesteia;
- C. persoana care nu există la data întocmirii liberalității poate beneficia de o liberalitate dacă aceasta este făcută în favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru aceasta din urmă de a transmite beneficiarului obiectul liberalității îndată ce va fi posibil.

Răspuns: C

5 În ceea ce privește efectele obligației indivizibile:

- A. aceasta nu se divide între debitori, între creditori, dar se divide între moștenitorii acestora proporțional cu cota deținută din moștenire;
- B. aceasta nu se divide între debitori, între creditori și nici între moștenitorii acestora;
- C. niciunul dintre debitori nu poate fi constrâns separat la executarea întregii obligații.

Răspuns: B

6 În ceea ce privește proprietatea privată:

- A. bunurile obiect al proprietății private, indiferent de titular, sunt și rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se prevede altfel;
- B. moștenirile vacante intră în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, numai prin înscriere în cartea funciară;
- C. moștenirile vacante intră în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, fără înscriere în cartea funciară.

Răspuns: A

7 În materia punerii în întârziere a debitorului:

- A. cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere trebuie dovedite de creditor, în lipsa clauzei contrare;
- B. debitorul răspunde, de la data la care se află în întârziere, pentru orice pierdere cauzată de un caz fortuit, în toate situațiile;
- C. în cazul unei solidarități active notificarea nu trebuie făcută de toți creditorii.

Răspuns: C

8 În cazul existenței mai multor debitori:

- A. punerea în întârziere a unuia dintre debitori, de drept sau la cererea creditorului, nu produce efecte împotriva celorlalți debitori;
- B. creditorul nu poate să ceară ca toți debitorii obligației indivizibile să efectueze plata în același timp;
- C. debitorul chemat în judecată pentru totalitatea obligației nu poate în nicio situație să solicite termen pentru a-i introduce în cauză pe ceilalți debitori, fiind ținut să execute singur obligația, având ulterior drept de regres împotriva celorlalți debitori.

Răspuns: A

9 În materia contractului de mandat:

- A. dacă părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat se prezumă a fi pe durată nedeterminată;
- B. mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare;
- C. dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este ținut să execute mandatul cu diligența unui bun proprietar.

Răspuns: C

10 În cazul ofertei de donație:

- A. aceasta poate fi acceptată după decesul destinatarului, de către moștenitorii acestuia;
- B. dacă aceasta este făcută unei persoane lipsite de capacitate de exercițiu, ea nu poate fi acceptată de către reprezentantul legal;
- C. incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptării ofertei.

Răspuns: C

11 Actul de opțiune succesorală:

- A. poate fi exercitat valabil și înainte de deschiderea succesiunii;
- B. este în toate cazurile indivizibil și irevocabil;
- C. poate consta și în acțiunea unui succesibil, prin care solicită instanței judecătorești nedemnitatea unui alt succesibil;

Răspuns: C

12 Potrivit Constituției României:

- A. bunurile proprietate publică pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate, în condițiile legii organice;
- B. bunurile proprietate publică pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau asociațiilor fără scop patrimonial;
- C. bunurile proprietate publică pot aparține statului, unităților administrativ-teritoriale, regiilor autonome ori instituțiilor publice.

Răspuns: A

13 În cazul regimului comunității legale, constituie bunuri proprii ale fiecărui soț:

- A. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, în toate cazurile;
- B. bunurile dobândite prin legat, chiar dacă dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
- C. bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare.

Răspuns: C

14 Sub sancțiunea nulității relative nu pot cumpăra drepturi litigioase:

- A. judecătorii, atunci când drepturile litigioase sunt de competența instanței superioare celei la care își desfășoară activitatea;
- B. părinții pentru bunurile persoanei pe care o reprezintă;
- C. mandatarii pentru bunurile pe care sunt însărcinați să le vândă, chiar dacă au fost împuterniciți în mod expres în acest sens;

Răspuns: B**15 Sublocațiunea:**

- A. spre deosebire de cesiune, nu poate fi interzisă;
- B. este permisă doar dacă este încheiată sub formă autentică;
- C. când are ca obiect o locuință este condiționată de acordul scris al locatorului;

Răspuns: C**16 Proprietatea periodică:**

- A. este un caz de coproprietate forțată;
- B. poate înceta prin partaj judiciar;
- C. poate avea ca obiect doar bunurile imobile;

Răspuns: A**17 În materia prescripției extinctive:**

- A. cel lipsit de capacitatea de a înstrăina sau, după caz, de a se obliga poate renunța la prescripție;
- B. prescripția operează deplin drept;
- C. acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept este imprescritibilă.

Răspuns: C**18 În situația înstrăinării bunului supus restituirii:**

- A. debitorul obligației de restituire este ținut, în toate cazurile, să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al înstrăinării în funcție de cea mai mare dintre aceste valori;
- B. creditorul obligației de restituire se poate îndrepta exclusiv împotriva debitorului obligat, nu și împotriva celui care a dobândit bunul;
- C. dacă debitorul este de rea-credință ori obligația de restituire provine din culpa sa, atunci acesta este ținut să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al înstrăinării, în funcție de valoarea cea mai mare.

Răspuns: C**19 Clauza de inalienabilitate:**

- A. poate fi instituită pentru o durată de cel mult 49 de ani, doar prin convenția părților;
- B. este subînțeleasă în antecontracte având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel;
- C. în lipsa înscrierii în cartea funciară este lovită de nulitate relativă.

Răspuns: B**20 Contractul se încheie:**

- A. în momentul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile;
- B. în momentul acceptării ofertei;
- C. în momentul în care ofertantul ia cunoștință de acceptarea ofertei.

Răspuns: A**21 Eroarea comună și invincibilă:**

- A. constituie, după caz, o cauză de nulitate absolută sau relativă;
- B. nu se prezumă;
- C. nu se aplică în cazul în care legea reglementează forma scrisă sau un sistem de publicitate.

Răspuns: B

22 În cazul divorțului din cauza stării sănătății unuia dintre soți:

- A. divorțul poate avea loc la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei;
- B. desfacerea căsătoriei se pronunță din culpă comună;
- C. divorțul soților poate avea loc numai la cererea comună a soților.

Răspuns: A**23 În ceea ce privește viciile posesiei:**

- A. clandestinitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată;
- B. posesia este discontinuă atât timp cât posesorul o exercită în mod intermitent;
- C. numai persoana față de care posesia este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii.

Răspuns: C**24 În materia cauzelor exoneratoare de răspundere, următoarea afirmație este falsă:**

- A. dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră ;
- B. fapta victimei înseși înlătură răspunderea, dacă are caracteristicile cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenției părților, cazul fortuit este exonerator de răspundere;
- C. fapta terțului înlătură răspunderea chiar dacă nu are caracteristicile forței majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit.

Răspuns: C**25 Calculul termenelor de drept substanțial se efectuează astfel:**

- A. mijlocul lunii se socotește a cinsprezecea zi;
- B. mijlocul lunii se socotește a șaisprezecea zi;
- C. când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima zi a termenului dar se ia în calcul ultima zi a termenului.

Răspuns: A

26 Proba cu martori:

- A. este admisibilă pentru dovedirea unui act juridic, chiar dacă pentru validitatea acestuia legea cere forma scrisă;
- B. este inadmisibilă pentru a dovedi, că după încheierea contractului, părțile au convenit verbal să modifice termenul de executare a obligației uneia dintre ele;
- C. este inadmisibilă dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, chiar dacă există început de dovadă scrisă.

Răspuns: B**27 Constituie excepții de procedură:**

- A. excepția de tardivitate și excepția de perimare;
- B. excepția nulității cererii de chemare în judecată și excepția de prematuritate a cererii de chemare în judecată;
- C. excepția de litispendență și excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Răspuns: A**28 Situația în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor, în timp ce, pentru ceilalți membri, este semnată de către președintele completului sau de președintele instanței, în condițiile legii:**

- A. se încadrează în motivul de contestație în anulare cu privire la încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței;
- B. nu se încadrează în motivul de contestație în anulare cu privire la încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței;
- C. determină aplicarea sancțiunii nulității necondiționate de vătămare.

Răspuns: B**29 Termenul pentru înmânarea citației:**

- A. nu poate fi scurtat decât atunci când legea prevede expres;
- B. este un termen legal și relativ;
- C. este prevăzut în citație atunci când se dispune scurtarea sa.

Răspuns: C**30 În cazul solicitării reclamantului de a i se comunica actele de procedură în format electronic prin e-mail:**

- A. actul de citare a acestuia în proces, într-o altă modalitate decât cea invocată prin cererea adresată instanței este lovit de nulitate, dacă prin nerespectarea modalității de comunicare a actului de procedură s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia, fără a fi condiționată de utilizarea procedurii înscrierii în fals împotriva dovezii de înmânare și a mențiunilor din procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii;
- B. efectuarea procedurii de citare în acest mod, chiar dacă partea a solicitat și a indicat datele corespunzătoare în acest scop, constituie o modalitate secundară de comunicare a actelor de procedură, fiind condiționată de efectuarea procedurii în format letric.
- C. actul de citare a acestuia în proces este lovit de nulitate care nu este condiționată de vătămare.

Răspuns: A**31 Termenul de apel:**

- A. în cazul ordonanței președințiale, curge de la comunicare, în toate cazurile;
- B. curge de la comunicarea hotărârii, chiar dacă aceasta a fost comunicată odată cu încheierea de încuviințare a executării silite;
- C. curge de la data introducerii unei cereri de revizuire împotriva unei hotărâri de primă instanță susceptibile de apel și care nu a fost comunicată părții.

Răspuns: B**32 Excepția de litispendență:**

- A. poate fi invocată numai în fața primei instanțe;
- B. poate fi invocată de procuror atunci când participă la judecata cauzei;
- C. când instanțele sunt de grad diferit, excepția se invocă înaintea instanței ulterior sesizată.

Răspuns: B

33 Următoarea afirmație este falsă:

- A. judecătorul care a pronunțat o hotărâre prin care a admis excepția lipsei de interes nu poate judeca aceeași pricină după casarea cu trimitere, dacă în recurs s-a reținut că în cauză excepția a fost greșit admisă;
- B. judecătorul care a pronunțat o hotărâre în primă instanță este incompatibil să soluționeze cauza în revizuire;
- C. judecătorul care a pronunțat decizia din apel este incompatibil absolut să soluționeze cererea de revizuire sau contestația în anulare exercitată împotriva deciziei date în recursul declarat împotriva deciziei sale din apel.

Răspuns: A**34 Determinarea competenței materiale se face astfel:**

- A. după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere;
- B. pentru stabilirea valorii obiectului cererii se vor avea în vedere și accesoriile pretenției principale, scadente până la momentul introducerii cererii de chemare în judecată;
- C. în cererile privitoare la executarea unui contract, pentru stabilirea competenței instanței se va avea în vedere valoarea obiectului contractului, chiar dacă este dedus judecății doar o parte din obiectul acestuia.

Răspuns: A**35 Hotărârea de partaj:**

- A. are efect declarativ;
- B. executarea cu privire la bunurile împărțite poate fi cerută în termenul de prescripție de 3 ani;
- C. odată rămasă definitivă, constituie titlu executoriu și poate fi pusă în executare chiar dacă nu s-a cerut predarea efectivă a bunului ori instanța nu a dispus în mod expres această predare.

Răspuns: C**36 Sunt supuse recursului:**

- A. hotărârile date în apel, doar când legea o prevede expres;
- B. hotărârile date de instanțele de apel, în cauzele referitoare la cereri de partaj;
- C. hotărârile date, potrivit legii, fără drept de apel.

Răspuns: C**37 În cazul decesului unuia dintre soți în timpul procesului de divorț:**

- A. în toate cazurile, la cererea celuilalt soț, instanța acordă termen pentru introducerea în cauză a moștenitorilor;
- B. când acțiunea este continuată de moștenitorii soțului reclamant, în ipoteza cererii de divorț întemeiate pe culpa pârâtului, în cazul admiterii acesteia, căsătoria se consideră desfăcută la data introducerii cererii de divorț;
- C. când cererea de divorț se întemeiază pe culpa pârâtului și acesta decedează în cursul procesului, reclamantul poate continua acțiunea împotriva moștenitorilor pârâtului.

Răspuns: B**38 În cazul procedurii speciale a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept:**

- A. reclamantul poate cere, cu titlu accesoriu, plata chiriilor neachitate de pârât;
- B. pârâtul nu poate formula întâmpinare și cerere reconvențională;
- C. reclamantul este considerat legal citat doar la imobilul în litigiu.

Răspuns: A**39 Amânarea judecății pentru lipsă de apărare:**

- A. poate fi dispusă, numai o singură dată, la cererea părții interesate, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei;
- B. când instanța refuză amânarea judecății pentru acest motiv, poate admite solicitarea părții de amânare a pronunțării în vederea depunerii de concluzii scrise, numai dacă apreciază că este necesară depunerea de concluzii scrise;
- C. poate fi dispusă, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei.

Răspuns: C

40 Revizuirea pentru hotărâri potrivnice:

- A. se îndreaptă la instanța mai mare în grad față de instanța care a dat hotărârea a cărei revizuire se cere;
- B. poate avea ca efect trimiterea cauzei spre rejudecare;
- C. presupune cu necesitate ca prin cele două hotărâri să se fi soluționat fondul cauzei.

Răspuns: B**41 În cazul în care revizuirea s-a cerut pentru hotărâri potrivnice, recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluționată cererea de revizuire:**

- A. este inadmisibil dacă hotărârea atacată cu revizuire are caracter definitiv;
- B. este inadmisibil dacă hotărârea atacată cu revizuire a fost pronunțată de una dintre secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. este admisibil, indiferent dacă hotărârea atacată cu revizuire are sau nu caracter definitiv.

Răspuns: C**42 Necompetența de ordine publică:**

- A. poate fi invocată în orice stare a pricinii, în toate situațiile;
- B. nu poate fi invocată în privința încălcării competenței materiale procesuale a secției sau completului specializat;
- C. poate fi invocată în orice stare a pricinii în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești, ci de cea a unui organ fără activitate jurisdicțională.

Răspuns: C**43 Încheierea prin care a fost suspendată judecata:**

- A. poate fi atacată cu recurs, în mod separat, indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată de curtea de apel într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă;
- B. poate fi atacată cu recurs la completul de 5 judecători, când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție;
- C. poate fi atacată cu recurs, în mod separat, indiferent de instanța care a pronunțat-o și indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă.

Răspuns: A**44 Nulitatea absolută a actului de procedură:**

- A. nu poate fi invocată de partea vinovată de încălcarea normei legale;
- B. este incidentă în cazul cererii insuficient timbrate;
- C. constând în cererea de chemare în judecată intervine în cazul neparcurgerii procedurii prealabile, atunci când aceasta este reglementată prin norme de ordine publică.

Răspuns: B**45 Renunțarea la drept:**

- A. are ca efect respingerea cererii în fond, instanța dispunând, din oficiu, asupra cheltuielilor de judecată efectuate de părți;
- B. se pronunță prin hotărâre definitivă când are loc în fața unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. nu poate fi făcută atunci când reclamantul nu poate dispune de acesta.

Răspuns: C**46 La primul termen de judecată:**

- A. instanța va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, exclusiv în raport de împrejurările cauzei, chiar dacă părțile nu au fost legal citate, nefiind necesară ascultarea acestora;
- B. la primul termen la care părțile sunt legal citate reclamantul poate modifica cererea de chemare în judecată, acesta fiind termenul limită până la care se poate formula o cerere adițională;
- C. dacă părțile sunt legal citate și pot pune concluzii, instanța investită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca incompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de incompetență în termenul legal.

Răspuns: C

47 Actele de procedură transmise prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță:

- A. sunt tardive, dacă întârzierea nu a fost cauzată de deficiențe ale sistemului de comunicare;
- B. sunt socotite a fi depuse în termen;
- C. sunt nule, dacă tardivitatea se invocă la primul termen de judecată.

Răspuns: B

48 În ceea ce privește judecata în complet de divergență:

- A. divergența se judecă în aceeași zi sau, dacă nu este posibil, într-un termen care nu poate depăși 20 zile de la ivirea divergenței, iar în pricinile considerate urgente acest termen nu poate fi mai mare de 5 zile;
- B. judecătorii nu au dreptul de a reveni asupra părerii lor care a provocat divergența;
- C. când divergența nu privește soluția ce trebuie dată întregii cauze, după judecarea chestiunilor rămase în divergență, completul care a judecat înainte de ivirea ei va putea continua judecarea cauzei.

Răspuns: C

49 În ceea ce privește principiul "Neînfrățirea situației în propria cale de atac":

- A. nu se aplică atunci când apelul este declarat de procuror în favoarea uneia dintre părți;
- B. consimțământul apelantului privind renunțarea la acest principiu trebuie să fie expres;
- C. ca efect al admiterii excepției autorității de lucru judecat, părții nu i se poate crea în propria cale de atac o situație mai rea decât cea din hotărârea atacată.

Răspuns: B

50 Judecarea cauzelor se suspendă de drept atunci când:

- A. într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară;
- B. după o amânare a judecății, pentru lipsă de apărare, părțile nu stăruiesc în judecată;
- C. două instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Răspuns: C

51 Pedeapsa accesorie:

- A. în cazul unei pluralități de infracțiuni, poate fi aplicată pe lângă pedeapsa rezultantă chiar dacă nu a fost mai întâi aplicată pe lângă niciuna dintre pedepsele stabilite pentru infracțiunile ce au format pluralitatea;
- B. nu se dispune în toate cazurile în care se aplică o pedeapsă complementară;
- C. poate fi aplicată numai dacă se dispune o condamnare la pedeapsa închisorii.

Răspuns: B**52 Renunțarea la aplicarea pedepsei nu se poate dispune dacă:**

- A. pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de la unu la 5 ani;
- B. față de același infractor s-a mai dispus, în urmă cu 3 ani față de săvârșirea infracțiunii pentru care este judecat, renunțarea la aplicarea pedepsei;
- C. infracțiunea a fost comisă în perioada în care era suspendată prescripția executării pedepsei aplicate pentru o infracțiune săvârșită în urmă cu 3 ani.

Răspuns: C**53 Întrunește și elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de omor calificat fapta celui care:**

- A. dorind să-și ucidă soția cu care se afla în proces de divorț, o așteaptă pe aceasta la locul de muncă, la terminarea programului, având asupra sa un cuțit de mari dimensiuni, dar, în urma discuției cu ea, renunță să mai comită fapta, hotărând împreună să mai acorde o șansă relației lor;
- B. fiind medic de specialitate obstetrică-ginecologie, încearcă să provoace întreruperea cursului sarcinii unei persoane prin manopere abortive specifice, efectuate fără consimțământul acesteia, care i-au produs victimei o infecție pentru a cărei vindecare au fost necesare 20 de zile de îngrijiri medicale, fără ca vreun moment să-i fi fost pusă viața în primejdie;
- C. fiind condamnat definitiv pentru o infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, aflându-se în executarea pedepsei cu închisoarea în penitenciar, pentru a putea evada, înjunghie în zona pieptului un alt deținut care încerca să avertizeze paznicii despre evadare, victima fiind transportată de urgență la spital, unde viața i-a fost salvată.

Răspuns: C**54 Infracțiunea de favorizare a făptuitorului:**

- A. nu poate intra niciodată în concurs cu infracțiunea de mărturie mincinoasă comisă de aceeași persoană;
- B. se poate reține în concurs cu o infracțiune de înlesnirea evadării;
- C. se reține atunci când o persoană i-a promis autorului, înainte de săvârșirea faptei de către acesta, că îl va ajuta în scopul sustragerii de la răspundere penală, iar ulterior își ține promisiunea.

Răspuns: B**55 Amenințarea:**

- A. unui judecător constituie infracțiunea de ultraj judiciar doar dacă este realizată nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă;
- B. constituie infracțiune numai dacă se probează că a fost produsă în concret o stare de temere;
- C. cu darea în vileag a unui fapte imaginare compromițătoare pentru un membru de familie al persoanei amenințate, în scopul obținerii unei sume de bani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj.

Răspuns: C**56 Pe durata termenului de supraveghere, persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei i se poate impune obligația de a presta o muncă în folosul comunității pentru o perioadă cuprinsă între:**

- A. 30 și 60 de zile;
- B. 90 și 120 de zile;
- C. 70 și 120 de zile.

Răspuns: A

57 Lovirea unui minor:

- A. nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică care nu înlătură discernământul, nu constituie infracțiune;
- B. de către tatăl său, în mod repetat, cu consecința punerii în primejdie gravă a dezvoltării fizice și morale a minorului, conduce la reținerea în concurs a unei infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului;
- C. conduce la reținerea infracțiunii de lovire sau alte violențe în varianta tip dacă minorul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Răspuns: B**58 Infracțiunile de luare de mită și trafic de influență:**

- A. au aceleași condiții (cerințe) esențiale atașate elementului material;
- B. pot fi comise doar cu intenție;
- C. au, ambele, subiect activ calificat (special).

Răspuns: B**59 Acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracțiune reprezintă circumstanță atenuantă legală în ipoteza unei infracțiuni de:**

- A. purtare abuzivă, dacă sunt acoperite toate pretențiile părții civile, inclusiv în ceea ce privește diminuarea veniturilor din activități pe perioada spitalizării victimei;
- B. înșelăciune, chiar dacă acoperirea integrală a prejudiciului a avut loc în faza camerei preliminare, după sesizarea instanței;
- C. ucidere din culpă, atunci când autorul a acoperit cheltuielile cu spitalizarea victimei, contravaloarea cheltuielilor de înmormântare și a încheiat un acord de mediere cu privire la celelalte daune solicitate de urmașii decedatului.

Răspuns: B**60 Minoritatea se va reține drept cauză de neimputabilitate dacă minorul:**

- A. a comis o faptă chiar neprevăzută de legea penală;
- B. a comis o faptă prevăzută de legea penală înainte de a împlini 14 ani, iar urmarea imediată se produce ulterior acestui moment;
- C. a luat rezoluția de a comite o faptă prevăzută de legea penală anterior împlinirii vârstei de 14 ani, chiar dacă fapta este comisă după acest moment.

Răspuns: B**61 Legea penală de dezincriminare:**

- A. nu împiedică posibilitatea luării măsurii de siguranță a obligării la tratament medical, însă numai cu acordul prealabil al inculpatului;
- B. nu se aplică dacă fapta este reîncriminată, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii care a dezincriminat fapta;
- C. produce efecte chiar dacă condamnarea a rămas definitivă și a fost reținută ca prim termen al recidivei pentru o infracțiune comisă de aceeași persoană.

Răspuns: C**62 Actele de pregătire sunt:**

- A. incompatibile cu intenția spontană;
- B. sancționate doar atunci când legiuitorul le asimilează tentativei;
- C. posibile în cazul infracțiunilor comise cu intenție depășită.

Răspuns: C**63 Confiscarea extinsă poate viza și:**

- A. sumele de bani transferate membrilor familiei, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea acestei măsuri;
- B. bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;
- C. toate bunurile dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani de la comiterea infracțiunii, chiar dacă instanța de judecată este sesizată înainte de împlinirea acestui termen.

Răspuns: A

64 Infracțiunile de înșelăciune și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor:

- A. aduc, ambele, atingere bunei-credințe și corectitudinii (încrederii) care trebuie să existe între participanții la relațiile patrimoniale;
- B. au același obiect material;
- C. au aceleași variante agravate.

Răspuns: A**65 Spre deosebire de infracțiunea de nedenunțare, infracțiunea de omisiunea sesizării:**

- A. are un subiect activ calificat (special);
- B. nu poate fi comisă și din culpă;
- C. nu se pedepsește dacă, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei a cărei sesizare a fost omisă, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta.

Răspuns: A**66 Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere fapta celui care:**

- A. luând cu împrumut o sumă de bani pentru 3 luni, nu o restituie la scadență;
- B. folosește un autovehicul, lăsat în vederea vopsirii caroseriei, pentru a face o deplasare la mare cu prietenii;
- C. fiind gestionar la un magazin de încălțăminte, își însușește mai multe perechi de pantofi din gestiune.

Răspuns: B**67 Ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante, instanța reduce:**

- A. quantumul sumei corespunzătoare zilei-amendă;
- B. în mod corespunzător limitele prevăzute de lege pentru pedepsele complementare;
- C. limitele speciale ale pedepsei închisorii o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute.

Răspuns: C**68 În cazul în care infracțiunea de omor pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv este concurentă atât cu infracțiunea de tâlhărie ce reprezintă primul termen, cât și cu infracțiunea de furt calificat ce reprezintă al doilea termen al unei recidive postcondamnatorii, operațiunea de stabilire a pedepsei rezultantă în cazul trimiterii în judecată pentru această din urmă infracțiune de furt calificat implică:**

- A. aplicarea regulilor concursului de infracțiuni între pedepsele stabilite pentru omor și tâlhărie, pedeapsa rezultantă fiind considerată primul termen al recidivei postcondamnatorii pentru infracțiunea de furt calificat;
- B. aplicarea regulilor recidivei postcondamnatorii cu privire la infracțiunea de tâlhărie și furt calificat, pedeapsa rezultantă fiind ulterior contopită, potrivit regulilor concursului de infracțiuni, cu pedeapsa stabilită pentru infracțiunea de omor;
- C. contopirea pedepselor pentru infracțiunile de omor, tâlhărie și furt calificat potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni, aplicând apoi și regulile privind recidiva postcondamnatorie, prin adăugarea pedepsei anterioare neexecutate sau a restului rămas neexecutat din aceasta.

Răspuns: A**69 Distrugerea unui înscris:**

- A. sub semnătură privată constituie întotdeauna infracțiune;
- B. oficial care se află în păstrarea unui notar public conduce la reținerea infracțiunii de distrugere în variantă agravată;
- C. în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, conduce la reținerea infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri.

Răspuns: C**70 Spre deosebire de violarea de domiciliu, violarea sediului profesional:**

- A. nu presupune lipsa consimțământului persoanei vătămate, ca o condiție (cerință) atașată elementului material prevăzută de Codul penal;
- B. presupune, în mod obligatoriu, plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru punerea în mișcare a acțiunii penale;
- C. nu se poate absorbi în infracțiunea de tâlhărie calificată.

Răspuns: A

71 În cazul legitimei apărări:

- A. se reține cauza justificativă și dacă apărarea se realizează împotriva unei persoane care pune în executare un mandat de aducere, pe motiv că autorul consideră că a fost acuzat în mod injust de comiterea unei infracțiuni;
- B. apărarea poate fi comisă ca ripostă împotriva atacului unui urs sălbatic;
- C. nu se poate dispune confiscarea specială a bunului folosit pentru comiterea faptei în legitimă apărare.

Răspuns: C**72 În materia prescripției executării măsurilor educative:**

- A. termenul curge de la data pronunțării hotărârii, dacă măsura a constat în aplicarea unui avertisment;
- B. în cazul măsurilor neprivative de libertate termenul este egal cu durata măsurii, dar nu mai puțin de 2 ani;
- C. în cazul măsurilor privative de libertate, termenul de prescripție poate depăși 2 ani.

Răspuns: C**73 Nici infracțiunea de viol, nici cea de agresiune sexuală comise asupra unui major:**

- A. nu pot fi comise în formă continuată;
- B. săvârșite de două sau mai multe persoane împreună nu permit reținerea circumstanței agravante constând în săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
- C. nu au ca variantă agravată situația în care, în urma faptei, victima rămâne însărcinată.

Răspuns: B**74 Este tipică fapta constând în conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care:**

- A. deține un permis de conducere provizoriu valabil, eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie, chiar dacă are dreptul de a conduce în România;
- B. a consumat băuturi alcoolice înainte de a conduce, indiferent de îmbibația alcoolică;
- C. consumă alcool după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea unei persoane, până la recoltarea mostrelor biologice.

Răspuns: C**75 Infracțiunea de incest:**

- A. se poate comite prin întreținerea unui act sexual anal între tată și fiul său major;
- B. are același element material ca infracțiunea de agresiune sexuală;
- C. se absoarbe în mod natural în infracțiunea de corupere sexuală a minorilor.

Răspuns: A

76 În faza de judecată:

- A. formularea unei cereri de recuzare constituie un caz de suspendare de drept a judecății;
- B. instanța poate dispune reluarea fazei de cameră preliminară, chiar dacă procedura de citare fusese legal îndeplinită în respectiva fază;
- C. circumstanțele atenuante legale nu constituie obiect al probei.

Răspuns: B**77 Acțiunea penală:**

- A. nu poate fi pusă în mișcare în cadrul procedurii de verificare a legalității soluției de renunțare la urmărirea penală;
- B. poate fi retrasă în cursul judecății prin concluziile orale ale procurorului de ședință;
- C. se stinge prin reluarea urmăririi penale.

Răspuns: A**78 Întocmirea minutei este obligatorie în ipoteza în care:**

- A. instanța amână judecata pentru lipsă de apărare, la cererea unui inculpat arestat preventiv;
- B. sentința a fost pronunțată într-o cauză în care judecata a avut loc potrivit procedurii în cazul recunoașterii învinuirii;
- C. este admis apelul împotriva sentinței prin care a fost respinsă cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate.

Răspuns: C**79 În cazul judecății în primă instanță:**

- A. niciuna dintre dispozițiile sentinței nedefinitive nu este executorie de la data pronunțării;
- B. nu este obligatorie acordarea unui nou termen pe motiv că judecătorul de cameră preliminară nu a procedat la comunicarea rechizitoriului;
- C. după începerea cercetării judecătorești nu este posibilă luarea unei măsuri asiguratorii în vederea garantării reparării prejudiciului.

Răspuns: B**80 Acțiunea civilă exercitată împotriva inculpatului:**

- A. se stinge prin încheierea judecătorului de cameră preliminară de restituire a cauzei la parchet;
- B. respinsă de către instanță constituie un impediment pentru dispunerea prin aceeași hotărâre a luării unei măsuri asiguratorii;
- C. poate fi admisă, chiar dacă partea responsabilă civilmente nu a fost introdusă în procesul penal în faza de judecată.

Răspuns: C**81 În faza de urmărire penală:**

- A. efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect poate fi dispusă de aceleași organe judiciare care pot dispune reținerea;
- B. infirmarea poate fi dispusă numai de către conducătorul parchetului pe rolul căruia se află cauza;
- C. suspendarea urmăririi penale nu se poate dispune după luarea măsurii arestării preventive.

Răspuns: A**82 Cererea de strămutare:**

- A. se soluționează în camera de consiliu, asistența juridică a inculpatului și a persoanei vătămate minore fiind în toate cazurile obligatorie;
- B. se soluționează prin decizie, dacă strămutarea vizează o cauză aflată în etapa procesuală a apelului;
- C. înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție nu atrage suspendarea de drept a judecării cauzei.

Răspuns: C

83 În cazul revizuirii:

- A. rejudecarea cauzei nu poate avea loc în lipsa revizuiantului deținut care nu a solicitat judecata în lipsă;
- B. formulate împotriva unei hotărâri prin care a fost dispusă o soluție de condamnare împlinirea termenului de reabilitare atrage inadmisibilitatea căii extraordinare de atac;
- C. spre deosebire de contestația în anulare, odată cu admiterea în principiu și suspendarea executării hotărârii, nu pot fi impuse și una sau mai multe dintre obligațiile ce intră în conținutul controlului judiciar.

Răspuns: A

84 Măsurile asigurătorii:

- A. pot fi menținute de procuror prin dispoziția din rechizitoriu prin care se adoptă doar soluția de trimitere în judecată a inculpatului;
- B. nu pot fi luate din oficiu de judecătorul de drepturi și libertăți în faza de urmărire penală;
- C. încetează de drept ori de câte ori se dispune restituirea cauzei la parchet de judecătorul de cameră preliminară.

Răspuns: B

85 În faza de cameră preliminară:

- A. măsura preventivă a controlului judiciar poate fi luată doar dacă este formulată o propunere de către procuror în acest sens;
- B. măsura arestării preventive nu trebuie revocată ori de câte ori se dispune restituirea cauzei la parchet;
- C. nu se poate dispune modificarea obligațiilor aferente controlului judiciar.

Răspuns: B

86 În cursul procesului penal:

- A. este necesară formularea unui denunț cu privire la o anumită persoană (in personam) pentru a se putea dispune continuarea efectuării urmăririi penale față de suspect;
- B. instanța poate dispune o soluție de achitare chiar dacă a fost sesizată prin încheierea judecătorului de cameră preliminară;
- C. organul judiciar delegat nu poate avea aceeași competență teritorială cu cel care a dispus delegarea.

Răspuns: B

87 Atunci când inculpatul este prezent, ascultarea sa este obligatorie la soluționarea:

- A. tuturor contestațiilor formulate în faza de judecată;
- B. propunerii procurorului de impunere a unor noi obligații în cadrul controlului judiciar în faza camerei preliminare;
- C. cererii de restituire a cauțiunii în cursul urmăririi penale.

Răspuns: B

88 Asistența juridică este obligatorie:

- A. în cursul urmăririi penale numai pentru suspect și inculpat la exprimarea consimțământului pentru examinarea fizică;
- B. în faza de cameră preliminară la dezbaterile admisibilității în principiu a cererii de înlocuire a arestului la domiciliu cu controlul judiciar pe cauțiune;
- C. în faza de judecată, ori de câte ori instanța a fost sesizată cu o faptă comisă în minorat.

Răspuns: B

89 Renunțarea la urmărire penală:

- A. revocată de procuror poate fi urmată de încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției;
- B. poate fi dispusă în aceleași cazuri și condiții în care poate fi încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției;
- C. dispusă de procuror poate fi înlocuită cu o soluție de începere a judecății de către judecătorul de cameră preliminară.

Răspuns: A

90 Judecătoria:

- A. nu are competența de a judeca o cale extraordinară de atac;
- B. este competentă material să judece infracțiunea de evadare comisă din executarea pedepsei aplicate pentru infracțiunea de omor;
- C. este în toate cazurile competentă material și teritorial să judece o infracțiune care a produs consecințe deosebit de grave în circumscripția mai multor instanțe.

Răspuns: B**91 Împotriva ordonanței prin care organul de cercetare penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de care este acuzat suspectul:**

- A. este admisibilă calea de atac a contestației;
- B. nu este admisibilă plângerea la procurorul ierarhic superior celui care supraveghează efectiv cercetarea penală;
- C. nu este admisibilă nicio cale de atac, legalitatea ordonanței urmând a fi analizată doar în faza de cameră preliminară.

Răspuns: B**92 Nulitatea absolută:**

- A. poate fi invocată și de subiecții procesuali principali;
- B. poate fi invocată numai până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în procedura camerei preliminare;
- C. spre deosebire de nulitatea relativă, trebuie invocată în termen de cel mult 10 zile de la data încălcării dispoziției legale.

Răspuns: A**93 Apelul poate fi declarat:**

- A. de copilul major pentru părinte, în toate cazurile;
- B. prin cerere scrisă care trebuie să fie depusă la aceeași instanță la care poate fi formulată și declarația de retragere a apelului;
- C. și după expirarea termenului prevăzut de lege, caz în care instanța nu poate soluționa apelul înainte de a se pronunța cu privire la cererea de repunere în termenul de apel.

Răspuns: C**94 Arestul la domiciliu:**

- A. poate fi luat chiar dacă urmărirea penală se efectuează pentru o infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii alternativă cu pedeapsa amenzii;
- B. nu poate fi înlocuit cu arestarea preventivă în faza de cameră preliminară în primele 60 de zile după sesizarea instanței;
- C. încetează de drept în faza de judecată odată cu pronunțarea sentinței prin care a fost impusă o măsură educativă inculpatului minor.

Răspuns: A**95 Prorogarea de competență:**

- A. este condiționată sub aspectul efectelor de formularea unei cereri, în acest sens, de partea interesată;
- B. nu operează în ipoteza chestiunilor prealabile, dacă instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției;
- C. poate surveni în cazul schimbării încadrării juridice dispuse de către instanța de judecată.

Răspuns: C**96 Judecătorul:**

- A. din cadrul instanței superioare în grad celei competente poate să invoce excepția de necompetență materială numai până la citirea actului de sesizare;
- B. de cameră preliminară este competent să se pronunțe cu privire la încuviințarea procedurii audierii anticipate;
- C. care a respins calea de atac a revizuirii nu este incompatibil să se pronunțe cu privire la admisibilitatea în principiu a contestației în anulare exercitate de aceeași parte împotriva aceleiași hotărâri.

Răspuns: C

97 În faza de judecată instanța:

- A. nu este obligată să dispună efectuarea unei noi expertize ori de câte ori constată existența unor contradicții între conținutul și concluziile raportului de expertiză;
- B. poate dispune efectuarea unui raport de expertiză tehnică de către un specialist care funcționează în cadrul organelor de urmărire penală;
- C. este obligată în toate cazurile să dispună efectuarea unei expertize psihiatrice atunci când inculpatul era minor la data emiterii rechizitoriului.

Răspuns: A

98 Parchetul de pe lângă Curtea de apel:

- A. poate dispune începerea urmăririi penale in rem (cu privire la faptă), chiar dacă competența sa este atrasă de aplicarea normelor de competență personală;
- B. nu poate sesiza cu rechizitoriu judecătoria;
- C. este competent să dispună trimiterea în judecată a unui judecător din cadrul unei alte curți de apel.

Răspuns: A

99 Percheziția domiciliară:

- A. întocmai ca executarea unui mandat de aducere emis de judecătorul de drepturi și libertăți, poate fi începută numai într-un anumit interval orar;
- B. este dispusă în faza de urmărire penală doar de judecătorul de drepturi și libertăți în circumscripția căruia se află spațiul care se solicită a fi percheziționat;
- C. nu poate fi încuviințată în cazuri urgente de procuror pentru o perioadă de cel mult 24 de ore.

Răspuns: C

100 Judecătorul de cameră preliminară:

- A. poate schimba încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus clasarea și dispune o soluție de renunțare la urmărirea penală în considerarea noii încadrări juridice;
- B. nu poate exclude probele administrate în cursul urmăririi penale dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
- C. nu poate dispune începerea judecății în urma soluționării plângerii formulate de inculpat împotriva soluției de clasare dispuse față de acesta.

Răspuns: C

1 Potrivit Constituției României:

- A. bunurile proprietate publică pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate, în condițiile legii organice;
- B. bunurile proprietate publică pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau asociațiilor fără scop patrimonial;
- C. bunurile proprietate publică pot aparține statului, unităților administrativ-teritoriale, regiilor autonome ori instituțiilor publice.

Răspuns: A

2 În ceea ce privește proprietatea privată:

- A. bunurile obiect al proprietății private, indiferent de titular, sunt și rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se prevede altfel;
- B. moștenirile vacante intră în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, numai prin înscriere în cartea funciară;
- C. moștenirile vacante intră în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, fără înscriere în cartea funciară.

Răspuns: A

3 În ceea ce privește efectele obligației indivizibile:

- A. aceasta nu se divide între debitori, între creditori, dar se divide între moștenitorii acestora proporțional cu cota deținută din moștenire;
- B. aceasta nu se divide între debitori, între creditori și nici între moștenitorii acestora;
- C. niciunul dintre debitori nu poate fi constrâns separat la executarea întregii obligații.

Răspuns: B

4 În materia punerii în întârziere a debitorului:

- A. cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere trebuie dovedite de creditor, în lipsa clauzei contrare;
- B. debitorul răspunde, de la data la care se află în întârziere, pentru orice pierdere cauzată de un caz fortuit, în toate situațiile;
- C. în cazul unei solidarități active notificarea nu trebuie făcută de toți creditorii.

Răspuns: C

5 Proprietatea periodică:

- A. este un caz de coproprietate forțată;
- B. poate înceta prin partaj judiciar;
- C. poate avea ca obiect doar bunurile imobile;

Răspuns: A

6 În ceea ce privește viciile posesiei:

- A. clandestinitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată;
- B. posesia este discontinuă atât timp cât posesorul o exercită în mod intermitent;
- C. numai persoana față de care posesia este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii.

Răspuns: C

7 Sub sancțiunea nulității relative nu pot cumpăra drepturi litigioase:

- A. judecătorii, atunci când drepturile litigioase sunt de competența instanței superioare celei la care își desfășoară activitatea;
- B. părinții pentru bunurile persoanei pe care o reprezintă;
- C. mandatarii pentru bunurile pe care sunt însărcinați să le vândă, chiar dacă au fost împuterniciți în mod expres în acest sens;

Răspuns: B

8 În materia cauzelor exoneratoare de răspundere, următoarea afirmație este falsă:

- A. dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră ;
- B. fapta victimei înseși înlătură răspunderea, dacă are caracteristicile cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenției părților, cazul fortuit este exonerator de răspundere;
- C. fapta terțului înlătură răspunderea chiar dacă nu are caracteristicile forței majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit.

Răspuns: C**9 În cazul fraudei comise de incapabil:**

- A. declarația că este capabil să contracteze, făcută de cel cu capacitate de exercițiu restrânsă înlătură anulabilitatea actului, cu excepția cazului în care declarația a fost obținută prin dol;
- B. dacă incapabilul a folosit manopere dolosive, instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancțiune civilă adecvată;
- C. instanța poate menține contractul dacă există o declarație a celui cu capacitate de exercițiu restrânsă că este capabil să contracteze.

Răspuns: B**10 În cazul divorțului din cauza stării sănătății unuia dintre soți:**

- A. divorțul poate avea loc la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei;
- B. desfacerea căsătoriei se pronunță din culpă comună;
- C. divorțul soților poate avea loc numai la cererea comună a soților.

Răspuns: A**11 Dreptul de superficie:**

- A. se poate constitui pe o durată de cel mult 99 de ani, iar termenul nu poate fi reînnoit ;
- B. se poate înscrie pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, în favoarea constructorului, în situația în care s-a construit pe terenul altuia ;
- C. se poate înscrie în temeiul unui act juridic prin care proprietarul întregului fond a transmis terenul și construcția, în mod separat, către două persoane, numai dacă constituirea superficiei s-a stipulat expres.

Răspuns: B**12 Clauza de inalienabilitate:**

- A. poate fi instituită pentru o durată de cel mult 49 de ani, doar prin convenția părților;
- B. este subînțeleasă în antecontracte având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel;
- C. în lipsa înscrierii în cartea funciară este lovită de nulitate relativă.

Răspuns: B**13 În cazul ofertei de donație:**

- A. aceasta poate fi acceptată după decesul destinatarului, de către moștenitorii acestuia;
- B. dacă aceasta este făcută unei persoane lipsite de capacitate de exercițiu, ea nu poate fi acceptată de către reprezentantul legal;
- C. incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptării ofertei.

Răspuns: C**14 În materia contractului de mandat:**

- A. dacă părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat se prezumă a fi pe durată nedeterminată;
- B. mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare;
- C. dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este ținut să execute mandatul cu diligența unui bun proprietar.

Răspuns: C

15 Sublocățiunea:

- A. spre deosebire de cesiune, nu poate fi interzisă;
- B. este permisă doar dacă este încheiată sub formă autentică;
- C. când are ca obiect o locuință este condiționată de acordul scris al locatorului;

Răspuns: C**16 În situația înstrăinării bunului supus restituirii:**

- A. debitorul obligației de restituire este ținut, în toate cazurile, să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al înstrăinării în funcție de cea mai mare dintre aceste valori;
- B. creditorul obligației de restituire se poate îndrepta exclusiv împotriva debitorului obligat, nu și împotriva celui care a dobândit bunul;
- C. dacă debitorul este de rea-credință ori obligația de restituire provine din culpa sa, atunci acesta este ținut să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al înstrăinării, în funcție de valoarea cea mai mare.

Răspuns: C**17 În materia contractului de locațiune:**

- A. dacă legea nu dispune altfel, locațiunile încheiate de persoanele care, potrivit legii, nu pot face decât acte de administrare nu vor depăși 5 ani;
- B. în situația unor locațiuni succesive ale căror perioade se suprapun fie și parțial, conflictul dintre locatari se rezolvă întotdeauna în favoarea locatarului care a intrat cel dintâi în folosința bunului;
- C. dacă în contract părțile nu au arătat durata locațiunii, fără a-și fi dorit să contracteze pe o durată nedeterminată, în lipsa uzanțelor, locațiunea se consideră încheiată pentru o lună.

Răspuns: A**18 În cazul existenței mai multor debitori:**

- A. punerea în întârziere a unuia dintre debitori, de drept sau la cererea creditorului, nu produce efecte împotriva celorlalți debitori;
- B. creditorul nu poate să ceară ca toți debitorii obligației indivizibile să efectueze plata în același timp;
- C. debitorul chemat în judecată pentru totalitatea obligației nu poate în nicio situație să solicite termen pentru a-i introduce în cauză pe ceilalți debitori, fiind ținut să execute singur obligația, având ulterior drept de regres împotriva celorlalți debitori.

Răspuns: A**19 Calculul termenelor de drept substanțial se efectuează astfel:**

- A. mijlocul lunii se socotește a cinsprezecea zi;
- B. mijlocul lunii se socotește a șaisprezecea zi;
- C. când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima zi a termenului dar se ia în calcul ultima zi a termenului.

Răspuns: A**20 Actul de opțiune succesorală:**

- A. poate fi exercitat valabil și înainte de deschiderea succesiunii;
- B. este în toate cazurile indivizibil și irevocabil;
- C. poate consta și în acțiunea unui succesibil, prin care solicită instanței judecătorești nedemnitatea unui alt succesibil;

Răspuns: C**21 În materie de liberalități:**

- A. sub sancțiunea nulității relative, dispunătorul trebuie să îl determine pe beneficiarul liberalității ori cel puțin să prevadă criteriile pe baza cărora să poată fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice;
- B. dispunătorul poate lăsa unui terț dreptul de a-l desemna pe beneficiarul liberalității sau de a stabili obiectul acesteia;
- C. persoana care nu există la data întocmirii liberalității poate beneficia de o liberalitate dacă aceasta este făcută în favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru aceasta din urmă de a transmite beneficiarului obiectul liberalității îndată ce va fi posibil.

Răspuns: C

22 În materia prescripției extinctive:

- A. cel lipsit de capacitatea de a înstrăina sau, după caz, de a se obliga poate renunța la prescripție;
- B. prescripția operează deplin drept;
- C. acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept este imprescritibilă.

Răspuns: C**23 În cazul regimului comunității legale, constituie bunuri proprii ale fiecărui soț:**

- A. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, în toate cazurile;
- B. bunurile dobândite prin legat, chiar dacă dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
- C. bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare.

Răspuns: C**24 Contractul se încheie:**

- A. în momentul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile;
- B. în momentul acceptării ofertei;
- C. în momentul în care ofertantul ia cunoștință de acceptarea ofertei.

Răspuns: A**25 Eroarea comună și invincibilă:**

- A. constituie, după caz, o cauză de nulitate absolută sau relativă;
- B. nu se prezumă;
- C. nu se aplică în cazul în care legea reglementează forma scrisă sau un sistem de publicitate.

Răspuns: B

26 Constituie excepții de procedură:

- A. excepția de tardivitate și excepția de perimare;
- B. excepția nulității cererii de chemare în judecată și excepția de prematuritate a cererii de chemare în judecată;
- C. excepția de litispendență și excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Răspuns: A**27 La primul termen de judecată:**

- A. instanța va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, exclusiv în raport de împrejurările cauzei, chiar dacă părțile nu au fost legal citate, nefiind necesară ascultarea acestora;
- B. la primul termen la care părțile sunt legal citate reclamantul poate modifica cererea de chemare în judecată, acesta fiind termenul limită până la care se poate formula o cerere adițională;
- C. dacă părțile sunt legal citate și pot pune concluzii, instanța investită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca necompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de necompetență în termenul legal.

Răspuns: C**28 Renunțarea la drept:**

- A. are ca efect respingerea cererii în fond, instanța dispunând, din oficiu, asupra cheltuielilor de judecată efectuate de pârât;
- B. se pronunță prin hotărâre definitivă când are loc în fața unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. nu poate fi făcută atunci când reclamantul nu poate dispune de acesta.

Răspuns: C**29 Amânarea judecării pentru lipsă de apărare:**

- A. poate fi dispusă, numai o singură dată, la cererea părții interesate, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei;
- B. când instanța refuză amânarea judecării pentru acest motiv, poate admite solicitarea părții de amânare a pronunțării în vederea depunerii de concluzii scrise, numai dacă apreciază că este necesară depunerea de concluzii scrise;
- C. poate fi dispusă, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei.

Răspuns: C**30 Sunt supuse recursului:**

- A. hotărârile date în apel, doar când legea o prevede expres;
- B. hotărârile date de instanțele de apel, în cauzele referitoare la cereri de partaj;
- C. hotărârile date, potrivit legii, fără drept de apel.

Răspuns: C**31 Termenul pentru înmânarea citației:**

- A. nu poate fi scurtat decât atunci când legea prevede expres;
- B. este un termen legal și relativ;
- C. este prevăzut în citație atunci când se dispune scurtarea sa.

Răspuns: C**32 În ceea ce privește principiul "Neînrautățirea situației în propria cale de atac":**

- A. nu se aplică atunci când apelul este declarat de procuror în favoarea uneia dintre părți;
- B. consimțământul apelantului privind renunțarea la acest principiu trebuie să fie expres;
- C. ca efect al admiterii excepției autorității de lucru judecat, părții nu i se poate crea în propria cale de atac o situație mai rea decât cea din hotărârea atacată.

Răspuns: B

33 În cazul solicitării reclamantului de a i se comunica actele de procedură în format electronic prin e-mail:

- A. actul de citare a acestuia în proces, într-o altă modalitate decât cea invocată prin cererea adresată instanței este lovit de nulitate, dacă prin nerespectarea modalității de comunicare a actului de procedură s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia, fără a fi condiționată de utilizarea procedurii înscrierii în fals împotriva dovezii de înmânare și a mențiunilor din procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii;
- B. efectuarea procedurii de citare în acest mod, chiar dacă partea a solicitat și a indicat datele corespunzătoare în acest scop, constituie o modalitate secundară de comunicare a actelor de procedură, fiind condiționată de efectuarea procedurii în format letric.
- C. actul de citare a acestuia în proces este lovit de nulitate care nu este condiționată de vătămare.

Răspuns: A

34 Excepția de litispendență:

- A. poate fi invocată numai în fața primei instanțe;
- B. poate fi invocată de procuror atunci când participă la judecata cauzei;
- C. când instanțele sunt de grad diferit, excepția se invocă înaintea instanței ulterior sesizată.

Răspuns: B

35 Următoarea afirmație este falsă:

- A. judecătorul care a pronunțat o hotărâre prin care a admis excepția lipsei de interes nu poate judeca aceeași pricină după casarea cu trimitere, dacă în recurs s-a reținut că în cauză excepția a fost greșit admisă;
- B. judecătorul care a pronunțat o hotărâre în primă instanță este incompatibil să soluționeze cauza în revizuire;
- C. judecătorul care a pronunțat decizia din apel este incompatibil absolut să soluționeze cererea de revizuire sau contestația în anulare exercitată împotriva deciziei date în recursul declarat împotriva deciziei sale din apel.

Răspuns: A

36 Judecarea cauzelor se suspendă de drept atunci când:

- A. într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară;
- B. după o amânare a judecății, pentru lipsă de apărare, părțile nu stăruiesc în judecată;
- C. două instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Răspuns: C

37 Necompetența de ordine publică:

- A. poate fi invocată în orice stare a pricinii, în toate situațiile;
- B. nu poate fi invocată în privința încălcării competenței materiale procesuale a secției sau completului specializat;
- C. poate fi invocată în orice stare a pricinii în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești, ci de cea a unui organ fără activitate jurisdicțională.

Răspuns: C

38 Nulitatea absolută a actului de procedură:

- A. nu poate fi invocată de partea vinovată de încălcarea normei legale;
- B. este incidentă în cazul cererii insuficient timbrate;
- C. constând în cererea de chemare în judecată intervine în cazul neparcurgerii procedurii prealabile, atunci când aceasta este reglementată prin norme de ordine publică.

Răspuns: B

39 Determinarea competenței materiale se face astfel:

- A. după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere;
- B. pentru stabilirea valorii obiectului cererii se vor avea în vedere și accesoriile pretenției principale, scadente până la momentul introducerii cererii de chemare în judecată;
- C. în cererile privitoare la executarea unui contract, pentru stabilirea competenței instanței se va avea în vedere valoarea obiectului contractului, chiar dacă este dedus judecății doar o parte din obiectul acestuia.

Răspuns: A

40 Actele de procedură transmise prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță:

- A. sunt tardive, dacă întârzierea nu a fost cauzată de deficiențe ale sistemului de comunicare;
- B. sunt socotite a fi depuse în termen;
- C. sunt nule, dacă tardivitatea se invocă la primul termen de judecată.

Răspuns: B

41 Situația în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor, în timp ce, pentru ceilalți membri, este semnată de către președintele completului sau de președintele instanței, în condițiile legii:

- A. se încadrează în motivul de contestație în anulare cu privire la încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței;
- B. nu se încadrează în motivul de contestație în anulare cu privire la încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței;
- C. determină aplicarea sancțiunii nulității necondiționate de vătămare.

Răspuns: B

42 În cazul decesului unuia dintre soți în timpul procesului de divorț:

- A. în toate cazurile, la cererea celui alt soț, instanța acordă termen pentru introducerea în cauză a moștenitorilor;
- B. când acțiunea este continuată de moștenitorii soțului reclamant, în ipoteza cererii de divorț întemeiate pe culpa pârâtului, în cazul admiterii acesteia, căsătoria se consideră desfăcută la data introducerii cererii de divorț;
- C. când cererea de divorț se întemeiază pe culpa pârâtului și acesta decedează în cursul procesului, reclamantul poate continua acțiunea împotriva moștenitorilor pârâtului.

Răspuns: B

43 Proba cu martori:

- A. este admisibilă pentru dovedirea unui act juridic, chiar dacă pentru validitatea acestuia legea cere forma scrisă;
- B. este inadmisibilă pentru a dovedi, că după încheierea contractului, părțile au convenit verbal să modifice termenul de executare a obligației uneia dintre ele;
- C. este inadmisibilă dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, chiar dacă există început de dovadă scrisă.

Răspuns: B

44 Revizuirea pentru hotărâri potrivnice:

- A. se îndreaptă la instanța mai mare în grad față de instanța care a dat hotărârea a cărei revizuire se cere;
- B. poate avea ca efect trimiterea cauzei spre rejudecare;
- C. presupune cu necesitate ca prin cele două hotărâri să se fi soluționat fondul cauzei.

Răspuns: B

45 În cazul procedurii speciale a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept:

- A. reclamantul poate cere, cu titlu accesoriu, plata chiriilor neachitate de pârât;
- B. pârâtul nu poate formula întâmpinare și cerere reconvențională;
- C. reclamantul este considerat legal citat doar la imobilul în litigiu.

Răspuns: A

46 În cazul în care revizuirea s-a cerut pentru hotărâri potrivnice, recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluționată cererea de revizuire:

- A. este inadmisibil dacă hotărârea atacată cu revizuire are caracter definitiv;
- B. este inadmisibil dacă hotărârea atacată cu revizuire a fost pronunțată de una dintre secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. este admisibil, indiferent dacă hotărârea atacată cu revizuire are sau nu caracter definitiv.

Răspuns: C

47 Încheierea prin care a fost suspendată judecata:

- A. poate fi atacată cu recurs, în mod separat, indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată de curtea de apel într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă;
- B. poate fi atacată cu recurs la completul de 5 judecători, când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție;
- C. poate fi atacată cu recurs, în mod separat, indiferent de instanța care a pronunțat-o și indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă.

Răspuns: A

48 Termenul de apel:

- A. în cazul ordonanței președințiale, curge de la comunicare, în toate cazurile;
- B. curge de la comunicarea hotărârii, chiar dacă aceasta a fost comunicată odată cu încheierea de încuviințare a executării silite;
- C. curge de la data introducerii unei cereri de revizuire împotriva unei hotărâri de primă instanță susceptibile de apel și care nu a fost comunicată părții.

Răspuns: B

49 Hotărârea de partaj:

- A. are efect declarativ;
- B. executarea cu privire la bunurile împărțite poate fi cerută în termenul de prescripție de 3 ani;
- C. odată rămasă definitivă, constituie titlu executoriu și poate fi pusă în executare chiar dacă nu s-a cerut predarea efectivă a bunului ori instanța nu a dispus în mod expres această predare.

Răspuns: C

50 În ceea ce privește judecata în complet de divergență:

- A. divergența se judecă în aceeași zi sau, dacă nu este posibil, într-un termen care nu poate depăși 20 zile de la ivirea divergenței, iar în pricinile considerate urgente acest termen nu poate fi mai mare de 5 zile;
- B. judecătorii nu au dreptul de a reveni asupra părerii lor care a provocat divergența;
- C. când divergența nu privește soluția ce trebuie dată întregii cauze, după judecarea chestiunilor rămase în divergență, completul care a judecat înainte de ivirea ei va putea continua judecarea cauzei.

Răspuns: C

51 Este tipică fapta constând în conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care:

- A. deține un permis de conducere provizoriu valabil, eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie, chiar dacă are dreptul de a conduce în România;
- B. a consumat băuturi alcoolice înainte de a conduce, indiferent de îmbibația alcoolică;
- C. consumă alcool după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea unei persoane, până la recoltarea mostrelor biologice.

Răspuns: C

52 Pe durata termenului de supraveghere, persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei i se poate impune obligația de a presta o muncă în folosul comunității pentru o perioadă cuprinsă între:

- A. 30 și 60 de zile;
- B. 90 și 120 de zile;
- C. 70 și 120 de zile.

Răspuns: A

53 Legea penală de dezincriminare:

- A. nu împiedică posibilitatea luării măsurii de siguranță a obligării la tratament medical, însă numai cu acordul prealabil al inculpatului;
- B. nu se aplică dacă fapta este reîncriminată, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii care a dezincriminat fapta;
- C. produce efecte chiar dacă condamnarea a rămas definitivă și a fost reținută ca prim termen al recidivei pentru o infracțiune comisă de aceeași persoană.

Răspuns: C

54 Infracțiunile de înșelăciune și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor:

- A. aduc, ambele, atingere bunei-credințe și corectitudinii (încrederii) care trebuie să existe între participanții la relațiile patrimoniale;
- B. au același obiect material;
- C. au aceleași variante agravate.

Răspuns: A

55 Lovirea unui minor:

- A. nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică care nu înlătură discernământul, nu constituie infracțiune;
- B. de către tatăl său, în mod repetat, cu consecința punerii în primejdie gravă a dezvoltării fizice și morale a minorului, conduce la reținerea în concurs a unei infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului;
- C. conduce la reținerea infracțiunii de lovire sau alte violențe în varianta tip dacă minorul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Răspuns: B

56 Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere fapta celui care:

- A. luând cu împrumut o sumă de bani pentru 3 luni, nu o restituie la scadență;
- B. folosește un autovehicul, lăsat în vederea vopsirii caroseriei, pentru a face o deplasare la mare cu prietenii;
- C. fiind gestionar la un magazin de încălțăminte, își însușește mai multe perechi de pantofi din gestiune.

Răspuns: B

57 Distrugerea unui înscris:

- A. sub semnătură privată constituie întotdeauna infracțiune;
- B. oficial care se află în păstrarea unui notar public conduce la reținerea infracțiunii de distrugere în variantă agravată;
- C. în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, conduce la reținerea infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri.

Răspuns: C

58 Pedepsa accesorie:

- A. în cazul unei pluralități de infracțiuni, poate fi aplicată pe lângă pedeapsa rezultantă chiar dacă nu a fost mai întâi aplicată pe lângă niciuna dintre pedepsele stabilite pentru infracțiunile ce au format pluralitatea;
- B. nu se dispune în toate cazurile în care se aplică o pedeapsă complementară;
- C. poate fi aplicată numai dacă se dispune o condamnare la pedeapsa închisorii.

Răspuns: B**59 Întrunește și elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de omor calificat fapta celui care:**

- A. dorind să-și ucidă soția cu care se afla în proces de divorț, o așteaptă pe aceasta la locul de muncă, la terminarea programului, având asupra sa un cuțit de mari dimensiuni, dar, în urma discuției cu ea, renunță să mai comită fapta, hotărând împreună să mai acorde o șansă relației lor;
- B. fiind medic de specialitate obstetrică-ginecologie, încearcă să provoace întreruperea cursului sarcinii unei persoane prin manopere abortive specifice, efectuate fără consimțământul acesteia, care i-au produs victimei o infecție pentru a cărei vindecare au fost necesare 20 de zile de îngrijiri medicale, fără ca vreun moment să-i fi fost pusă viața în primejdie;
- C. fiind condamnat definitiv pentru o infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, aflându-se în executarea pedepsei cu închisoarea în penitenciar, pentru a putea evada, înjunghie în zona pieptului un alt deținut care încerca să avertizeze paznicii despre evadare, victima fiind transportată de urgență la spital, unde viața i-a fost salvată.

Răspuns: C**60 Actele de pregătire sunt:**

- A. incompatibile cu intenția spontană;
- B. sancționate doar atunci când legiuitorul le asimilează tentativei;
- C. posibile în cazul infracțiunilor comise cu intenție depășită.

Răspuns: C**61 În materia prescripției executării măsurilor educative:**

- A. termenul curge de la data pronunțării hotărârii, dacă măsura a constat în aplicarea unui avertisment;
- B. în cazul măsurilor neprivative de libertate termenul este egal cu durata măsurii, dar nu mai puțin de 2 ani;
- C. în cazul măsurilor privative de libertate, termenul de prescripție poate depăși 2 ani.

Răspuns: C**62 Infracțiunea de incest:**

- A. se poate comite prin întreținerea unui act sexual anal între tată și fiul său major;
- B. are același element material ca infracțiunea de agresiune sexuală;
- C. se absoarbe în mod natural în infracțiunea de corupere sexuală a minorilor.

Răspuns: A**63 Infracțiunea de favorizare a făptuitorului:**

- A. nu poate intra niciodată în concurs cu infracțiunea de mărturie mincinoasă comisă de aceeași persoană;
- B. se poate reține în concurs cu o infracțiune de înlesnirea evadării;
- C. se reține atunci când o persoană i-a promis autorului, înainte de săvârșirea faptei de către acesta, că îl va ajuta în scopul sustragerii de la răspundere penală, iar ulterior își ține promisiunea.

Răspuns: B**64 Acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracțiune reprezintă circumstanță atenuantă legală în ipoteza unei infracțiuni de:**

- A. purtare abuzivă, dacă sunt acoperite toate pretențiile părții civile, inclusiv în ceea ce privește diminuarea veniturilor din activități pe perioada spitalizării victimei;
- B. înșelăciune, chiar dacă acoperirea integrală a prejudiciului a avut loc în faza camerei preliminare, după sesizarea instanței;
- C. ucidere din culpă, atunci când autorul a acoperit cheltuielile cu spitalizarea victimei, contravaloarea cheltuielilor de înmormântare și a încheiat un acord de mediere cu privire la celelalte daune solicitate de urmașii decedatului.

Răspuns: B

65 Spre deosebire de infracțiunea de nedenunțare, infracțiunea de omisiunea sesizării:

- A. are un subiect activ calificat (special);
- B. nu poate fi comisă și din culpă;
- C. nu se pedepsește dacă, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei a cărei sesizare a fost omisă, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta.

Răspuns: A**66 Minoritatea se va reține drept cauză de neimputabilitate dacă minorul:**

- A. a comis o faptă chiar neprevăzută de legea penală;
- B. a comis o faptă prevăzută de legea penală înainte de a împlini 14 ani, iar urmarea imediată se produce ulterior acestui moment;
- C. a luat rezoluția de a comite o faptă prevăzută de legea penală anterior împlinirii vârstei de 14 ani, chiar dacă fapta este comisă după acest moment.

Răspuns: B**67 Confiscarea extinsă poate viza și:**

- A. sumele de bani transferate membrilor familiei, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea acestei măsuri;
- B. bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;
- C. toate bunurile dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani de la comiterea infracțiunii, chiar dacă instanța de judecată este sesizată înainte de împlinirea acestui termen.

Răspuns: A**68 În cazul legitimei apărări:**

- A. se reține cauza justificativă și dacă apărarea se realizează împotriva unei persoane care pune în executare un mandat de aducere, pe motiv că autorul consideră că a fost acuzat în mod injust de comiterea unei infracțiuni;
- B. apărarea poate fi comisă ca ripostă împotriva atacului unui urs sălbatic;
- C. nu se poate dispune confiscarea specială a bunului folosit pentru comiterea faptei în legitimă apărare.

Răspuns: C**69 În cazul în care infracțiunea de omor pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv este concurentă atât cu infracțiunea de tâlhărie ce reprezintă primul termen, cât și cu infracțiunea de furt calificat ce reprezintă al doilea termen al unei recidive postcondamnatorii, operațiunea de stabilire a pedepsei rezultante în cazul trimiterii în judecată pentru această din urmă infracțiune de furt calificat implică:**

- A. aplicarea regulilor concursului de infracțiuni între pedepsele stabilite pentru omor și tâlhărie, pedeapsa rezultantă fiind considerată primul termen al recidivei postcondamnatorii pentru infracțiunea de furt calificat;
- B. aplicarea regulilor recidivei postcondamnatorii cu privire la infracțiunea de tâlhărie și furt calificat, pedeapsa rezultantă fiind ulterior contopită, potrivit regulilor concursului de infracțiuni, cu pedeapsa stabilită pentru infracțiunea de omor;
- C. contopirea pedepselor pentru infracțiunile de omor, tâlhărie și furt calificat potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni, aplicând apoi și regulile privind recidiva postcondamnatorie, prin adăugarea pedepsei anterioare neexecutate sau a restului rămas neexecutat din aceasta.

Răspuns: A**70 Renunțarea la aplicarea pedepsei nu se poate dispune dacă:**

- A. pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de la unu la 5 ani;
- B. față de același infractor s-a mai dispus, în urmă cu 3 ani față de săvârșirea infracțiunii pentru care este judecat, renunțarea la aplicarea pedepsei;
- C. infracțiunea a fost comisă în perioada în care era suspendată prescripția executării pedepsei aplicate pentru o infracțiune săvârșită în urmă cu 3 ani.

Răspuns: C

71 Infracțiunile de luare de mită și trafic de influență:

- A. au aceleași condiții (cerințe) esențiale atașate elementului material;
- B. pot fi comise doar cu intenție;
- C. au, ambele, subiect activ calificat (special).

Răspuns: B**72 Spre deosebire de violarea de domiciliu, violarea sediului profesional:**

- A. nu presupune lipsa consimțământului persoanei vătămate, ca o condiție (cerință) atașată elementului material prevăzută de Codul penal;
- B. presupune, în mod obligatoriu, plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru punerea în mișcare a acțiunii penale;
- C. nu se poate absorbi în infracțiunea de tâlhărie calificată.

Răspuns: A**73 Amenințarea:**

- A. unui judecător constituie infracțiunea de ultraj judiciar doar dacă este realizată nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă;
- B. constituie infracțiune numai dacă se probează că a fost produsă în concret o stare de temere;
- C. cu darea în vileag a unui fapt imagine compromițătoare pentru un membru de familie al persoanei amenințate, în scopul obținerii unei sume de bani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj.

Răspuns: C**74 Ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante, instanța reduce:**

- A. cuantumul sumei corespunzătoare zilei-amendă;
- B. în mod corespunzător limitele prevăzute de lege pentru pedepsele complementare;
- C. limitele speciale ale pedepsei închisorii o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute.

Răspuns: C**75 Nici infracțiunea de viol, nici cea de agresiune sexuală comise asupra unui major:**

- A. nu pot fi comise în formă continuată;
- B. săvârșite de două sau mai multe persoane împreună nu permit reținerea circumstanței agravante constând în săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
- C. nu au ca variantă agravată situația în care, în urma faptei, victima rămâne însărcinată.

Răspuns: B

76 Parchetul de pe lângă Curtea de apel:

- A. poate dispune începerea urmăririi penale in rem (cu privire la faptă), chiar dacă competența sa este atrasă de aplicarea normelor de competență personală;
- B. nu poate sesiza cu rechizitoriu judecătoria;
- C. este competent să dispună trimiterea în judecată a unui judecător din cadrul unei alte curți de apel.

Răspuns: A**77 Percheziția domiciliară:**

- A. întocmai ca executarea unui mandat de aducere emis de judecătorul de drepturi și libertăți, poate fi începută numai într-un anumit interval orar;
- B. este dispusă în faza de urmărire penală doar de judecătorul de drepturi și libertăți în circumscripția căruia se află spațiul care se solicită a fi percheziționat;
- C. nu poate fi încuviințată în cazuri urgente de procuror pentru o perioadă de cel mult 24 de ore.

Răspuns: C**78 În faza de urmărire penală:**

- A. efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect poate fi dispusă de aceleași organe judiciare care pot dispune reținerea;
- B. infirmarea poate fi dispusă numai de către conducătorul parchetului pe rolul căruia se află cauza;
- C. suspendarea urmăririi penale nu se poate dispune după luarea măsurii arestării preventive.

Răspuns: A**79 În cursul procesului penal:**

- A. este necesară formularea unui denunț cu privire la o anumită persoană (in personam) pentru a se putea dispune continuarea efectuării urmăririi penale față de suspect;
- B. instanța poate dispune o soluție de achitare chiar dacă a fost sesizată prin încheierea judecătorului de cameră preliminară;
- C. organul judiciar delegat nu poate avea aceeași competență teritorială cu cel care a dispus delegarea.

Răspuns: B**80 În cazul judecății în primă instanță:**

- A. niciuna dintre dispozițiile sentinței nedefinitive nu este executorie de la data pronunțării;
- B. nu este obligatorie acordarea unui nou termen pe motiv că judecătorul de cameră preliminară nu a procedat la comunicarea rechizitoriului;
- C. după începerea cercetării judecătorești nu este posibilă luarea unei măsuri asiguratorii în vederea garantării reparării prejudiciului.

Răspuns: B**81 Renunțarea la urmărire penală:**

- A. revocată de procuror poate fi urmată de încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției;
- B. poate fi dispusă în aceleași cazuri și condiții în care poate fi încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției;
- C. dispusă de procuror poate fi înlocuită cu o soluție de începere a judecății de către judecătorul de cameră preliminară.

Răspuns: A**82 În faza de judecată instanța:**

- A. nu este obligată să dispună efectuarea unei noi expertize ori de câte ori constată existența unor contradicții între conținutul și concluziile raportului de expertiză;
- B. poate dispune efectuarea unui raport de expertiză tehnică de către un specialist care funcționează în cadrul organelor de urmărire penală;
- C. este obligată în toate cazurile să dispună efectuarea unei expertize psihiatrice atunci când inculpatul era minor la data emiterii rechizitoriului.

Răspuns: A

83 În faza de cameră preliminară:

- A. măsura preventivă a controlului judiciar poate fi luată doar dacă este formulată o propunere de către procuror în acest sens;
- B. măsura arestării preventive nu trebuie revocată ori de câte ori se dispune restituirea cauzei la parchet;
- C. nu se poate dispune modificarea obligațiilor aferente controlului judiciar.

Răspuns: B

84 Judecătoria:

- A. nu are competența de a judeca o cauză extraordinară de atac;
- B. este competentă material să judece infracțiunea de evadare comisă din executarea pedepsei aplicate pentru infracțiunea de omor;
- C. este în toate cazurile competentă material și teritorial să judece o infracțiune care a produs consecințe deosebit de grave în circumscripția mai multor instanțe.

Răspuns: B

85 Cererea de strămutare:

- A. se soluționează în camera de consiliu, asistența juridică a inculpatului și a persoanei vătămate minore fiind în toate cazurile obligatorie;
- B. se soluționează prin decizie, dacă strămutarea vizează o cauză aflată în etapa procesuală a apelului;
- C. înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție nu atrage suspendarea de drept a judecării cauzei.

Răspuns: C

86 Judecătorul de cameră preliminară:

- A. poate schimba încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus clasarea și dispune o soluție de renunțare la urmărirea penală în considerarea noii încadrări juridice;
- B. nu poate exclude probele administrate în cursul urmăririi penale dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
- C. nu poate dispune începerea judecării în urma soluționării plângerii formulate de inculpat împotriva soluției de clasare dispuse față de acesta.

Răspuns: C

87 Prorogarea de competență:

- A. este condiționată sub aspectul efectelor de formularea unei cereri, în acest sens, de partea interesată;
- B. nu operează în ipoteza chestiunilor prealabile, dacă instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției;
- C. poate surveni în cazul schimbării încadrării juridice dispuse de către instanța de judecată.

Răspuns: C

88 Asistența juridică este obligatorie:

- A. în cursul urmăririi penale numai pentru suspect și inculpat la exprimarea consimțământului pentru examinarea fizică;
- B. în faza de cameră preliminară la dezbaterile admisibilității în principiu a cererii de înlocuire a arestului la domiciliu cu controlul judiciar pe cauțiune;
- C. în faza de judecată, ori de câte ori instanța a fost sesizată cu o faptă comisă în minorat.

Răspuns: B

89 În cazul revizuirii:

- A. rejudecarea cauzei nu poate avea loc în lipsa revizuiantului deținut care nu a solicitat judecata în lipsă;
- B. formulate împotriva unei hotărâri prin care a fost dispusă o soluție de condamnare împlinirea termenului de reabilitare atrage inadmisibilitatea căii extraordinare de atac;
- C. spre deosebire de contestația în anulare, odată cu admiterea în principiu și suspendarea executării hotărârii, nu pot fi impuse și una sau mai multe dintre obligațiile ce intră în conținutul controlului judiciar.

Răspuns: A

90 În faza de judecată:

- A. formularea unei cereri de recuzare constituie un caz de suspendare de drept a judecății;
- B. instanța poate dispune reluarea fazei de cameră preliminară, chiar dacă procedura de citare fusese legal îndeplinită în respectiva fază;
- C. circumstanțele atenuante legale nu constituie obiect al probei.

Răspuns: B**91 Nulitatea absolută:**

- A. poate fi invocată și de subiecții procesuali principali;
- B. poate fi invocată numai până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în procedura camerei preliminare;
- C. spre deosebire de nulitatea relativă, trebuie invocată în termen de cel mult 10 zile de la data încălcării dispoziției legale.

Răspuns: A**92 Acțiunea civilă exercitată împotriva inculpatului:**

- A. se stinge prin încheierea judecătorului de cameră preliminară de restituire a cauzei la parchet;
- B. respinsă de către instanță constituie un impediment pentru dispunerea prin aceeași hotărâre a luării unei măsuri asiguratorii;
- C. poate fi admisă, chiar dacă partea responsabilă civilmente nu a fost introdusă în procesul penal în faza de judecată.

Răspuns: C**93 Împotriva ordonanței prin care organul de cercetare penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de care este acuzat suspectul:**

- A. este admisibilă calea de atac a contestației;
- B. nu este admisibilă plângerea la procurorul ierarhic superior celui care supraveghează efectiv cercetarea penală;
- C. nu este admisibilă nicio cale de atac, legalitatea ordonanței urmând a fi analizată doar în faza de cameră preliminară.

Răspuns: B**94 Apelul poate fi declarat:**

- A. de copilul major pentru părinte, în toate cazurile;
- B. prin cerere scrisă care trebuie să fie depusă la aceeași instanță la care poate fi formulată și declarația de retragere a apelului;
- C. și după expirarea termenului prevăzut de lege, caz în care instanța nu poate soluționa apelul înainte de a se pronunța cu privire la cererea de repunere în termenul de apel.

Răspuns: C**95 Judecătorul:**

- A. din cadrul instanței superioare în grad celei competente poate să invoce excepția de necompetență materială numai până la citirea actului de sesizare;
- B. de cameră preliminară este competent să se pronunțe cu privire la încuviințarea procedurii audierii anticipate;
- C. care a respins calea de atac a revizuirii nu este incompatibil să se pronunțe cu privire la admisibilitatea în principiu a contestației în anulare exercitate de aceeași parte împotriva aceleiași hotărâri.

Răspuns: C**96 Întocmirea minutei este obligatorie în ipoteza în care:**

- A. instanța amână judecata pentru lipsă de apărare, la cererea unui inculpat arestat preventiv;
- B. sentința a fost pronunțată într-o cauză în care judecata a avut loc potrivit procedurii în cazul recunoașterii învinuirii;
- C. este admis apelul împotriva sentinței prin care a fost respinsă cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate.

Răspuns: C

97 Măsurile asigurătorii:

- A. pot fi menținute de procuror prin dispoziția din rechizitoriu prin care se adoptă doar soluția de trimitere în judecată a inculpatului;
- B. nu pot fi luate din oficiu de judecătorul de drepturi și libertăți în faza de urmărire penală;
- C. încetează de drept ori de câte ori se dispune restituirea cauzei la parchet de judecătorul de cameră preliminară.

Răspuns: B

98 Arestul la domiciliu:

- A. poate fi luat chiar dacă urmărirea penală se efectuează pentru o infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii alternativă cu pedeapsa amenzii;
- B. nu poate fi înlocuit cu arestarea preventivă în faza de cameră preliminară în primele 60 de zile după sesizarea instanței;
- C. încetează de drept în faza de judecată odată cu pronunțarea sentinței prin care a fost impusă o măsură educativă inculpatului minor.

Răspuns: A

99 Atunci când inculpatul este prezent, ascultarea sa este obligatorie la soluționarea:

- A. tuturor contestațiilor formulate în faza de judecată;
- B. propunerii procurorului de impunere a unor noi obligații în cadrul controlului judiciar în faza camerei preliminare;
- C. cererii de restituire a cauțiunii în cursul urmăririi penale.

Răspuns: B

100 Acțiunea penală:

- A. nu poate fi pusă în mișcare în cadrul procedurii de verificare a legalității soluției de renunțare la urmărirea penală;
- B. poate fi retrasă în cursul judecății prin concluziile orale ale procurorului de ședință;
- C. se stinge prin reluarea urmăririi penale.

Răspuns: A

1 În materia contractului de locațiune:

- A. dacă legea nu dispune altfel, locațiunile încheiate de persoanele care, potrivit legii, nu pot face decât acte de administrare nu vor depăși 5 ani;
- B. în situația unor locațiuni succesive ale căror perioade se suprapun fie și parțial, conflictul dintre locatari se rezolvă întotdeauna în favoarea locatarului care a intrat cel dintâi în folosința bunului;
- C. dacă în contract părțile nu au arătat durata locațiunii, fără a-și fi dorit să contracteze pe o durată nedeterminată, în lipsa uzanțelor, locațiunea se consideră încheiată pentru o lună.

Răspuns: A

2 Calculul termenelor de drept substanțial se efectuează astfel:

- A. mijlocul lunii se socotește a cinsprezecea zi;
- B. mijlocul lunii se socotește a șaisprezecea zi;
- C. când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima zi a termenului dar se ia în calcul ultima zi a termenului.

Răspuns: A

3 În materia prescripției extinctive:

- A. cel lipsit de capacitatea de a înstrăina sau, după caz, de a se obliga poate renunța la prescripție;
- B. prescripția operează deplin drept;
- C. acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept este imprescritibilă.

Răspuns: C

4 În materia cauzelor exoneratoare de răspundere, următoarea afirmație este falsă:

- A. dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră ;
- B. fapta victimei înseși înlătură răspunderea, dacă are caracteristicile cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenției părților, cazul fortuit este exonerator de răspundere;
- C. fapta terțului înlătură răspunderea chiar dacă nu are caracteristicile forței majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit.

Răspuns: C

5 Dreptul de suprafață:

- A. se poate constitui pe o durată de cel mult 99 de ani, iar termenul nu poate fi reînnoit ;
- B. se poate înscrie pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiuinea, în favoarea constructorului, în situația în care s-a construit pe terenul altuia ;
- C. se poate înscrie în temeiul unui act juridic prin care proprietarul întregului fond a transmis terenul și construcția, în mod separat, către două persoane, numai dacă constituirea suprafeței s-a stipulat expres.

Răspuns: B

6 În cazul ofertei de donație:

- A. aceasta poate fi acceptată după decesul destinatarului, de către moștenitorii acestuia;
- B. dacă aceasta este făcută unei persoane lipsite de capacitate de exercițiu, ea nu poate fi acceptată de către reprezentantul legal;
- C. incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptării ofertei.

Răspuns: C

7 În cazul existenței mai multor debitori:

- A. punerea în întârziere a unuia dintre debitori, de drept sau la cererea creditorului, nu produce efecte împotriva celorlalți debitori;
- B. creditorul nu poate să ceară ca toți debitorii obligației indivizibile să efectueze plata în același timp;
- C. debitorul chemat în judecată pentru totalitatea obligației nu poate în nicio situație să solicite termen pentru a-i introduce în cauză pe ceilalți debitori, fiind ținut să execute singur obligația, având ulterior drept de regres împotriva celorlalți debitori.

Răspuns: A

8 În situația înstrăinării bunului supus restituirii:

- A. debitorul obligației de restituire este ținut, în toate cazurile, să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al înstrăinării în funcție de cea mai mare dintre aceste valori;
- B. creditorul obligației de restituire se poate îndrepta exclusiv împotriva debitorului obligat, nu și împotriva celui care a dobândit bunul;
- C. dacă debitorul este de rea-credință ori obligația de restituire provine din culpa sa, atunci acesta este ținut să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al înstrăinării, în funcție de valoarea cea mai mare.

Răspuns: C**9 Sublocațiunea:**

- A. spre deosebire de cesiune, nu poate fi interzisă;
- B. este permisă doar dacă este încheiată sub formă autentică;
- C. când are ca obiect o locuință este condiționată de acordul scris al locatorului;

Răspuns: C**10 Contractul se încheie:**

- A. în momentul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile;
- B. în momentul acceptării ofertei;
- C. în momentul în care ofertantul ia cunoștință de acceptarea ofertei.

Răspuns: A**11 Potrivit Constituției României:**

- A. bunurile proprietate publică pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate, în condițiile legii organice;
- B. bunurile proprietate publică pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau asociațiilor fără scop patrimonial;
- C. bunurile proprietate publică pot aparține statului, unităților administrativ-teritoriale, regiilor autonome ori instituțiilor publice.

Răspuns: A**12 În cazul fraudei comise de incapabil:**

- A. declarația că este capabil să contracteze, făcută de cel cu capacitate de exercițiu restrânsă înlătură anulabilitatea actului, cu excepția cazului în care declarația a fost obținută prin dol;
- B. dacă incapabilul a folosit manopere dolosive, instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancțiune civilă adecvată;
- C. instanța poate menține contractul dacă există o declarație a celui cu capacitate de exercițiu restrânsă că este capabil să contracteze.

Răspuns: B**13 În materia contractului de mandat:**

- A. dacă părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat se prezumă a fi pe durată nedeterminată;
- B. mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare;
- C. dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este ținut să execute mandatul cu diligența unui bun proprietar.

Răspuns: C**14 În ceea ce privește viciile posesiei:**

- A. clandestinitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată;
- B. posesia este discontinuă atât timp cât posesorul o exercită în mod intermitent;
- C. numai persoana față de care posesia este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii.

Răspuns: C

15 Proprietatea periodică:

- A. este un caz de coproprietate forțată;
- B. poate înceta prin partaj judiciar;
- C. poate avea ca obiect doar bunurile imobile;

Răspuns: A**16 În materie de liberalități:**

- A. sub sancțiunea nulității relative, dispunătorul trebuie să îl determine pe beneficiarul liberalității ori cel puțin să prevadă criteriile pe baza cărora să poată fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice;
- B. dispunătorul poate lăsa unui terț dreptul de a-l desemna pe beneficiarul liberalității sau de a stabili obiectul acesteia;
- C. persoana care nu există la data întocmirii liberalității poate beneficia de o liberalitate dacă aceasta este făcută în favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru aceasta din urmă de a transmite beneficiarului obiectul liberalității îndată ce va fi posibil.

Răspuns: C**17 În cazul regimului comunității legale, constituie bunuri proprii ale fiecărui soț:**

- A. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, în toate cazurile;
- B. bunurile dobândite prin legat, chiar dacă dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
- C. bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare.

Răspuns: C**18 În ceea ce privește proprietatea privată:**

- A. bunurile obiect al proprietății private, indiferent de titular, sunt și rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se prevede altfel;
- B. moștenirile vacante intră în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, numai prin înscriere în cartea funciară;
- C. moștenirile vacante intră în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, fără înscriere în cartea funciară.

Răspuns: A**19 Actul de opțiune succesorală:**

- A. poate fi exercitat valabil și înainte de deschiderea succesiunii;
- B. este în toate cazurile indivizibil și irevocabil;
- C. poate consta și în acțiunea unui succesibil, prin care solicită instanței judecătorești nedemnitatea unui alt succesibil;

Răspuns: C**20 În ceea ce privește efectele obligației indivizibile:**

- A. aceasta nu se divide între debitori, între creditori, dar se divide între moștenitorii acestora proporțional cu cota deținută din moștenire;
- B. aceasta nu se divide între debitori, între creditori și nici între moștenitorii acestora;
- C. niciunul dintre debitori nu poate fi constrâns separat la executarea întregii obligații.

Răspuns: B**21 Sub sancțiunea nulității relative nu pot cumpăra drepturi litigioase:**

- A. judecătorii, atunci când drepturile litigioase sunt de competența instanței superioare celei la care își desfășoară activitatea;
- B. părinții pentru bunurile persoanei pe care o reprezintă;
- C. mandatarii pentru bunurile pe care sunt însărcinați să le vândă, chiar dacă au fost împuterniciți în mod expres în acest sens;

Răspuns: B

22 În materia punerii în întârziere a debitorului:

- A. cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere trebuie dovedite de creditor, în lipsa clauzei contrare;
- B. debitorul răspunde, de la data la care se află în întârziere, pentru orice pierdere cauzată de un caz fortuit, în toate situațiile;
- C. în cazul unei solidarități active notificarea nu trebuie făcută de toți creditorii.

Răspuns: C**23 Eroarea comună și invincibilă:**

- A. constituie, după caz, o cauză de nulitate absolută sau relativă;
- B. nu se prezumă;
- C. nu se aplică în cazul în care legea reglementează forma scrisă sau un sistem de publicitate.

Răspuns: B**24 În cazul divorțului din cauza stării sănătății unuia dintre soți:**

- A. divorțul poate avea loc la cererea aceluia dintre soți a cărei stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei;
- B. desfacerea căsătoriei se pronunță din culpă comună;
- C. divorțul soților poate avea loc numai la cererea comună a soților.

Răspuns: A**25 Clauza de inalienabilitate:**

- A. poate fi instituită pentru o durată de cel mult 49 de ani, doar prin convenția părților;
- B. este subînțeleasă în antecontracte având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel;
- C. în lipsa înscrierii în cartea funciară este lovită de nulitate relativă.

Răspuns: B

26 În ceea ce privește principiul "Neînrautățirea situației în propria cale de atac":

- A. nu se aplică atunci când apelul este declarat de procuror în favoarea uneia dintre părți;
- B. consimțământul apelantului privind renunțarea la acest principiu trebuie să fie expres;
- C. ca efect al admiterii excepției autorității de lucru judecat, părții nu i se poate crea în propria cale de atac o situație mai rea decât cea din hotărârea atacată.

Răspuns: B

27 În cazul decesului unuia dintre soți în timpul procesului de divorț:

- A. în toate cazurile, la cererea celui alt soț, instanța acordă termen pentru introducerea în cauză a moștenitorilor;
- B. când acțiunea este continuată de moștenitorii soțului reclamant, în ipoteza cererii de divorț întemeiate pe culpa pârâtului, în cazul admiterii acesteia, căsătoria se consideră desfăcută la data introducerii cererii de divorț;
- C. când cererea de divorț se întemeiază pe culpa pârâtului și acesta decedează în cursul procesului, reclamantul poate continua acțiunea împotriva moștenitorilor pârâtului.

Răspuns: B

28 Amânarea judecării pentru lipsă de apărare:

- A. poate fi dispusă, numai o singură dată, la cererea părții interesate, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei;
- B. când instanța refuză amânarea judecării pentru acest motiv, poate admite solicitarea părții de amânare a pronunțării în vederea depunerii de concluzii scrise, numai dacă apreciază că este necesară depunerea de concluzii scrise;
- C. poate fi dispusă, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentantului ei.

Răspuns: C

29 Sunt supuse recursului:

- A. hotărârile date în apel, doar când legea o prevede expres;
- B. hotărârile date de instanțele de apel, în cauzele referitoare la cereri de partaj;
- C. hotărârile date, potrivit legii, fără drept de apel.

Răspuns: C

30 Proba cu martori:

- A. este admisibilă pentru dovedirea unui act juridic, chiar dacă pentru validitatea acestuia legea cere forma scrisă;
- B. este inadmisibilă pentru a dovedi, că după încheierea contractului, părțile au convenit verbal să modifice termenul de executare a obligației uneia dintre ele;
- C. este inadmisibilă dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, chiar dacă există început de dovadă scrisă.

Răspuns: B

31 În cazul procedurii speciale a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept:

- A. reclamantul poate cere, cu titlu accesoriu, plata chiriilor neachitate de pârât;
- B. pârâtul nu poate formula întâmpinare și cerere reconvențională;
- C. reclamantul este considerat legal citat doar la imobilul în litigiu.

Răspuns: A

32 Situația în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor, în timp ce, pentru ceilalți membri, este semnată de către președintele completului sau de președintele instanței, în condițiile legii:

- A. se încadrează în motivul de contestație în anulare cu privire la încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței;
- B. nu se încadrează în motivul de contestație în anulare cu privire la încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței;
- C. determină aplicarea sancțiunii nulității necondiționate de vătămare.

Răspuns: B

33 Determinarea competenței materiale se face astfel:

- A. după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere;
- B. pentru stabilirea valorii obiectului cererii se vor avea în vedere și accesoriile pretenției principale, scadente până la momentul introducerii cererii de chemare în judecată;
- C. în cererile privitoare la executarea unui contract, pentru stabilirea competenței instanței se va avea în vedere valoarea obiectului contractului, chiar dacă este dedus judecătii doar o parte din obiectul acestuia.

Răspuns: A**34 În cazul solicitării reclamantului de a i se comunica actele de procedură în format electronic prin e-mail:**

- A. actul de citare a acestuia în proces, într-o altă modalitate decât cea invocată prin cererea adresată instanței este lovit de nulitate, dacă prin nerespectarea modalității de comunicare a actului de procedură s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia, fără a fi condiționată de utilizarea procedurii înscrierii în fals împotriva dovezii de înmânare și a mențiunilor din procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii;
- B. efectuarea procedurii de citare în acest mod, chiar dacă partea a solicitat și a indicat datele corespunzătoare în acest scop, constituie o modalitate secundară de comunicare a actelor de procedură, fiind condiționată de efectuarea procedurii în format letric.
- C. actul de citare a acestuia în proces este lovit de nulitate care nu este condiționată de vătămare.

Răspuns: A**35 Necompetența de ordine publică:**

- A. poate fi invocată în orice stare a pricinii, în toate situațiile;
- B. nu poate fi invocată în privința încălcării competenței materiale procesuale a secției sau completului specializat;
- C. poate fi invocată în orice stare a pricinii în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești, ci de cea a unui organ fără activitate jurisdicțională.

Răspuns: C**36 Nulitatea absolută a actului de procedură:**

- A. nu poate fi invocată de partea vinovată de încălcarea normei legale;
- B. este incidentă în cazul cererii insuficient timbrate;
- C. constând în cererea de chemare în judecată intervine în cazul neparcurgerii procedurii prealabile, atunci când aceasta este reglementată prin norme de ordine publică.

Răspuns: B**37 Revizuirea pentru hotărâri potrivnice:**

- A. se îndreaptă la instanța mai mare în grad față de instanța care a dat hotărârea a cărei revizuire se cere;
- B. poate avea ca efect trimiterea cauzei spre rejudecare;
- C. presupune cu necesitate ca prin cele două hotărâri să se fi soluționat fondul cauzei.

Răspuns: B**38 În cazul în care revizuirea s-a cerut pentru hotărâri potrivnice, recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluționată cererea de revizuire:**

- A. este inadmisibil dacă hotărârea atacată cu revizuire are caracter definitiv;
- B. este inadmisibil dacă hotărârea atacată cu revizuire a fost pronunțată de una dintre secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. este admisibil, indiferent dacă hotărârea atacată cu revizuire are sau nu caracter definitiv.

Răspuns: C**39 Următoarea afirmație este falsă:**

- A. judecătorul care a pronunțat o hotărâre prin care a admis excepția lipsei de interes nu poate judeca aceeași pricină după casarea cu trimitere, dacă în recurs s-a reținut că în cauză excepția a fost greșit admisă;
- B. judecătorul care a pronunțat o hotărâre în primă instanță este incompatibil să soluționeze cauza în revizuire;
- C. judecătorul care a pronunțat decizia din apel este incompatibil absolut să soluționeze cererea de revizuire sau contestația în anulare exercitată împotriva deciziei date în recursul declarat împotriva deciziei sale din apel.

Răspuns: A

40 Actele de procedură transmise prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță:

- A. sunt tardive, dacă întârzierea nu a fost cauzată de deficiențe ale sistemului de comunicare;
- B. sunt socotite a fi depuse în termen;
- C. sunt nule, dacă tardivitatea se invocă la primul termen de judecată.

Răspuns: B

41 Constituie excepții de procedură:

- A. excepția de tardivitate și excepția de perimare;
- B. excepția nulității cererii de chemare în judecată și excepția de prematuritate a cererii de chemare în judecată;
- C. excepția de litispendență și excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Răspuns: A

42 Excepția de litispendență:

- A. poate fi invocată numai în fața primei instanțe;
- B. poate fi invocată de procuror atunci când participă la judecata cauzei;
- C. când instanțele sunt de grad diferit, excepția se invocă înaintea instanței ulterior sesizată.

Răspuns: B

43 Hotărârea de partaj:

- A. are efect declarativ;
- B. executarea cu privire la bunurile împărțite poate fi cerută în termenul de prescripție de 3 ani;
- C. odată rămasă definitivă, constituie titlu executoriu și poate fi pusă în executare chiar dacă nu s-a cerut predarea efectivă a bunului ori instanța nu a dispus în mod expres această predare.

Răspuns: C

44 Încheierea prin care a fost suspendată judecata:

- A. poate fi atacată cu recurs, în mod separat, indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată de curtea de apel într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă;
- B. poate fi atacată cu recurs la completul de 5 judecători, când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție;
- C. poate fi atacată cu recurs, în mod separat, indiferent de instanța care a pronunțat-o și indiferent dacă încheierea de suspendare a fost pronunțată într-o cauză în care hotărârea ce urmează a se da asupra fondului este sau nu definitivă.

Răspuns: A

45 Renunțarea la drept:

- A. are ca efect respingerea cererii în fond, instanța dispunând, din oficiu, asupra cheltuielilor de judecată efectuate de pârât;
- B. se pronunță prin hotărâre definitivă când are loc în fața unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
- C. nu poate fi făcută atunci când reclamantul nu poate dispune de acesta.

Răspuns: C

46 Judecarea cauzelor se suspendă de drept atunci când:

- A. într-o cauză similară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară;
- B. după o amânare a judecății, pentru lipsă de apărare, părțile nu stăruiesc în judecată;
- C. două instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Răspuns: C

47 Termenul pentru înmânarea citației:

- A. nu poate fi scurtat decât atunci când legea prevede expres;
- B. este un termen legal și relativ;
- C. este prevăzut în citație atunci când se dispune scurtarea sa.

Răspuns: C

48 Termenul de apel:

- A. în cazul ordonanței președințiale, curge de la comunicare, în toate cazurile;
- B. curge de la comunicarea hotărârii, chiar dacă aceasta a fost comunicată odată cu încheierea de încuviințare a executării silite;
- C. curge de la data introducerii unei cereri de revizuire împotriva unei hotărâri de primă instanță susceptibile de apel și care nu a fost comunicată părții.

Răspuns: B

49 La primul termen de judecată:

- A. instanța va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, exclusiv în raport de împrejurările cauzei, chiar dacă părțile nu au fost legal citate, nefiind necesară ascultarea acestora;
- B. la primul termen la care părțile sunt legal citate reclamantul poate modifica cererea de chemare în judecată, acesta fiind termenul limită până la care se poate formula o cerere adițională;
- C. dacă părțile sunt legal citate și pot pune concluzii, instanța investită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca necompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de necompetență în termenul legal.

Răspuns: C

50 În ceea ce privește judecata în complet de divergență:

- A. divergența se judecă în aceeași zi sau, dacă nu este posibil, într-un termen care nu poate depăși 20 zile de la ivirea divergenței, iar în pricinile considerate urgente acest termen nu poate fi mai mare de 5 zile;
- B. judecătorii nu au dreptul de a reveni asupra părerii lor care a provocat divergența;
- C. când divergența nu privește soluția ce trebuie dată întregii cauze, după judecarea chestiunilor rămase în divergență, completul care a judecat înainte de ivirea ei va putea continua judecarea cauzei.

Răspuns: C

51 Amenințarea:

- A. unui judecător constituie infracțiunea de ultraj judiciar doar dacă este realizată nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă;
- B. constituie infracțiune numai dacă se probează că a fost produsă în concret o stare de temere;
- C. cu darea în vileag a unui fapt imagine compromițătoare pentru un membru de familie al persoanei amenințate, în scopul obținerii unei sume de bani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj.

Răspuns: C**52 Lovirea unui minor:**

- A. nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică care nu înlătură discernământul, nu constituie infracțiune;
- B. de către tatăl său, în mod repetat, cu consecința punerii în primejdie gravă a dezvoltării fizice și morale a minorului, conduce la reținerea în concurs a unei infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului;
- C. conduce la reținerea infracțiunii de lovire sau alte violențe în varianta tip dacă minorul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Răspuns: B**53 Minoritatea se va reține drept cauză de neimputabilitate dacă minorul:**

- A. a comis o faptă chiar neprevăzută de legea penală;
- B. a comis o faptă prevăzută de legea penală înainte de a împlini 14 ani, iar urmarea imediată se produce ulterior acestui moment;
- C. a luat rezoluția de a comite o faptă prevăzută de legea penală anterior împlinirii vârstei de 14 ani, chiar dacă fapta este comisă după acest moment.

Răspuns: B**54 Ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante, instanța reduce:**

- A. cuantumul sumei corespunzătoare zilei-amendă;
- B. în mod corespunzător limitele prevăzute de lege pentru pedepsele complementare;
- C. limitele speciale ale pedepsei închisorii o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute.

Răspuns: C**55 Infracțiunile de luare de mită și trafic de influență:**

- A. au aceleași condiții (cerințe) esențiale atașate elementului material;
- B. pot fi comise doar cu intenție;
- C. au, ambele, subiect activ calificat (special).

Răspuns: B**56 Spre deosebire de violarea de domiciliu, violarea sediului profesional:**

- A. nu presupune lipsa consimțământului persoanei vătămate, ca o condiție (cerință) atașată elementului material prevăzută de Codul penal;
- B. presupune, în mod obligatoriu, plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru punerea în mișcare a acțiunii penale;
- C. nu se poate absorbi în infracțiunea de tâlhărie calificată.

Răspuns: A**57 Nici infracțiunea de viol, nici cea de agresiune sexuală comise asupra unui major:**

- A. nu pot fi comise în formă continuată;
- B. săvârșite de două sau mai multe persoane împreună nu permit reținerea circumstanței agravante constând în săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
- C. nu au ca variantă agravată situația în care, în urma faptei, victima rămâne însărcinată.

Răspuns: B

58 Infrațiunea de favorizare a făptuitorului:

- A. nu poate intra niciodată în concurs cu infrațiunea de mărturie mincinoasă comisă de aceeași persoană;
- B. se poate reține în concurs cu o infrațiune de înlesnirea evadării;
- C. se reține atunci când o persoană i-a promis autorului, înainte de săvârșirea faptei de către acesta, că îl va ajuta în scopul sustragerii de la răspundere penală, iar ulterior își ține promisiunea.

Răspuns: B**59 Infrațiunea de incest:**

- A. se poate comite prin întreținerea unui act sexual anal între tată și fiul său major;
- B. are același element material ca infrațiunea de agresiune sexuală;
- C. se absoarbe în mod natural în infrațiunea de corupere sexuală a minorilor.

Răspuns: A**60 Distrugerea unui înscris:**

- A. sub semnătură privată constituie întotdeauna infrațiune;
- B. oficial care se află în păstrarea unui notar public conduce la reținerea infrațiunii de distrugere în variantă agravată;
- C. în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, conduce la reținerea infrațiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri.

Răspuns: C**61 Confiscarea extinsă poate viza și:**

- A. sumele de bani transferate membrilor familiei, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea acestei măsuri;
- B. bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;
- C. toate bunurile dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani de la comiterea infrațiunii, chiar dacă instanța de judecată este sesizată înainte de împlinirea acestui termen.

Răspuns: A**62 Spre deosebire de infrațiunea de nedenunțare, infrațiunea de omisiunea sesizării:**

- A. are un subiect activ calificat (special);
- B. nu poate fi comisă și din culpă;
- C. nu se pedepsește dacă, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei a cărei sesizare a fost omisă, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta.

Răspuns: A**63 Acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infrațiune reprezintă circumstanță atenuantă legală în ipoteza unei infrațiuni de:**

- A. purtare abuzivă, dacă sunt acoperite toate pretențiile părții civile, inclusiv în ceea ce privește diminuarea veniturilor din activități pe perioada spitalizării victimei;
- B. înșelăciune, chiar dacă acoperirea integrală a prejudiciului a avut loc în faza camerei preliminare, după sesizarea instanței;
- C. ucidere din culpă, atunci când autorul a acoperit cheltuielile cu spitalizarea victimei, contravaloarea cheltuielilor de înmormântare și a încheiat un acord de mediere cu privire la celelalte daune solicitate de urmașii decedatului.

Răspuns: B**64 Pedepsa accesorie:**

- A. în cazul unei pluralități de infrațiuni, poate fi aplicată pe lângă pedeapsa rezultantă chiar dacă nu a fost mai întâi aplicată pe lângă niciuna dintre pedepsele stabilite pentru infrațiunile ce au format pluralitatea;
- B. nu se dispune în toate cazurile în care se aplică o pedeapsă complementară;
- C. poate fi aplicată numai dacă se dispune o condamnare la pedeapsa închisorii.

Răspuns: B

65 Infracțiunile de înșelăciune și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor:

- A. aduc, ambele, atingere bunei-credințe și corectitudinii (încrederii) care trebuie să existe între participanții la relațiile patrimoniale;
- B. au același obiect material;
- C. au aceleași variante agravate.

Răspuns: A**66 Renunțarea la aplicarea pedepsei nu se poate dispune dacă:**

- A. pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de la unu la 5 ani;
- B. față de același infractor s-a mai dispus, în urmă cu 3 ani față de săvârșirea infracțiunii pentru care este judecat, renunțarea la aplicarea pedepsei;
- C. infracțiunea a fost comisă în perioada în care era suspendată prescripția executării pedepsei aplicate pentru o infracțiune săvârșită în urmă cu 3 ani.

Răspuns: C**67 Întrunește și elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de omor calificat fapta celui care:**

- A. dorind să-și ucidă soția cu care se afla în proces de divorț, o așteaptă pe aceasta la locul de muncă, la terminarea programului, având asupra sa un cuțit de mari dimensiuni, dar, în urma discuției cu ea, renunță să mai comită fapta, hotărând împreună să mai acorde o șansă relației lor;
- B. fiind medic de specialitate obstetrică-ginecologie, încearcă să provoace întreruperea cursului sarcinii unei persoane prin manopere abortive specifice, efectuate fără consimțământul acesteia, care i-au produs victimei o infecție pentru a cărei vindecare au fost necesare 20 de zile de îngrijiri medicale, fără ca vreun moment să-i fi fost pusă viața în primejdie;
- C. fiind condamnat definitiv pentru o infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, aflându-se în executarea pedepsei cu închisoarea în penitenciar, pentru a putea evada, înjunghie în zona pieptului un alt deținut care încerca să avertizeze paznicii despre evadare, victima fiind transportată de urgență la spital, unde viața i-a fost salvată.

Răspuns: C**68 În cazul în care infracțiunea de omor pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv este concurentă atât cu infracțiunea de tâlhărie ce reprezintă primul termen, cât și cu infracțiunea de furt calificat ce reprezintă al doilea termen al unei recidive postcondamnatorii, operațiunea de stabilire a pedepsei rezultantă în cazul trimiterii în judecată pentru această din urmă infracțiune de furt calificat implică:**

- A. aplicarea regulilor concursului de infracțiuni între pedepsele stabilite pentru omor și tâlhărie, pedeapsa rezultantă fiind considerată primul termen al recidivei postcondamnatorii pentru infracțiunea de furt calificat;
- B. aplicarea regulilor recidivei postcondamnatorii cu privire la infracțiunea de tâlhărie și furt calificat, pedeapsa rezultantă fiind ulterior contopită, potrivit regulilor concursului de infracțiuni, cu pedeapsa stabilită pentru infracțiunea de omor;
- C. contopirea pedepselor pentru infracțiunile de omor, tâlhărie și furt calificat potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni, aplicând apoi și regulile privind recidiva postcondamnatorie, prin adăugarea pedepsei anterioare neexecutate sau a restului rămas neexecutat din aceasta.

Răspuns: A**69 În materia prescripției executării măsurilor educative:**

- A. termenul curge de la data pronunțării hotărârii, dacă măsura a constat în aplicarea unui avertisment;
- B. în cazul măsurilor neprivative de libertate termenul este egal cu durata măsurii, dar nu mai puțin de 2 ani;
- C. în cazul măsurilor privative de libertate, termenul de prescripție poate depăși 2 ani.

Răspuns: C**70 Legea penală de dezincriminare:**

- A. nu împiedică posibilitatea luării măsurii de siguranță a obligării la tratament medical, însă numai cu acordul prealabil al inculpatului;
- B. nu se aplică dacă fapta este reîncrimată, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii care a dezincriminat fapta;
- C. produce efecte chiar dacă condamnarea a rămas definitivă și a fost reținută ca prim termen al recidivei pentru o infracțiune comisă de aceeași persoană.

Răspuns: C

71 În cazul legitimei apărări:

- A. se reține cauza justificativă și dacă apărarea se realizează împotriva unei persoane care pune în executare un mandat de aducere, pe motiv că autorul consideră că a fost acuzat în mod injust de comiterea unei infracțiuni;
- B. apărarea poate fi comisă ca ripostă împotriva atacului unui urs sălbatic;
- C. nu se poate dispune confiscarea specială a bunului folosit pentru comiterea faptei în legitimă apărare.

Răspuns: C**72 Actele de pregătire sunt:**

- A. incompatibile cu intenția spontană;
- B. sancționate doar atunci când legiuitorul le asimilează tentativei;
- C. posibile în cazul infracțiunilor comise cu intenție depășită.

Răspuns: C**73 Este tipică fapta constând în conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care:**

- A. deține un permis de conducere provizoriu valabil, eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie, chiar dacă are dreptul de a conduce în România;
- B. a consumat băuturi alcoolice înainte de a conduce, indiferent de îmbibația alcoolică;
- C. consumă alcool după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea unei persoane, până la recoltarea mostrelor biologice.

Răspuns: C**74 Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere fapta celui care:**

- A. luând cu împrumut o sumă de bani pentru 3 luni, nu o restituie la scadență;
- B. folosește un autovehicul, lăsat în vederea vopsirii caroseriei, pentru a face o deplasare la mare cu prietenii;
- C. fiind gestionar la un magazin de încălțăminte, își însușește mai multe perechi de pantofi din gestiune.

Răspuns: B**75 Pe durata termenului de supraveghere, persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei i se poate impune obligația de a presta o muncă în folosul comunității pentru o perioadă cuprinsă între:**

- A. 30 și 60 de zile;
- B. 90 și 120 de zile;
- C. 70 și 120 de zile.

Răspuns: A

76 Prorogarea de competență:

- A. este condiționată sub aspectul efectelor de formularea unei cereri, în acest sens, de partea interesată;
- B. nu operează în ipoteza chestiunilor prealabile, dacă instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției;
- C. poate surveni în cazul schimbării încadrării juridice dispuse de către instanța de judecată.

Răspuns: C**77 Cererea de strămutare:**

- A. se soluționează în camera de consiliu, asistența juridică a inculpatului și a persoanei vătămate minore fiind în toate cazurile obligatorie;
- B. se soluționează prin decizie, dacă strămutarea vizează o cauză aflată în etapa procesuală a apelului;
- C. înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție nu atrage suspendarea de drept a judecării cauzei.

Răspuns: C**78 Împotriva ordonanței prin care organul de cercetare penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de care este acuzat suspectul:**

- A. este admisibilă calea de atac a contestației;
- B. nu este admisibilă plângerea la procurorul ierarhic superior celui care supraveghează efectiv cercetarea penală;
- C. nu este admisibilă nicio cale de atac, legalitatea ordonanței urmând a fi analizată doar în faza de cameră preliminară.

Răspuns: B**79 În faza de cameră preliminară:**

- A. măsura preventivă a controlului judiciar poate fi luată doar dacă este formulată o propunere de către procuror în acest sens;
- B. măsura arestării preventive nu trebuie revocată ori de câte ori se dispune restituirea cauzei la parchet;
- C. nu se poate dispune modificarea obligațiilor aferente controlului judiciar.

Răspuns: B**80 Acțiunea penală:**

- A. nu poate fi pusă în mișcare în cadrul procedurii de verificare a legalității soluției de renunțare la urmărirea penală;
- B. poate fi retrasă în cursul judecării prin concluziile orale ale procurorului de ședință;
- C. se stinge prin reluarea urmăririi penale.

Răspuns: A**81 Nulitatea absolută:**

- A. poate fi invocată și de subiecții procesuali principali;
- B. poate fi invocată numai până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în procedura camerei preliminare;
- C. spre deosebire de nulitatea relativă, trebuie invocată în termen de cel mult 10 zile de la data încălcării dispoziției legale.

Răspuns: A**82 Apelul poate fi declarat:**

- A. de copilul major pentru părinte, în toate cazurile;
- B. prin cerere scrisă care trebuie să fie depusă la aceeași instanță la care poate fi formulată și declarația de retragere a apelului;
- C. și după expirarea termenului prevăzut de lege, caz în care instanța nu poate soluționa apelul înainte de a se pronunța cu privire la cererea de repunere în termenul de apel.

Răspuns: C

83 Atunci când inculpatul este prezent, ascultarea sa este obligatorie la soluționarea:

- A. tuturor contestațiilor formulate în faza de judecată;
- B. propunerii procurorului de impunere a unor noi obligații în cadrul controlului judiciar în faza camerei preliminare;
- C. cererii de restituire a cauțiunii în cursul urmăririi penale.

Răspuns: B

84 Acțiunea civilă exercitată împotriva inculpatului:

- A. se stinge prin încheierea judecătorului de cameră preliminară de restituire a cauzei la parchet;
- B. respinsă de către instanță constituie un impediment pentru dispunerea prin aceeași hotărâre a luării unei măsuri asiguratorii;
- C. poate fi admisă, chiar dacă partea responsabilă civilmente nu a fost introdusă în procesul penal în faza de judecată.

Răspuns: C

85 În faza de judecată:

- A. formularea unei cereri de recuzare constituie un caz de suspendare de drept a judecății;
- B. instanța poate dispune reluarea fazei de cameră preliminară, chiar dacă procedura de citare fusese legal îndeplinită în respectiva fază;
- C. circumstanțele atenuante legale nu constituie obiect al probei.

Răspuns: B

86 Asistența juridică este obligatorie:

- A. în cursul urmăririi penale numai pentru suspect și inculpat la exprimarea consimțământului pentru examinarea fizică;
- B. în faza de cameră preliminară la dezbaterile admisibilității în principiu a cererii de înlocuire a arestului la domiciliu cu controlul judiciar pe cauțiune;
- C. în faza de judecată, ori de câte ori instanța a fost sesizată cu o faptă comisă în minorat.

Răspuns: B

87 Parchetul de pe lângă Curtea de apel:

- A. poate dispune începerea urmăririi penale in rem (cu privire la faptă), chiar dacă competența sa este atrasă de aplicarea normelor de competență personală;
- B. nu poate sesiza cu rechizitoriu judecătoria;
- C. este competent să dispună trimiterea în judecată a unui judecător din cadrul unei alte curți de apel.

Răspuns: A

88 În faza de urmărire penală:

- A. efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect poate fi dispusă de aceleași organe judiciare care pot dispune reținerea;
- B. infirmarea poate fi dispusă numai de către conducătorul parchetului pe rolul căruia se află cauza;
- C. suspendarea urmăririi penale nu se poate dispune după luarea măsurii arestării preventive.

Răspuns: A

89 În cazul judecății în primă instanță:

- A. niciuna dintre dispozițiile sentinței nedefinitive nu este executorie de la data pronunțării;
- B. nu este obligatorie acordarea unui nou termen pe motiv că judecătorul de cameră preliminară nu a procedat la comunicarea rechizitoriului;
- C. după începerea cercetării judecătorești nu este posibilă luarea unei măsuri asiguratorii în vederea garantării reparării prejudiciului.

Răspuns: B

90 Judecătoria:

- A. nu are competența de a judeca o cauză extraordinară de atac;
- B. este competentă material să judece infracțiunea de evadare comisă din executarea pedepsei aplicate pentru infracțiunea de omor;
- C. este în toate cazurile competentă material și teritorial să judece o infracțiune care a produs consecințe deosebit de grave în circumscripția mai multor instanțe.

Răspuns: B

91 Judecătorul:

- A. din cadrul instanței superioare în grad celei competente poate să invoce excepția de necompetență materială numai până la citirea actului de sesizare;
- B. de cameră preliminară este competent să se pronunțe cu privire la încuviințarea procedurii audierii anticipate;
- C. care a respins calea de atac a revizuirii nu este incompatibil să se pronunțe cu privire la admisibilitatea în principiu a contestației în anulare exercitate de aceeași parte împotriva aceleiași hotărâri.

Răspuns: C

92 În cazul revizuirii:

- A. rejudecarea cauzei nu poate avea loc în lipsa revizuiantului deținut care nu a solicitat judecata în lipsă;
- B. formulate împotriva unei hotărâri prin care a fost dispusă o soluție de condamnare împlinirea termenului de reabilitare atrage inadmisibilitatea căii extraordinare de atac;
- C. spre deosebire de contestația în anulare, odată cu admiterea în principiu și suspendarea executării hotărârii, nu pot fi impuse și una sau mai multe dintre obligațiile ce intră în conținutul controlului judiciar.

Răspuns: A

93 Percheziția domiciliară:

- A. întocmai ca executarea unui mandat de aducere emis de judecătorul de drepturi și libertăți, poate fi începută numai într-un anumit interval orar;
- B. este dispusă în faza de urmărire penală doar de judecătorul de drepturi și libertăți în circumscripția căruia se află spațiul care se solicită a fi percheziționat;
- C. nu poate fi încuviințată în cazuri urgente de procuror pentru o perioadă de cel mult 24 de ore.

Răspuns: C

94 În cursul procesului penal:

- A. este necesară formularea unui denunț cu privire la o anumită persoană (in personam) pentru a se putea dispune continuarea efectuării urmăririi penale față de suspect;
- B. instanța poate dispune o soluție de achitare chiar dacă a fost sesizată prin încheierea judecătorului de cameră preliminară;
- C. organul judiciar delegat nu poate avea aceeași competență teritorială cu cel care a dispus delegarea.

Răspuns: B

95 Renunțarea la urmărire penală:

- A. revocată de procuror poate fi urmată de încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției;
- B. poate fi dispusă în aceleași cazuri și condiții în care poate fi încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției;
- C. dispusă de procuror poate fi înlocuită cu o soluție de începere a judecării de către judecătorul de cameră preliminară.

Răspuns: A

96 Arestul la domiciliu:

- A. poate fi luat chiar dacă urmărirea penală se efectuează pentru o infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii alternativă cu pedeapsa amenzii;
- B. nu poate fi înlocuit cu arestarea preventivă în faza de cameră preliminară în primele 60 de zile după sesizarea instanței;
- C. încetează de drept în faza de judecată odată cu pronunțarea sentinței prin care a fost impusă o măsură educativă inculpatului minor.

Răspuns: A

97 Judecătorul de cameră preliminară:

- A. poate schimba încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus clasarea și dispune o soluție de renunțare la urmărirea penală în considerarea noii încadrări juridice;
- B. nu poate exclude probele administrate în cursul urmăririi penale dacă a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
- C. nu poate dispune începerea judecății în urma soluționării plângerii formulate de inculpat împotriva soluției de clasare dispuse față de acesta.

Răspuns: C

98 În faza de judecată instanța:

- A. nu este obligată să dispună efectuarea unei noi expertize ori de câte ori constată existența unor contradicții între conținutul și concluziile raportului de expertiză;
- B. poate dispune efectuarea unui raport de expertiză tehnică de către un specialist care funcționează în cadrul organelor de urmărire penală;
- C. este obligată în toate cazurile să dispună efectuarea unei expertize psihiatrice atunci când inculpatul era minor la data emiterii rechizitoriului.

Răspuns: A

99 Întocmirea minutei este obligatorie în ipoteza în care:

- A. instanța amână judecata pentru lipsă de apărare, la cererea unui inculpat arestat preventiv;
- B. sentința a fost pronunțată într-o cauză în care judecata a avut loc potrivit procedurii în cazul recunoașterii învinuirii;
- C. este admis apelul împotriva sentinței prin care a fost respinsă cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate.

Răspuns: C

100 Măsurile asigurătorii:

- A. pot fi menținute de procuror prin dispoziția din rechizitoriu prin care se adoptă doar soluția de trimitere în judecată a inculpatului;
- B. nu pot fi luate din oficiu de judecătorul de drepturi și libertăți în faza de urmărire penală;
- C. încetează de drept ori de câte ori se dispune restituirea cauzei la parchet de judecătorul de cameră preliminară.

Răspuns: B

Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2024-2025

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
2 noiembrie 2024

VARIANTA NR. 1

I. DREPT CIVIL

Subiectul 1

1.1 Arătați motivat dacă poate fi atrasă răspunderea civilă delictuală pentru fapta lucrului în sarcina proprietarului unui magazin, față de un pieton care se împiedică accidental în fața vitrinei și o sparge, rănindu-se.

Punctaj: 0.5 puncte

Timp recomandat. 10 minute

1.2 Arătați motivat dacă, fiind deposedat la 15.02.2021, prin furt, de mașina sa de epocă marca Jaguar Daimler V8, A mai este în termen, la 01.03.2024, să o revendice de la cumpărătorul acesteia, C, în ipoteza în care acesta din urmă a încheiat la 03.03.2021, contractul de vânzare cu cel vinovat de furt, B, ocazie cu care a plătit integral prețul, încrezându-se în actele de proprietate falsificate de vânzător și a aflat de proveniența ilicită a bunului, în urma unui reportaj prezentat în mass-media, cu doar o zi înainte de a intra în stăpânirea autoturismului, la 10.03.2021.

Punctaj: 1 punct

Timp recomandat. 20 minute



Subiectul 2

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanței, la data de 15.01.2024, reclamantul A l-a chemat în judecată pe pârâtul B.

A a solicitat revocarea contractului de donație încheiat cu B, autentificat notarial, având ca obiect imobilul situat în București, str. Învingătorilor nr. 20, Sector 2.

La primul termen de judecată, care a avut loc la data de 01.03.2024, reclamantul a formulat o cerere adițională, chemându-l în judecată și pe C, pentru desființarea contractului de donație, autentificat notarial, încheiat între B și C, cu obligarea acestuia din urmă să-i restituie imobilul situat în București, str. Învingătorilor nr. 20, Sector 2.

În susținerea cererii de chemare în judecată, astfel cum aceasta a fost completată, reclamantul a expus următoarele împrejurări relevante:

- la data de 30.06.2023 între A și B s-a încheiat un contract, autentificat la notar, prin care A i-a donat lui B imobilul situat în București str. Învingătorilor nr. 20, Sector 2;
- la 01.02.2024, de asemenea prin act notarial, B a donat același imobil lui C;
- deși A i-a solicitat lui B să-i cumpere alimentele necesare traiului și să i le aducă la domiciliu, oferindu-i sume de bani din pensia sa în acest scop, acesta a refuzat, fără vreo explicație.

Prin întâmpinare, pârâtul B a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, arătând că, prin contractul de donație, părțile au convenit că A îl iartă anticipat pe B, în cazul în care acesta nu-i va asigura cele necesare traiului.

Prin întâmpinare, pârâtul C a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, arătând că revocarea nu poate produce niciun efect asupra dreptului său de proprietate deoarece a fost de bunăcredință. În acest sens, a precizat că, la momentul încheierii contractului de donație cu B, acesta l-a informat că, în pofida unei clauze contractuale exprese prin care A îl iertase anticipat, acesta din urmă nu doar că i-a cerut întreținere, dar îl și șicanează, introducând pe rolul instanțelor judecătorești o cerere de revocare a contractului de donație.

Susținerile părților cu privire la situația de fapt au fost dovedite.

Cerințe:

2.1 Independent de datele speței, enumerați efectele generale ale revocării donației pentru ingratitudine. La rezolvare se va proceda exclusiv la enumerarea efectelor, nu și la analiza acestora.

Punctaj: 0,75 puncte

Timp recomandat: 20 de minute

2.2 Indicați motivat dacă este întemeiată apărarea pârâtului B.

Punctaj: 0,75 puncte

Timp recomandat: 20 de minute

2.3 Independent de apărarea lui B, arătați motivat dacă este întemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul A în contradictoriu cu B.



Punctaj: 0,75 puncte

Timp recomandat: 20 de minute

2.4. Presupunând că instanța ar dispune revocarea contractului de donație încheiat între A și B, arătați motivat dacă această soluție ar produce efecte și asupra dreptului de proprietate dobândit de C, analizând și apărarea acestuia din urmă.

Punctaj: 1 punct

Timp recomandat: 30 de minute



II. DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiectul nr.1

1.1. Indicați cazurile în care judecătorul poate încuviința executarea provizorie judecătorească. Indicați care este termenul până la care se poate formula cererea de executare provizorie judecătorească, în fața primei instanțe.

Punctaj: 0,50 puncte

Timp recomandat: 15 min.

1.2. Indicați care este mijlocul procedural pe care îl are la dispoziție debitorul pentru a supune cenzurii instanței încheierea de încuviințare a executării silite, pe motiv că înscrisul prezentat de creditor (contract de împrumut) nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu, în cazul în care executarea silită a început prin urmărirea unui imobil aflat în circumscripția altei curți de apel decât cea în care se află domiciliul debitorului. Prin raportare la mijlocul procedural identificat, indicați termenul de exercitare și momentul de la care acesta începe să curgă, precum și instanța competentă material și teritorial.

Punctaj: 0,75 puncte.

Timp recomandat: 25 min.

Subiectul nr.2

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul București, reclamantul X, persoană fizică, a solicitat în contradictoriu cu pârâțul Y (societate) declararea nulității contractului de vânzare a unui autoturism și repunerea părților în situația anterioară.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a cumpărat autoturismul pentru uzul personal de la Y (societate care are ca principală activitate vânzarea de autoturisme) și ulterior a constatat existența în contractul de vânzare a unor clauze abuzive, contrare legislației privind protecția consumatorilor și care, fiind esențiale, afectează întregul contract.

Pârâțul a formulat întâmpinare, prin care a invocat apărări de fond referitoare la caracterul legal al clauzelor indicate în cerere de chemare în judecată drept abuzive.

La primul termen de judecată, reclamantul a invocat *excepția de necompetență teritorială a instanței* și *excepția nelegalei reprezentări a pârâțului*. În legătură cu excepția necompetenței teritoriale a instanței, X a solicitat trimiterea cauzei la Tribunalul Botoșani, pe raza teritorială a căruia își are

domiciliul reclamantului, indicând în acest sens faptul că are calitatea de consumator iar pârâtul este profesionist.

În legătură cu excepția nelegalei reprezentări a pârâtului, reclamantul a arătat că pârâtul este reprezentat în proces de consilierul juridic al unei societăți terțe (respectiv societatea Z), iar nu de propriul avocat sau consilier juridic.

Cu privire la excepția de necompetență teritorială, pârâtul a arătat că este competentă instanța de la sediul acestuia, adică Tribunalul București.

Cu privire la excepția nelegalei reprezentări, pârâtul a arătat că este reprezentat convențional prin consilierul juridic al societății Z (societate care are aceeași asociați ca și Y) și că acest lucru se justifică prin faptul că a încheiat cu aceasta un contract de mandat, cu respectarea formelor prevăzute de lege, care prevede reprezentarea convențională a societății Y de către societatea Z, la judecarea acestei cauze.

După punerea în discuția părților a celor două excepții, instanța a respins ca nefondată excepția de necompetență teritorială și a admis excepția nelegalei reprezentări a pârâtului Y, ambele invocate de reclamant, acordând termen în vederea asigurării legalei reprezentări a pârâtului Y.

După încuviințarea și administrarea probelor și terminarea cercetării procesului, instanța a acordat cuvântul părților asupra fondului, iar după închiderea dezbaterilor și deliberare a pronunțat o hotărâre prin care a respins cererea ca neîntemeiată. Hotărârea a fost comunicată părților la data de 21.03.2023.

Împotriva hotărârii a declarat apel reclamantul X, la data de 26.05.2023. În apel, reclamantul a invocat un prim motiv privind greșita soluționare de către prima instanță a excepției de necompetență, un al doilea motiv întemeiat pe greșita interpretare a probelor și un al treilea motiv întemeiat pe opunerea sentinței nr.xxxxx/10.09.2021 a Tribunalului Giurgiu, rămasă definitivă prin neexercitarea apelului, la data de 12.01.2022. Prin aceasta, într-un proces între F, persoană fizică (reclamant) și același Y (pârât) s-a admis acțiunea în nulitate a unor clauze similare cu cele cuprinse în contractul de vânzare ce face obiectul prezentului proces. Prin întâmpinare, intimatul Y a invocat excepția tardivității declarării căii de atac a apelului. Prin răspunsul la întâmpinare, apelantul X a solicitat respingerea excepției invocate de intimat, arătând că la data de 19.04.2023 a depus la instanța competentă o cerere de ajutor public judiciar în forma plății onorariului pentru asigurarea reprezentării/asistenței juridice printr-un avocat, în vederea redactării cererii privind calea de atac, depunând totodată toate înscrisurile doveditoare ale situației sale materiale, așa cum prevede legea. Cererea de ajutor public judiciar a fost soluționată favorabil de instanță prin încheierea din data de 24.04.2023 iar avocatul a fost desemnat de barou pe data de 27.04.2023. La aceeași dată a fost adusă la cunoștința instanței și solicitantului desemnarea avocatului și datele acestuia.

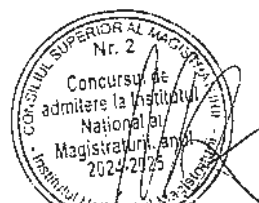
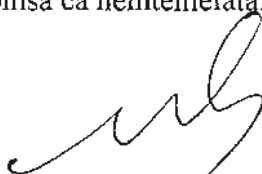
După ce a pus în discuția părților excepția invocată de intimatul Y, instanța a respins-o, ca nefondată.

Apelul a fost respins ca nefondat.

Împotriva deciziei din apel a formulat contestație în anulare apelantul – reclamant X, indicând drept motiv că instanța nu s-a pronunțat asupra motivului privind greșita soluționare de către prima instanță excepției de necompetență teritorială. Prin întâmpinare, intimatul Y a invocat inadmisibilitatea contestației în anulare, deoarece reclamantul nu a formulat cerere de recurs. La primul termen acordat pentru judecata contestației în anulare, intimatul Y a formulat cerere de recuzare a judecătorului T, motivând că a pronunțat sentința nr.xxxxx/10.09.2021, ale cărei efecte au fost invocate de X, prin motivele de apel.

Cererea de recuzare a fost respinsă ca neîntemeiată.

Cerințe:



2.1. Indicați argumentat care este ordinea de soluționare a excepțiilor invocate de reclamantul X la primul termen de judecată.

Punctaj : 0,50 puncte

Timp recomandat : 15 minute

2.2. Indicați argumentat, independent de ordinea de soluționare a excepțiilor, dacă soluția asupra excepției de necompetență este legală, prin raportare la regulile privind competența teritorială.

Punctaj: 0,75 puncte

Timp recomandat: 15 minute

2.3. Indicați argumentat, independent de ordinea de soluționare a excepțiilor, dacă soluția asupra excepției nelegalei reprezentări a pârâtului Y este legală.

Punctaj: 0,75 puncte

Timp recomandat: 15 minute

2.4. Indicați argumentat, dacă soluția instanței de apel asupra excepției de tardivitate a apelului, invocată de intimatul Y este legală.

Punctaj: 0,50 puncte

Timp recomandat: 15 minute

2.5. Arătați motivat soluția pe care instanța o va pronunța asupra excepției de inadmisibilitate a contestației în anulare, invocată de intimatul Y.

Punctaj: 0,50 puncte

Timp recomandat: 10 minute

2.6. Indicați care este calea prin care X ar putea, dacă ar avea interes, să atace soluția asupra cererii de recuzare, care ar fi termenul de exercitare a acesteia și momentul de la care începe să curgă.

Punctaj: 0,50 puncte

Timp recomandat: 10 minute

Notă:

Punctajul total este de 10 puncte, dintre care 0,5 puncte (0,25 puncte pentru fiecare disciplină în parte) se acordă pentru logica și corectitudinea exprimării gramaticale și juridice.

Timpul total stabilit pentru rezolvarea subiectelor este de 4 ore.

La rezolvarea subiectelor nu este obligatorie indicarea textelor legale, acestea nefiind punctate distinct în barem.

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor



[Signature]

Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2024-2025

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
2 noiembrie 2024

BAREM

VARIANTA NR. 1

I. DREPT CIVIL

Subiectul 1

1.1 Nu poate fi atrasă răspunderea civilă delictuală a proprietarului magazinului **(0, 1 puncte)** deoarece nu există obligația de reparare a prejudiciului pentru fapta lucrului, atunci când acesta este cauzat exclusiv de fapta victimei înseși **(0,4 puncte)**.

(art. 1380 C. civ.)

1.2. Da **(0,1 puncte)**. C este posesor de rea-credință **(0,25 puncte)** deoarece a cunoscut proveniența ilicită a autoturismului **(0,2 puncte)** la data intrării în posesie efectivă **(0,2 puncte)** astfel încât acțiunea în revendicare formulată de A este imprescriptibilă **(0,25 puncte)**.

(art. 938 alin. 1 și 2 C.civ., art. 563 alin. 2 C. civ)

Subiectul 2

2.1 Efectele generale ale revocării donației pentru ingraturitudine sunt:

- restituirea în natură a bunului donat **(0,25 puncte)**;
- dacă restituirea în natură a bunului donat nu este posibilă **(0,1 puncte)**, donatarul va fi obligat să plătească valoarea acestuia **(0,1 puncte)**, socotită la data soluționării cauzei **(0,05 puncte)**;
- donatarul va fi obligat să restituie fructele pe care le-a perceput **(0,15 puncte)** începând cu data introducerii cererii de revocare a donației **(0,1 puncte)**;

(art. 1025 C. civ.)

2.2 Apărarea pârâtului B nu este întemeiată **(0,15 puncte)**.

Clauza din contractul de donație este lovită de nulitate absolută **(0,25 puncte)**. Donatorul nu poate renunța la acțiunea în revocare înainte de producerea faptelor de ingraturitudine **(0,1 puncte)** deoarece, prin intermediul acestei clauze, se urmărește o cauză ilicită și imorală / deoarece nu se poate



deroga prin convenții de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri **(0,25 puncte)**.

(art. 11, art. 1238 alin. 2 C. civ.)

2.3 Cererea lui A este neîntemeiată **(0,25 puncte)**.

Revocarea donației pentru ingraturitudine, pe motivul refuzului de asigurare a alimentelor, poate interveni doar atunci când donatorul a ajuns în nevoie **(0,25 puncte)**. Or, în speță, această condiție nu este îndeplinită, donatorul având mijloacele materiale de a-și procura singur alimentele necesare traiului din veniturile personale încasate cu titlu de pensie **(0,25 puncte)**.

(art. 1023 lit. c C. civ.)

2.4. Da, revocarea contractului de donație dintre A și B ar produce efecte asupra dreptului de proprietate dobândit de C **(0,1 puncte)**. Pentru ca drepturile reale dobândite de terți să fie menținute **(0,1 puncte)**, este necesar ca dobândirea să se fi făcut cu titlu oneros **(0,1 puncte)**, iar terții să fie de bunăcredință **(0,1 puncte)**. În cauză, aceste condiții nu sunt îndeplinite **(0,1 puncte)**. Dobândirea a fost făcută prin contract de donație, deci cu titlu gratuit **(0,1 puncte)**. Apărarea lui C nu este întemeiată **(0,1 puncte)**. C nu a fost de bunăcredință **(0,15 puncte)** deoarece, la momentul încheierii contractului cu B, cunoștea că donatorul A formulase cererea de revocare a donației **(0, 15 puncte)**.

(art. 1026 C. civ.)

II. DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiectul 1

1.1. Instanța poate încuviința executarea provizorie a hotărârilor privitoare la bunuri **(0,10 puncte)** ori de câte ori va considera că măsura este necesară în raport cu temeinicia vădită a dreptului **(0,10 puncte)** ori cu starea de insolvabilitate a debitorului **(0,10 puncte)**, precum și atunci când ar aprecia că neluarea de îndată a acestei măsuri este vădit prejudiciabilă pentru creditor **(0,10 puncte)**. Cererea de executare provizorie se va putea face până la închiderea dezbaterilor **(0,10 puncte)**.

(art.449 C.proc.civ.)

1.2. Mijlocul procedural prin care debitorul poate supune cenzurii instanței încheierea de încuviințare a executării silit, pe motiv că înscrisul prezentat de creditor (contract de împrumut) nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu este contestația la executare **(0,20 puncte)**. Termenul de formulare a contestației la executare este 15 zile **(0,10 puncte)**. Atunci când debitorul contestă executarea silită însăși, termenul curge de la data la care debitorul a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația **(0,15 puncte)**. Instanța competentă să judece contestația la executare în cazul urmăririi silită a imobilului este instanța de executare (judecătoria în raza căreia își are domiciliul/sediul debitorul) **(0,15 puncte)** sau judecătoria de la locul situării imobilului **(0,15 puncte)**.

(art.651 C.proc.civ., art.666 alin.6, art.714 alin.1 și 2, 715 alin.1 pct.3 C.proc.civ.)



Subiectul 2

2.1. Ordinea de soluționare a excepțiilor invocate de reclamantul X este următoarea: mai întâi se soluționează excepția nelegalei reprezentări și apoi ce a necompetenței teritoriale a instanței (0,25 puncte). Această ordine este impusă de faptul că dezbaterile asupra excepției necompetenței instanței trebuie să aibă loc în contradictoriu, iar aceasta implică reprezentarea ambelor părți în conformitate cu cerințele legale (0,25 puncte).

(art.248 alin.2, art.219 C.proc.civ.).

2.2. Soluția instanței asupra excepției de necompetență teritorială este legală, deoarece necompetența teritorială în cazul cererilor făcute de un consumator împotriva unui profesionist sunt de ordine privată (0,50 puncte). Necompetența de ordine privată poate fi invocată doar de pârât/fiind vorba de o competență teritorială alternativă, reclamantul a înțeles să opteze pentru instanța competentă prin cererea de chemare în judecată (0,25 puncte).

(art.113 alin.1 pct. 8, art.130 alin.3, art.116 C.proc.civ.).

2.3. Soluția instanței asupra excepției nelegalei reprezentări a pârâtului Y este legală (0,25 puncte), deoarece reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă (0,50 puncte).

(art.84 C.proc.civ. și ÎCCJ decizia HP nr.9/2016)

2.4. Soluția de respingere a excepției de tardivitate a declarării căii de atac a apelului, invocată de intimatul Y este legală (0,15 puncte). Având în vedere faptul că X a formulat o cerere de ajutor public judiciar în interiorul termenului de apel, depunând înscrisurile doveditoare solicitate de lege, la data înregistrării acestei cereri a operat întreruperea termenului de apel (0,20 puncte). De la data desemnării avocatului începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac. Cererea de apel a fost depusă în termenul de 30 de zile de la data la care a fost desemnat avocatul ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar (0,15 puncte).

(art.13 din O.U.G. nr.51/2008)

2.5. Instanța va respinge excepția de inadmisibilitate a contestației în anulare, deoarece hotărârile pronunțate în materia protecției consumatorilor nu sunt supuse recursului (0,25 puncte), iar contestația în anulare specială poate fi formulată și împotriva hotărârilor date în apel, care potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs (0,25 puncte).

(art.483 alin.2 C.proc.civ., art.503 alin.3 C.proc.civ.)

2.6. Împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, X poate formula recurs (0,25 puncte) în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii pronunțate asupra contestației în anulare (0,25 puncte).

(art.53 alin.1 C.proc.civ.)

Total: 10 puncte

Notă:

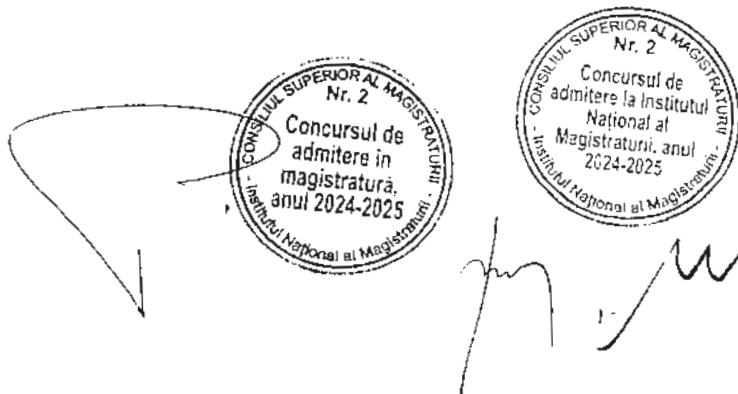
Punctajul total este de 10 puncte, dintre care 0,5 puncte (0,25 puncte pentru fiecare disciplină în parte) se acordă pentru logica și corectitudinea exprimării gramaticale și juridice.

Indicarea textelor legale nu este punctată distinct în barem.

În cazul în care baremul indică răspunsuri alternative punctajul se acordă pentru oricare dintre acestea. Orice formulare care exprimă aceeași idee cu cea inserată în barem se ia în considerare și se punctează potrivit acestuia.

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor



Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2024-2025

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
3 noiembrie 2024

VARIANTA NR. I



I. DREPT PENAL

Subiectul 1

Arătați asemănările între infracțiunile de dare de mită și cumpărare de influență, fiind avute în vedere exclusiv aspecte de drept penal.

Notă: Nu vor fi avute în vedere aspectele privind formele infracțiunii după fazele de realizare a activității infracționale.

Punctaj: 1 punct

Timp recomandat: 30 de minute

Subiectul 2

La 15 ianuarie 2024, ora 23.00, A și B au pătruns într-o farmacie, în afara programului cu publicul, cu intenția de a sustrage bani. În interior au constatat însă prezența unei farmacist, pe care A a amenințat-o cu un cuțit pentru ca aceasta să spună cum se deschide casa de bani. Farmacista a refuzat, motiv pentru care A a imobilizat-o și a legat-o cu o curea de un dulap, timp în care B încerca să deschidă casa de bani. În momentul în care B a încercat să forțeze încuietoarea casei de bani, s-a declanșat alarma, astfel încât cei doi s-au speriat și au fugit fără a mai lua vreun bun din farmacie. Farmacista a reușit să se dezlege la câteva secunde de la fuga celor doi.

Din fișa de cazier a lui A, născut la 30 decembrie 1999, rezultă că a fost condamnat prin sentința penală nr. 112/2018 pronunțată de Judecătoria F, definitivă prin neapelare la 5 ianuarie 2019, la un an și 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere pe un termen de 2 ani a executării pedepsei aplicate pentru infracțiunea de furt comisă la 1 ianuarie 2018.

B, născut la 29 decembrie 2011, nu este cunoscut cu antecedente penale.

Instanța l-a condamnat pe A pentru complicitate la infracțiunea de tâlhărie calificată comisă în timpul nopții și într-un loc public, de două persoane împreună - dintre care una avea o armă asupra ei, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, ambele în stare de recidivă postexecutorie.

Față de B instanța a luat măsura internării într-un centru educativ până la împlinirea vârstei de 18 ani, reținând calitatea de autor pentru aceleași infracțiuni pentru care a dispus condamnarea lui A.

1. Identificați, motivat, greșelile făcute de instanță, având în vedere exclusiv aspectele de drept penal.

2. Identificați, motivat, încadrarea juridică corectă pentru infracțiunea/infracțiunile comise, raportându-vă exclusiv la datele speței, arătând, dacă este cazul, forma de pluralitate de infracțiuni și de făptuitori.

3. Știind că, după comiterea faptei, A a mers acasă și a povestit totul mamei sale, care i-a spălat hainele pentru a înlătura orice urme ale comiterii faptelor și l-a ascuns pentru a nu fi găsit de poliție timp de două săptămâni, arătați, motivat, care va fi încadrarea juridică a faptei comise de mamă, precum și dacă aceasta va răspunde penal.

Punctaj: 3.75 puncte

Timp recomandat: 1 oră și 30 de minute

II. DREPT PROCESUAL PENAL

Subiectul I

Obiectul probațiunii.

Punctaj: 1 punct

Timp recomandat : 30 de minute

Subiectul 2

Prin rechizitoriul din data de 13 noiembrie 2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procuror, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul X pentru săvârșirea, în concurs formal, a infracțiunilor de tâlhărie și viol.

Prin actul de sesizare al instanței s-a reținut că, la data de 24 ianuarie 2023, inculpatul a întreținut prin constrângere un raport sexual cu persoana vătămată Y. În aceleași împrejurări, inculpatul X i-a sustras persoanei vătămate Y un lanțisor de aur.

În rechizitoriu s-a reținut că inculpatul X a continuat să amenințe persoana vătămată Y pentru a primi și alte bunuri de la aceasta până la data de 17 martie 2023, astfel încât, la data de 17 martie 2023, persoana vătămată Y a sesizat organele de poliție, solicitând tragerea la răspundere penală a inculpatului pentru faptele săvârșite de acesta.

Totodată, persoana vătămată Y s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 100.000 lei, reprezentând daune morale pentru traumele suferite ca urmare a violului și a amenințărilor primite ulterior din partea inculpatului X.

La data de 25 martie 2023, față de inculpatul X s-a dispus luarea măsurii arestării preventive în lipsă, reținându-se că X se sustrage de la urmărirea penală. Mandatul de arestare preventivă a fost pus în executare la data de 01 iunie 2023. Măsura arestării preventive față de inculpatul X a fost prelungită succesiv, fiecare prelungire fiind pentru o durată de 30 zile.

La data de 16 noiembrie 2023, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București, verificând legalitatea și temeinicia măsurii preventive, a apreciat că aceasta a depășit termenul de 180 zile de la data la care a fost luată și a constatat încetată de drept arestarea preventivă, dispunând punerea în libertate a inculpatului la momentul rămânerii definitive a încheierii.

În cursul cercetării judecătorești, instanța a dispus, prin încheiere, extinderea acțiunii penale cu privire la infracțiunea de amenințare comisă de inculpatul X împotriva lui Y, constatând, în primul rând, că obiectul judecății este limitat la fapta pentru care s-a dispus trimiterea în judecată și, în al doilea rând,



că în cuprinsul rechizitoriului sunt descrise pe larg actele de amenințare comise de inculpat în perioada 24 ianuarie 2023 - 17 martie 2023.

Inculpatul X a recunoscut comiterea infracțiunii de amenințare, dar a negat săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și viol.

Pe parcursul judecății, partea civilă Y nu s-a prezentat pentru a fi audiată, întrucât era plecată din țară.

În cursul dezbaterilor pe fondul cauzei, în instanță s-a prezentat mama lui Y, care a arătat că fiica ei s-a împăcat cu inculpatul X, acesta înapoiindu-i lăncșorul de aur. Mama lui Y nu a făcut nicio referire la suma de bani cu care se constituise parte civilă Y, depunând un înscris autentic care atesta doar împăcarea celor doi.

Instanța a dispus condamnarea inculpatului X pentru infracțiunile de tâlhărie și amenințare și achitarea inculpatului pentru infracțiunea de viol, ca urmare a împăcării, fără a se pronunța asupra acțiunii civile. Instanța a dedus durata măsurii preventive din pedeapsa aplicată și s-a pronunțat cu privire la cheltuielile judiciare.

Pronunțarea a avut loc în ședință publică, grefierul dând citire minutei hotărârii. Hotărârea a fost redactată a doua zi, fiind comunicată de îndată lui X și Y.

Împotriva sentinței a declarat apel în termen soțul lui Y și, după expirarea termenului de apel, inculpatul X.

Notă: Organele de urmărire penală și instanțele erau competente material și teritorial, judecata a fost desfășurată cu respectarea principiilor publicității și contradictorialității, fiind respectate dispozițiile legale privind citarea, procurorul a participat la toate termenele, iar inculpatul și partea civilă au fost asistați/reprezențați de avocați aleși pe toată durata procesului.

1. Identificați, motivat, încălcările dispozițiilor de drept procesual penal comise ulterior sesizării instanței de judecată și până la momentul rămânerii în pronunțare.
2. Arătați, motivat, dacă instanța a soluționat în mod legal latura civilă a cauzei.
3. Arătați, motivat, dacă instanța a soluționat în mod legal latura penală a cauzei.
4. Identificați, motivat, încălcările dispozițiilor de drept procesual penal comise de instanța de fond în legătură cu deliberarea și pronunțarea hotărârii.
5. Arătați, motivat, ce va decide instanța de apel cu privire la căile de atac formulate luând în considerare faptul că soțul lui Y nu a depus un mandat special din partea acestuia prin care să îl împuternicească să formuleze apel în numele său, iar inculpatul a arătat că nu a făcut cererea de apel în termen întrucât nu a fost în țară, aflându-se în vacanță în Turcia într-un resort de lux în momentul când a fost pronunțată hotărârea, și că a formulat calea de atac de îndată ce a revenit în România.

Punctaj: 3.75 puncte

Temp recomandat: 1 oră și 30 de minute

Notă:

Punctajul total este de 10 puncte, dintre care 0,5 puncte (0,25 puncte pentru fiecare disciplină în parte) se acordă pentru logica și corectitudinea exprimării gramaticale și juridice.

Tempul total stabilit pentru rezolvarea subiectelor este de 4 ore.

La rezolvarea subiectelor nu este obligatorie indicarea textelor legale, acestea nefiind punctate distinct în barem.



Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor

Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2024-2025

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
3 noiembrie 2024

BAREM

VARIANTA NR. I



I. DREPT PENAL

Subiectul 1

Arătați asemănările între infracțiunile de dare de mită și cumpărare de influență, fiind avute în vedere exclusiv aspecte de drept penal.

Notă: Nu vor fi avute în vedere aspectele privind formele infracțiunii după fazele de realizare a activității infracționale.

Se va acorda punctajul integral pentru această cerință (0.10x10=1.00p) în cazul identificării a oricare 10 dintre următoarele 12 asemănări:

- Infracțiunile au **obiect juridic comun**, fiind prevăzute în Capitolul intitulat „Infracțiuni de corupție”. **0.10 p.**

Notă 1: Se va puncta orice formulare din care rezultă obiectul juridic comun, indiferent cum este exprimat acesta (ex. încrederea în funcția publică, onestitatea/corectitudinea funcționarilor publici etc.)

- Niciuna dintre cele două infracțiuni nu are **obiect material**; ambele au în vedere bani sau alte foloase. **0.10 p.**

Notă 2: Nu atrage depunerea menționarea ca obiect material a banilor sau a foloaselor, câtă vreme se face mențiunea cu privire la ceea ce se promite/ofere/dă.

- **Subiectul activ** poate fi orice persoană, inclusiv persoana juridică, iar **participația penală** este posibilă sub toate formele. **0.10 p.**
- **Subiectul pasiv** este (statul prin) instituția unde lucrează funcționarul public la care se referă infracțiunea. **0.10 p.**
- **Elementul material** este identic - promisiunea, oferirea sau darea. **0.10 p.**

- **Urmarea imediată** este similară – o stare de pericol pentru valoarea socială protejată. 0.10 p.
 - **Legătura de cauzalitate** rezultă din materialitatea faptei. 0.10 p.
 - Există o **cauză de nepedepsire** comună – denunțarea faptei mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. 0.10 p.
 - Reguli comune privind **restituirea bunurilor** - banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date după denunț. 0.10 p.
 - Reguli comune privind **confiscarea bunurilor** - banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. 0.10 p.
 - Ambele se **pedepsesc cu închisoarea** (între aceleași limite). 0.10 p.
- Notă 3: Nu atrage punctare sau depunere menționarea faptului că pedeapsa este închisoarea între aceleași limite ori limitele speciale acesteia (2-7 ani).*
- Ambele pot fi reținute în **variantea atenuată** prevăzută de art. 308 C.pen. 0,10 p.

Punctaj: 1 punct

Subiectul 2

1. Identificați, motivat, greșelile făcute de instanță, având în vedere exclusiv aspectele de drept penal – 2,50p.

Pentru A

- În mod greșit s-a reținut un concurs de infracțiuni, pentru că infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se absoarbe în cea de tâlhărie, lipsirea de libertate limitându-se la perioada de timp necesară săvârșirii infracțiunii-scop; 0,50 p.
- În mod greșit s-a reținut complicitate la infracțiunea de tâlhărie, deoarece A a exercitat acte de violență/punere a victimei în stare de neputință de a se apăra, acte care au fost comise nemijlocit asupra persoanei vătămate; având în vedere că tâlhăria este o infracțiune complexă, săvârșirea de acte materiale specifice uneia din infracțiunile componente este suficientă pentru reținerea (co)autoratului; 0,50 p.
- În mod greșit s-a reținut forma consumată, întrucât furtul din componența infracțiunii complexe a îmbrăcat forma tentativei, astfel încât tâlhăria a rămas în formă tentată; 0,25 p.
- În mod greșit s-au reținut elementele circumstanțiale „în loc public” și „de două persoane împreună”, care nu sunt prevăzute de norma de incriminare; 0,50 p.
- În mod greșit s-a reținut starea de recidivă, deoarece pentru prima faptă a intervenit reabilitarea de drept, fiind împlinit termenul de 3 ani; 0,25 p.

[Signature]

[Signature]



Pentru B

- B nu împlinise 14 ani la data săvârșirii faptei, fiind incidentă cauza de neimputabilitate a minorității, care nu putea conduce la dispunerea unei soluții prin care să se constate existența unei infracțiuni; 0,25 p.

- Nu se putea dispune aplicarea unei măsuri educative. 0,25 p.

2. Identificați, motivat, încadrarea juridică corectă pentru infracțiunea/infracțiunile comise, raportându-vă exclusiv la datele speței, arătând, dacă este cazul, forma de pluralitate de infracțiuni și de făptuitori - 0,75p.

- Instanța trebuia să rețină următoarea încadrare juridică: B este coautor la tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificată comisă prin folosirea unei arme, în timpul nopții, prin violare de sediu profesional – art. 32 alin. (1) rap. la art. 233-234 alin. (1) lit. a), d), f) C.pen.; 0,50 p.

- La individualizarea pedepsei se va reține cont de circumstanța agravantă a comiterii faptei de un major împreună cu un minor [art. 77 lit. d) C.pen.], aceasta fiind incidentă și când fapta este comisă de inculpat împreună cu o persoană care nu răspunde penal, dacă ambii s-au aflat la locul faptei. 0,25 p.

3. Știind că, după comiterea faptei, A a mers acasă și a povestit totul mamei sale, care i-a spălat hainele pentru a înlătura orice urme ale comiterii faptelor și l-a ascuns pentru a nu fi găsit de poliție timp de două săptămâni, arătați, motivat, care va fi încadrarea juridică a faptei comise de mamă, precum și dacă aceasta va răspunde penal – 0,50p.

- Mama comite infracțiunea de favorizarea făptuitorului (art. 269 C.pen.), întrucât l-a ajutat pe A în scopul împiedicării cercetărilor și a tragerii la răspundere într-o cauză penală; 0,25 p.

- Mama nu răspunde penal pentru infracțiunea astfel comisă, beneficiind de o cauză de nepedepsire, având în vedere calitatea sa de membru de familie – art. 269 alin. (3) C.pen. 0,25 p.

Punctaj: 3.75 puncte

II. DREPT PROCESUAL PENAL

Subiectul 1

Obiectul probațiunii.

- **Faptele și împrejurările care constituie obiectul probei potrivit art. 98 C.pr.pen.**
 - existența infracțiunii și săvârșirea ei de către inculpat; 0.10 p.
 - faptele privitoare la răspunderea civilă, atunci când există parte civilă constituită legal în cauză; 0.10 p.
 - faptele și împrejurările de fapt de care depinde aplicarea legii; 0.10 p.
 - orice împrejurare necesară pentru justa soluționare a cauzei. 0.10 p.
- **Fapte care pot constitui obiect al probațiunii**
 - fapte auxiliare; 0.10 p.



- fapte similare; 0.10 p.
 - fapte negative determinate. 0.10 p.
- **Fapte și împrejurări care nu trebuie sau nu pot fi dovedite**
 - prezumțiile legale 0.10 p.
 - fapte notorii sau evidente; 0.10 p.
 - fapte necontestate (în măsura în care nu influențează răspunderea penală). 0.10 p.

Notă: Nu atrage punctare sau depunctare menționarea, printre faptele și împrejurările care nu trebuie sau nu pot fi dovedite, a celor contrare concepției noastre despre lume ori a celor negative sau pozitive nedeterminate.

Punctaj: 1 punct

Subiectul 2

1. Identificați, motivat, încălcările dispozițiilor de drept procesual penal comise ulterior sesizării instanței de judecată și până la momentul rămânerii în pronunțare – 1.75 p.

- În mod greșit judecătorul de cameră preliminară a constatat încetată de drept măsura arestării preventive, întrucât termenul de 180 zile se calculează de la data de 01 iunie 2023, respectiv data la care a fost pus în executare mandatul de arestare preventivă emis în lipsă, iar nu de la data emiterii acestuia; 0.50 p.
- În mod greșit judecătorul de cameră preliminară a dispus punerea în libertate a inculpatului la momentul rămânerii definitive a încheierii, contestația formulată împotriva încheierii prin care se constată încetată de drept măsura preventivă nefiind suspensivă de executare – art. 205 alin. (3) C.pr.pen.; 0.50 p
- În mod greșit instanța a dispus extinderea acțiunii penale, aceasta nefiind posibilă în faza de judecată; extinderea acțiunii penale este posibilă doar în faza de urmărire penală (obiectul judecății este limitat la fapta pentru care s-a dispus trimiterea în judecată; împrejurarea că în cadrul actului de sesizare sunt descrise fapte pentru care nu se dispune o soluție și nici trimiterea în judecată nepermițând extinderea acestuia). 0.75 p.

2. Arătați, motivat, dacă instanța a soluționat în mod legal latura civilă a cauzei – 0.50 p.

- În mod greșit instanța de judecată nu a soluționat latura civilă a cauzei, fiind necesar să se pronunțe prin aceeași hotărâre asupra laturii civile – art. 397 alin. (1) C.pr.pen. 0.50 p.

3. Arătați, motivat, dacă instanța a soluționat în mod legal latura penală a cauzei – 0.50 p.

- În mod greșit instanța a dispus achitarea inculpatului, întrucât, dacă constată că a intervenit împăcarea, trebuie să dispună încetarea procesului penal – art. 396 alin. (6) C.pr.pen. 0.50 p.

4. Identificați, motivat, încălcările dispozițiilor de drept procesual penal comise de instanța de fond în legătură cu deliberarea și pronunțarea hotărârii – 0.50p.

- Rezultatul deliberărilor se consemnează în hotărâre, în cazul în care instanța pronunță o 0.25 p.



RomLuxS

[Signature]

soluție de condamnare sau achitare nu se întocmește minută – art. 400 alin. (1) C.pr.pen.;

- Publicitatea pronunțării nu se asigură prin citirea minutei de către grefier, ci prin pronunțarea hotărârii în ședință publică de către președinte/alt membru al completului sau prin punerea acesteia la dispoziția părților, a persoanei vătămate și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței – art. 405 alin. (1) C.pr.pen. **0.25 p.**

5. Arătați, motivat, ce va decide instanța de apel cu privire la căile de atac formulate luând în considerare faptul că soțul lui Y nu a depus un mandat special din partea acesteia prin care să îl împuternicească să formuleze apel în numele său, iar inculpatul a arătat că nu a făcut cererea de apel în termen întrucât nu a fost în țară, aflându-se în vacanță în Turcia într-un resort de lux în momentul când a fost pronunțată hotărârea, și că a formulat calea de atac de îndată ce a revenit în România – 0.50 p.

- Instanța de apel va respinge apelul formulat de soțul părții civile ca inadmisibil, fiind formulat de o persoană care nu are dreptul să formuleze această cale de atac (apelul poate fi formulat pentru inculpat de soțul acestuia, în cauză Y fiind însă partea civilă); **0.25 p.**
- Instanța de apel va respinge cererea de repunere în termenul de apel și va respinge ca tardiv apelul formulat de inculpat întrucât nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, respectiv întârzierea nu a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare – art. 411 alin. (1) C.pr.pen. **0.25 p.**

Punctaj: 3.75 puncte

Notă:

Punctajul total este de 10 puncte, dintre care 0,5 puncte (0,25 puncte pentru fiecare disciplină în parte) se acordă pentru logica și corectitudinea exprimării gramaticale și juridice.

La rezolvarea subiectelor nu este obligatorie indicarea textelor legale, acestea nefiind punctate distinct în barem.

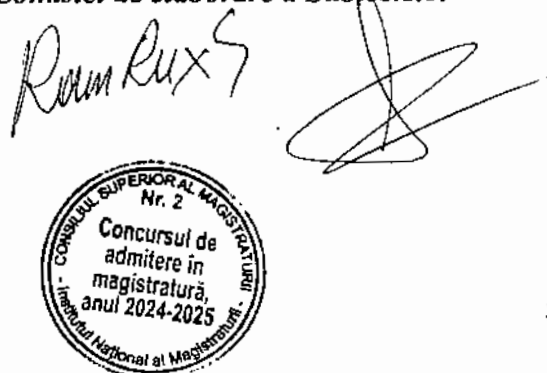
Total: 10 puncte

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor



Circular stamp: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Nr. 2 Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, anul 2024-2025



Circular stamp: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Nr. 2 Concursul de admitere în magistratură, anul 2024-2025

TEMATICĂ
pentru susținerea concursului de admitere la
Institutul Național al Magistraturii
2024-2025

Anexa 2

DREPT CIVIL

I. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003:

- art. 30 – libertatea de exprimare;
- art. 44 – dreptul de proprietate privată;
- art. 46 – dreptul la moștenire;
- art. 48 – familia;
- art. 136 – proprietatea.

II. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Titlul preliminar. Despre legea civilă:

- dispoziții generale;
- aplicarea legii civile;
- interpretarea și efectele legii civile;
- publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice.

2. Despre persoane:

- dispoziții generale;
- persoana fizică; capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosință, capacitatea de exercițiu); identificarea persoanei fizice (numele, domiciliul și reședința);
- apărarea drepturilor nepatrimoniale.

3. Căsătoria:

- regimul comunității legale;
- desfacerea căsătoriei (cazurile de divorț; efectele divorțului).

4. Rudenia:

- dispoziții generale;
- filiația (stabilirea filiației; situația legală a copilului).

5. Autoritatea părintească:

- dispoziții generale;
- drepturile și îndatoririle părintești;
- exercitarea autorității părintești;
- decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

6. Obligația de întreținere:

- dispoziții generale;
- persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;
- condițiile obligației de întreținere;
- stabilirea și executarea obligației de întreținere.

7. Bunurile și drepturile reale în general:

- despre bunuri în general (despre distincția bunurilor, produsele bunurilor);
- drepturile reale în general.

8. Proprietatea privată:

- dispoziții generale (conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată; apărarea dreptului de proprietate privată);
- accesiunea (dispoziții generale; accesiunea imobiliară artificială);
- limitele juridice ale dreptului de proprietate privată (limite legale; limite convenționale; limite judiciare);
- proprietatea comună (dispoziții generale; coproprietatea obișnuită; coproprietatea forțată, proprietatea comună în devălmășie; partajul);
- proprietatea periodică.

9. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată:

- superficia;
- uzufructul (dispoziții generale; drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar; stingerea uzufructului);
- uzul și abitația;
- servituțile (dispoziții generale; drepturile și obligațiile proprietarilor; stingerea servituților).

10. Proprietatea publică:

- dispoziții generale;
- drepturile reale corespunzătoare proprietății publice (dispoziții generale; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință cu titlu gratuit).

11. Cartea funciară:

- dispoziții generale;
- înscrierea drepturilor tabulare;
- notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice;
- rectificarea înscrierilor de carte funciară.

12. Posesia:

- dispoziții generale;
- viciile posesiei;
- efectele posesiei (dispoziții generale; dobândirea proprietății mobiliare prin posesie de bună-credință; ocupațiunea; dobândirea fructelor prin posesie de bună-credință);
- acțiunile posesorii.

13. Dispoziții referitoare la moștenire în general:

- dispoziții generale;
- condițiile generale ale dreptului de a moșteni;

14. Moștenirea legală:

- dispoziții generale;
- reprezentarea succesorală;
- moștenitorii legali (soțul supraviețuitor; descendenții defunctului; ascendenții privilegiați și colaterali privilegiați; ascendenții ordinari; colaterali ordinari).

15. Liberalitățile:

- dispoziții comune (dispoziții preliminare; capacitatea în materie de liberalități; substituțiile fideicomisare; liberalitățile reziduale; revizuirea condițiilor și a sarcinilor; dispoziții speciale);
- donația (încheierea contractului; efectele donației; revocarea donației; donațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soți).

16. Transmisiunea și partajul moștenirii:

- transmisiunea moștenirii (dispoziții generale; acceptarea moștenirii; renunțarea la moștenire; sezina; petiția de ereditate; certificatul de moștenitor);
- partajul succesoral și raportul (dispoziții generale referitoare la partajul succesoral).

17. Izvoarele obligațiilor:

- contractul (dispoziții generale; diferite categorii de contracte; încheierea contractului; nulitatea contractului; interpretarea contractului; efectele contractului; reprezentarea; cesiunea contractului, încetarea contractului);
- actul juridic unilateral (dispoziții generale, actul unilateral ca izvor de obligații);
- răspunderea civilă (dispoziții generale; cauze exoneratoare de răspundere; răspunderea pentru fapta proprie; răspunderea pentru fapta altuia; răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri; repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale).

18. Modalitățile obligațiilor:

- dispoziții generale;
- condiția;
- termenul.

19. Obligațiile complexe:

- obligațiile divizibile și obligațiile indivizibile;
- obligațiile solidare (obligațiile solidare între creditori; obligațiile solidare între debitori);

20. Executarea obligațiilor:

- plata (dispoziții generale; subiectele plății; condițiile plății; dovada plății; imputația plății; punerea în întârziere a creditorului);
- executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale; punerea în întârziere a debitorului; executarea silită în natură; executarea prin echivalent; rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor; cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);
- mijloacele de protecție a drepturilor creditorului (măsurile conservatorii; acțiunea oblică; acțiunea revocatorie).

21. Transmisiunea și transformarea obligațiilor:

- cesiunea de creanță (cesiunea de creanță în general; cesiunea unei creanțe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător);
- subrogația;
- preluarea datoriei (dispoziții generale; preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul);
- novația.

22. Stingerea obligațiilor:

- dispoziții generale;
- compensația;
- confuziunea;
- remiterea de datorie;
- imposibilitatea fortuită de executare.

23. Restituirea prestațiilor:

- dispoziții generale;
- modalitățile de restituire;
- efectele restituirii față de terți.

24. Diferite contracte speciale:

- contractul de vânzare (dispoziții generale; vânzarea bunurilor imobile; vânzarea moștenirii; alte varietăți de vânzare);
- contractul de locațiune (dispoziții generale; reguli particulare în materia închirierii locuințelor; reguli particulare în materia arendării);
- contractul de mandat [dispoziții comune; mandatul cu reprezentare; mandatul fără reprezentare (dispoziții generale)];
- contractul de împrumut (dispoziții generale, împrumutul de folosință, împrumutul de consumație);
- contractul de întreținere.

25. Prescripția extinctivă:

- dispoziții generale;
- termenul prescripției extinctive;
- cursul prescripției extinctive (începutul prescripției extinctive; suspendarea prescripției extinctive; întreruperea prescripției extinctive);
- împlinirea prescripției.

26. Regimul general al termenelor de decădere

27. Calculul termenelor

III. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare:

- Capitolul I - Dispoziții generale;
- Capitolul II - Dispoziții cu privire la titlul preliminar al Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1);
- Capitolul IV - Dispoziții cu privire la cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 33 -36; art. 39-47 și art. 50 - 51);
- Capitolul V - Dispoziții cu privire la cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 55 - 81);
- Capitolul VI - Dispoziții cu privire la cartea a IV-a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 91 - 96);
- Capitolul VII - Dispoziții cu privire la cartea a V-a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 102 - 103, art. 105 - 109, art. 110 indice 1 - 125, art. 128 - 136, art. 142);
- Capitolul VIII - Dispoziții cu privire la cartea a VI-a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil (Secțiunea 1).

IV. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Titlul II: art. 21 - 37.

V. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Capitolul I și Capitolul II (art. 1 – 53).

VI. Jurisprudență:

- deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;

- deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Prezenta tematică este organizată prin raportare la structura actelor normative ce intră în alcătuirea sa.

BIBLIOGRAFIE
pentru susținerea concursului de admitere la
Institutul Național al Magistraturii
2024-2025

DREPT CIVIL

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ

I. LEGISLAȚIE (legislația în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. JURISPRUDENȚĂ:

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

TEMATICĂ
pentru susținerea concursului de admitere la
Institutul Național al Magistraturii
2024-2025

DREPT PROCESUAL CIVIL

I. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003:

- art. 21 - accesul liber la justiție;
- art. 24 - dreptul la apărare;
- art. 127 - caracterul public al dezbaterilor;
- art. 128 - folosirea limbii materne și a interpretului în justiție.

II. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea legii de procedură civilă:

- legea aplicabilă proceselor noi;
- legea aplicabilă proceselor în curs;
- legea aplicabilă mijloacelor de probă;
- legea aplicabilă hotărârilor.

3. Acțiunea civilă

4. Participanții la procesul civil:

- judecătorul; incompatibilitatea;
- părțile (folosința și exercițiul drepturilor procedurale, persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte, alte persoane care pot lua parte la judecată, reprezentarea părților în judecată; asistența judiciară);
- participarea Ministerului Public în procesul civil.

5. Competența:

- competența materială (competența după materie și valoare; determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță);
- competența teritorială;
- dispoziții speciale;
- incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea, strămutarea proceselor și delegarea instanței).

6. Actele de procedură:

- forma cererilor;
- citarea și comunicarea actelor de procedură;
- nulitatea actelor de procedură.

7. Termenele procedurale

8. Procedura în fața primei instanțe:

- sesizarea instanței de judecată (dispoziții generale; cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvențională;

- judecata [dispoziții generale; cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procesuale și probele, cu excepția subsecțiunii a 4-a "Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici"); dezbateră în fond a procesului; deliberarea și pronunțarea hotărârii];
- unele incidente procedurale (renunțarea la judecată; renunțarea la dreptul pretins; suspendarea procesului; perimarea cererii);
- hotărârile judecătorești (dispoziții generale; hotărârile date în baza recunoașterii pretențiilor; hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților; , îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor, executarea provizorie, cheltuielile de judecată).

9. Căile de atac:

- dispoziții generale;
- apelul (obiectul apelului principal; situațiile în care partea nu poate face apel principal; termenul de apel; întreruperea termenului de apel; rejudecarea după anularea cu trimitere; neînfrățirea situației în propria cale de atac);
- căile extraordinare de atac: recursul (obiectul recursului; termenul de recurs; judecata în fond după casarea cu trimitere; neînfrățirea situației în propria cale de atac); contestația în anulare; revizuirea.

10. Procedura necontencioasă judiciară:

- dispoziții generale;
- dispoziții speciale.

11. Executarea silită:

- titlul executoriu;
- participanții la executarea silită;
- efectuarea executării silite [sesizarea organului de executare (creanța certă, lichidă și exigibilă; cererea de executare silită; înregistrarea cererii de executare; încuviințarea executării silite; înștiințarea debitorului; somația; excepții de la comunicare; cheltuielile de executare); perimarea executării silite];
- prescripția dreptului de a obține executarea silită;
- contestația la executare;
- întoarcerea executării;
- urmărirea mobilă (poprirea).

12. Procedurile speciale:

- procedura divorțului [dispoziții comune; divorțul remediu (divorțul prin acordul părților; divorțul din motive de sănătate); divorțul din culpa soților];
- procedura partajului judiciar;
- procedura ordonanței președințiale;
- procedura ordonanței de plată;
- procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

III. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare:

- Titlul I;
- Titlul II;
- Titlul III: art. 14 alin. (2);
- Titlul V: art. 76; art. 83 lit. k).

IV. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare:

- Capitolul II, secțiunea a 2-a: art. XII, art. XIII, art. XIV și art. XVIII.

V. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative:

- art. III și art. IV.

VI. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare

VII. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

VIII. Jurisprudență:

- deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
- deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Prezenta tematică este organizată prin raportare la structura actelor normative ce intră în alcătuirea sa.

BIBLIOGRAFIE
pentru susținerea concursului de admitere la
Institutul Național al Magistraturii
2024-2025

DREPT PROCESUAL CIVIL

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ

I. LEGISLAȚIE (legislația în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
6. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare;
7. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

II. JURISPRUDENȚĂ:

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

TEMATICĂ
pentru susținerea concursului de admitere la
Institutul Național al Magistraturii
2024-2025

DREPT PENAL

PARTEA GENERALĂ

1. Legea penală și limitele ei de aplicare

- 1.1 Principii generale
- 1.2 Aplicarea legii penale în timp

2. Infrațiunea

- 2.1 Dispoziții generale
- 2.2 Cauzele justificative
- 2.3 Cauzele de neimputabilitate
- 2.4 Tentativa
- 2.5 Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
- 2.6 Autorul și participanții

3. Pedepsele

- 3.1 Categoriile pedepselor
- 3.2 Pedepsele principale
- 3.3 Pedepsa accesorie și pedepsele complementare
- 3.4 Calculul duratei pedepselor
- 3.5 Individualizarea pedepselor:
 - dispoziții generale
 - circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
 - renunțarea la aplicarea pedepsei
 - amânarea aplicării pedepsei
 - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
 - liberarea condiționată

4. Măsurile de siguranță

- 4.1 Dispoziții generale
- 4.2 Regimul măsurilor de siguranță

5. Minoritatea

- 5.1 Regimul răspunderii penale a minorului
- 5.2 Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
- 5.3 Regimul măsurilor educative privative de libertate
- 5.4 Dispoziții comune

6. Răspunderea penală a persoanei juridice

- 6.1 Dispoziții generale
- 6.2 Dispoziții comune

7. Cauzele care înlătură răspunderea penală

8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

9. Cauzele care înlătură consecințele condamnării

10. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art.172- art.187)

PARTEA SPECIALĂ

1. Infracțiuni contra persoanei

- 1.1 Infracțiuni contra vieții - art.188-192
- 1.2 Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății – art.193- art.198
- 1.3 Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie – art.199- art.200
- 1.4 Infracțiuni contra libertății persoanei – art.205- art.208
- 1.5 Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale – art.218- art.223
- 1.6 Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private – art.224- art.225

2. Infracțiuni contra patrimoniului

- 2.1 Furtul – art.228- art.232
- 2.2 Tâlhăria și pirateria -art.233- art.234, art.236- art.237
- 2.3 Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – art.238, art.242- art.244, art.248
- 2.4 Distrugerea și tulburarea de posesie – art.253- art.256
- 2.5 Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave – art.256¹

3. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

- 3.1 Infracțiuni contra autorității - art.257- art.259

4. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – art.266 – art. 275, art.279 - art 281, art. 283, art.285 - art.288

5. Infracțiuni de corupție și de serviciu

- 5.1 Infracțiuni de corupție – art.289- art.292
- 5.2 Infracțiuni de serviciu – art.295- art.298, art.308- art.309

6. Infracțiuni de fals

- 6.1 Falsuri în înscrisuri – art.320-323, art.326-327

7. Infracțiuni contra siguranței publice

- 7.1 Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice – art.334- art.338

8. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

- 8.1 Infracțiuni contra familiei – art.377- art.379

BIBLIOGRAFIE
pentru susținerea concursului de admitere la
Institutul Național al Magistraturii
2024-2025

DREPT PENAL

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (legislația în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

- Constituția României;
- Codul penal și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

II JURISPRUDENȚĂ:

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de CCR în cauze privind excepții și obiecții de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.

TEMATICĂ
pentru susținerea concursului de admitere la
Institutul Național al Magistraturii
2024-2025

DREPT PROCESUAL PENAL

PARTEA GENERALĂ

I. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale

II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

1. Acțiunea penală
2. Acțiunea civilă

III. Participanții în procesul penal

1. Dispoziții generale
2. Competența organelor judiciare
 - Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești
 - Competența teritorială a instanțelor judecătorești
 - Dispozițiile speciale privind competența instanțelor judecătorești
 - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară
 - Organele de urmărire penală și competența acestora
 - Incompatibilitatea (fără dispozițiile referitoare la strămutare)
3. Subiecții procesuali principali și drepturile acestora
4. Inculpatul și drepturile acestuia
5. Partea civilă și drepturile acesteia
6. Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia
7. Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

1. Reguli generale
2. Audierea persoanelor
3. Identificarea persoanelor și a obiectelor
4. Metode speciale de supraveghere și cercetare
5. Conservarea datelor informatice
6. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri
7. Expertiza și constatarea
8. Cercetarea locului faptei și reconstituirea
9. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
10. Mijloacele materiale de probă
11. Înscrisurile

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

1. Măsurile preventive

- Dispoziții generale
- Reținerea
- Controlul judiciar
- Controlul judiciar pe cauțiune
- Arestul la domiciliu
- Arestarea preventivă
- Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive
- Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art.249-252, art.253-256)

VI. Acte procesuale și procedurale comune

1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale și mandatul de aducere
2. Termenele
3. Cheltuielile judiciare
4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite
5. Nulitățile
6. Amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală

1. Dispoziții generale
2. Sesizarea organelor de urmărire penală
3. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror
4. Efectuarea urmăririi penale
5. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței
6. Reluarea urmăririi penale
7. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală

II. Camera preliminară

III. Judecata

1. Dispoziții generale
2. Judecata în primă instanță
3. Contestația
4. Apelul (art. 408-421)
5. Căi extraordinare de atac
 - Contestația în anulare
 - Revizuirea (cu excepția revizuirii în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului)
 - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

IV. Proceduri speciale

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției
2. Procedura în cauzele cu infractori minori
3. Procedura reabilitării

V. Executarea hotărârilor penale

1. Dispoziții generale (art.550-554)
2. Dispoziții comune (art.597-601¹)

BIBLIOGRAFIE
pentru susținerea concursului de admitere la
Institutul Național al Magistraturii
2024-2025

DREPT PROCESUAL PENAL

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (legislația în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

- Constituția României;
- Codul de procedură penală și Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

II. JURISPRUDENȚĂ:

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de CCR în cauze privind excepții și obiecții de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.